

1036471-11.2018.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: Cecília de Carvalho Contrera Massagli

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... está funcionando. Já tiveram problemas de furto no condomínio. Não faz ronda, apenas às vezes saía da sala de segurança e aí via o Fabio, vez ou outra de manhã ou a tarde. Não o via diariamente, pois não o procurava ou saía em ronda. O sistema de acesso registra entrada e saída de moradores. As saídas e entradas são registradas, exceto quando eventualmente tivesse algum problema de energia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1036471-11.2018.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1036471-11.2018.8.26.0602

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideológica

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Antunes Ferreira e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cecília de Carvalho Contrera Massaglia

Vistos.

FÁBIO ANTUNES FERREIRA, RONALD PEREIRA DA SILVA e JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 299, "caput" e parágrafo único, por cento e onze vezes, c/c artigo 71, "caput", na forma do artigo 29, "caput", todos do Código Penal; bem como, apenas Ronald como incurso nos artigos 297, "caput" e § 1º, e 297, "caput" e § 1º, por duas vezes, c/c o artigo 71, "caput", na forma do artigo 29, "caput", todos do Código Penal, em concurso material entre si, conforme o artigo 69, também do Código Penal; e apenas Jaqueline como incurso no artigo 1º, inciso II, do Decreto-lei nº 201/67, por onze vezes, c/c artigo 71, "caput", do Código Penal, em concurso material entre si, conforme o artigo 69, também do Código Penal. Consta que no período de 23 de janeiro a 05 de julho de 2017, nesta cidade, o denunciado Fabio, no exercício do cargo comissionado de Oficial de Gabinete Nível I, junto ao SAAE de Sorocaba, autarquia municipal, teria inserido por cento e onze vezes, de forma continuada, informações falsas nos cartões de controle de ponto do SAAE, documentos públicos, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, quais sejam, frequências inexistentes ao trabalho. Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Ronald, na qualidade de Diretor Geral do SAAE de Sorocaba, concorreu, prestando auxílio material, inclusive através de omissões

penalmente relevantes, para as práticas criminosas de falsidades ideológicas cometidas pelo denunciado Fabio. E, também nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a denunciada Jaqueline, concorreu, através de ajuste e instigação, para as práticas criminosas de falsidades ideológicas cometidas pelo denunciado Fabio. Consta, ainda, que em 26 de janeiro de 2017, à Avenida Pereira da Silva, nº 1.285, unidade central do SAAE Sorocaba, nesta cidade, pessoa não identificada falsificou, na totalidade, a Portaria nº 43/2017, referente à nomeação do denunciado Fabio Antunes Ferreira como servidor comissionado da referida autarquia, a partir de 23 de janeiro de 2017, ato administrativo vinculado ao denunciado Ronald Pereira da Silva, elaborando a mencionada portaria e nela inserindo a assinatura falsa do Diretor Geral, criando documento público materialmente falso, que produziu efeitos no ordenamento jurídico. Também consta que o denunciado Ronald concorreu para a citada conduta de falsificação de documento público, determinando que a pessoa não identificada cometesse o crime. Consta ainda que no dia 30 de junho de 2017, à Avenida Pereira da Silva, nº 1.285, unidade central do SAAE Sorocaba, pessoa não identificada falsificou, na totalidade, a Portaria nº 236/2017, referente à exoneração do denunciado Fabio Antunes Ferreira como servidor comissionado da referida autarquia, a partir de 30 de junho de 2017, ato administrativo vinculado ao denunciado Ronald Pereira da Silva, elaborando a mencionada portaria e nela inserindo a assinatura falsa do Diretor Geral, criando documento público materialmente falso, que produziu efeitos no ordenamento jurídico, bem como, em continuidade delitiva, no dia 07 de julho de 2017, no mesmo local, a mesma pessoa não identificada falsificou, na totalidade, a Portaria nº 271/2017, que revogou a Portaria 236/2017 e determinou nova exoneração do denunciado Fabio Antunes Ferreira do cargo de servidor comissionado, a partir de 04 de julho de 2017, ato administrativo vinculado ao denunciado Ronald Pereira da Silva, elaborando a mencionada portaria e nela inserindo a assinatura falsa do Diretor Geral, criando documento público materialmente falso, que produziu efeitos no ordenamento jurídico. Também consta que o denunciado Ronald concorreu para as citadas condutas de falsificação de documento público, determinando que a pessoa não identificada cometesse os crimes. Por fim, consta que de 28 de abril de 2017 a 08 de maio de 2017 e de 14 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, nesta cidade, a denunciada Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho, em exercício no cargo de Prefeita Municipal de Sorocaba, em substituição, utilizou-se indevidamente, em proveito próprio e alheio, durante o horário de expediente, por onze dias úteis (28/04, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05, 08/05, 14/06, 20/06, 21/06 e 22/06), de maneira continuada, de serviço público consistente na força de trabalho do servidor comissionado Fabio Antunes Ferreira.

Consta da denúncia que o réu Fabio prestou, desde 2012, serviços particulares à denunciada Jaqueline e seus familiares, trabalhando para estes em suas residências no Condomínio Ibiti do Paço, como pintor, motorista, socorrista, segurança, prestador de serviços de manutenção e cuidador de idoso, de forma diária, possuindo ele, ainda, um cartão individual de acesso ao referido condomínio. Nessa condição, Fabio foi indicado por Jaqueline, então Vice-Prefeita de Sorocaba, cujo mandato se iniciou em 01/01/2017, para cargo comissionado na administração municipal, com o ajuste de que continuaria a prestar serviços particulares a ela e seus familiares durante os dias úteis, inclusive em horário de jornada de expediente, não apenas nas folgas. De 02 a 19 de janeiro de 2017, o denunciado Fabio ocupou cargo de Oficial de Gabinete Nível II na Prefeitura de Sorocaba, ficando à disposição e exclusiva supervisão da denunciada Jaqueline, de modo que além de suas funções públicas também realizou atividades particulares para a denunciada referida e os pais dela, entre outros lugares, no condomínio onde residiam, aproveitando-se, ainda, que devido ao cadastro biométrico dos funcionários comissionados, não precisou registrar o ponto por alguns dias, restando exonerado em 19/01/2017, após efeitos de reforma administrativa que exigia nível superior para o referido cargo, nível de escolaridade não possuído por Fabio. Em seguida, no dia 03/02/2017 foi publicada no Diário Oficial do Município a Portaria nº 43/2017, nomeado o denunciado Fabio para cargo comissionado de nível médio de escolaridade,

confeccionada e assinada por terceira pessoa, não identificada, em nome do denunciado Ronald Pereira da Silva, sob determinação deste, e de forma desnecessária ao interesse público, com o fim de acomodar situação política, a partir de 23/01/2017. Excepcionalmente para o denunciado Fabio, o denunciado Ronald determinou que fizesse o registro de ponto em cartões manuais e não magnéticos ou mecânicos, permitindo que a frequência fosse anotada e passasse por ratificação de Ronald para autorização de pagamento junto ao Departamento de Administração de Pessoal, situação que permaneceu mesmo após transferência de Fabio a outro setor, em março de 2017. Essa situação permitiu que o denunciado Fabio permanecesse na autarquia apenas durante as manhãs e no restante do expediente prestasse serviços particulares à denunciada Jaqueline e seus familiares, falsificando suas frequências, por cento e onze vezes, como se tivesse trabalhado pelo período integral, sendo que as frequências restaram atestadas por Ronald, conforme oitiva, embora suas assinaturas sejam falsas. Ao longo desse período, incluindo dois períodos nos quais a denunciada Jaqueline assumiu como prefeita em substituição, por diversas vezes, o denunciado Fabio deixava de cumprir seu expediente no SAAE e passava tempo no Condomínio Ibiti do Paço, prestando serviços à denunciada Jaqueline ou aos pais desta. Em junho de 2017, o então prefeito José Antonio Caldini Crespo, após denúncia anônima, determinou ao denunciado Ronald a exoneração do denunciado Fabio. O denunciado Ronald determinou a terceira pessoa não identificada que falsificasse a portaria de exoneração de Fabio, nº 236/2017, que teria ocorrido em 30/06/2017, elaborando-a e nela inserindo a assinatura de Ronald, a qual restou publicada no diário oficial em 10/07/2017. Em 03/07/2017, a denunciada Jaqueline teria solicitado ao denunciado Ronald que mantivesse o denunciado Fabio no quadro de comissionados do SAAE Sorocaba, pois a primeira iria tentar reverter a decisão do então prefeito. Em seguida, no dia 07/07/2017, foi determinado pelo denunciado Ronald que terceira pessoa não identificada elaborasse e inserisse a assinatura do Diretor Geral, de forma falsificada, a portaria nº 271/2017, que revogou a portaria nº 236/2017 e determinou a exoneração do denunciado Fabio a partir de 04/07/2017, publicada no diário oficial em 14/07/2017 (fls. 5.178/5.227).

Consta dos autos Notícia do Fato remetido pela Corregedoria-Geral do Município de Sorocaba ao Ministério Público (fls. 03/1.383).

Foram juntados documentos da Corregedoria-Geral do Município de Sorocaba (fls. 1.408/1.921).

Foi juntado ofício da Câmara Municipal de Sorocaba (fls. 1.926/1.933).

Foi juntado ofício da Sociedade de Melhoramentos do Parque Ibiti do Paço (fls. 1.935/1.980).

Foi juntado ofício da Prefeitura Municipal de Sorocaba (fls. 1.985/2.048).

Foi juntado ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba (fls. 2.050/2.082).

Foi juntado ofício da Câmara Municipal de Sorocaba (fls. 2.092/2.095).

Foi juntado ofício da Prefeitura Municipal de Sorocaba (fls. 2.202/2.222).

Foi juntado ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba (fls. 2.253/4.622).

Foram juntados documentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba (fls. 4.631/4.637).

Foi juntado ofício da Prefeitura Municipal de Sorocaba (fls. 4.662/4.708).

Foi juntado documento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba (fl. 4.769).

Foi juntado laudo pericial grafotécnico (fls. 4.843/4.862).

Foi juntado ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (fl. 4.881).

Foi juntado ofício da Prefeitura Municipal de Sorocaba (fl. 4.882).

Foi juntado laudo pericial grafotécnico (fls. 4.972/4.985).

Foram juntados documentos do Ministério Público (fls. 4.992/5.056).

Foram juntados documentos apontados como falsificados (fls. 5.058/5.074).

Foram juntados outros documentos (fls. 5.075/5.094).

Foi juntado laudo pericial grafotécnico (fls. 5.103/5.136).

Foram juntados outros documentos (fls. 5.137/5.165).

Determinou-se a notificação dos denunciados (fl. 5.228).

O denunciado Ronald foi notificado pessoalmente (fl. 5.241) e apresentou defesa prévia, aduzindo, em suma, nulidade da perícia grafotécnica, cerceamento de defesa e falta de justa causa (fls. 5.242/5.259).

A denunciada Jaqueline foi notificada pessoalmente (fl. 5.270) e apresentou defesa prévia, aduzindo, em suma, ilegitimidade passiva (fls. 5.271/5.284).

O denunciado Fabio foi notificado pessoalmente (fl. 5.304) e apresentou defesa prévia, aduzindo, em suma, erro sobre a ilicitude do fato e ilegitimidade passiva (fls. 5.305/5.312).

O Ministério Público se manifestou sobre as defesas prévias (fls. 5.317/5.333).

A denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2019 (fls. 5.334/5.336).

O réu Ronald apresentou resposta à acusação, reiterando a falta de justa causa e negando as práticas delitivas a ele imputadas (fls. 5.385/5.391).

Foi designada oitiva do Prefeito Municipal de Sorocaba, José Antonio Caldini Crespo, arrolado como testemunha (fl. 5.399).

Os réus Ronald (fl. 5.440), Fabio (fl. 5.443) e Jaqueline (fl. 5.446) foram citados pessoalmente.

A ré Jaqueline ratificou a defesa prévia de fls. 5.271/5.284 (fls. 5.462/5.463).

O réu Fabio ratificou a defesa prévia de fls. 5.305/5.312 (fl. 5.464).

Foi deferida a admissão de assistente técnico indicado pelo réu Ronald (fl. 5.469).

O réu Ronald interpôs embargos declaratórios (fls. 5.473/5.475), respondidos pelo Ministério Público (fls. 5.477/5.485).

Sobreveio decisão designando datas para as análises dos assistentes técnicos das partes sobre os documentos periciados (fl. 5.491).

Foram juntados os pareceres dos assistentes técnicos do Ministério Público (fls. 5.547/5.605) e da defesa do réu Ronald (fls. 5.607/5.680).

Em audiência, foi realizada a oitiva de uma testemunha em comum (fl. 5.700).

A testemunha José Antonio Caldini Crespo, Prefeito Municipal, disse que pediu investigação pela corregedoria municipal na segunda quinzena do mês de junho de 2017, sobre a utilização de servidor do SAAE em benefício da Vice-Prefeita e familiares. Mal conhecia o moço Fabio, mas foi apresentado pela Vice-Prefeita logo após a eleição e percebeu que era uma pessoa de confiança dela, e que já haviam trabalhado juntos em outras épocas. Como Fabio não tinha nível superior, a vaga possível foi no SAAE, então pediu ao Dr. Ronald, diretor do SAAE para fazer a nomeação. Em junho de 2017, recebeu uma carta anônima denunciando que Fabio não estaria cumprindo a jornada normal no SAAE e faria serviços particulares à Vice-Prefeita. Logo depois de ter recebido a carta, deu conhecimento do teor à Vice-Prefeita e pediu que ela tomasse as providências necessárias. A Vice-Prefeita negou de pronto a ocorrência do que a carta continha. Já havia agendado com antecedência uma viagem familiar de uma semana a Portugal, que ocorreu alguns dias depois do recebimento da carta. No retorno da viagem, conversou com a Vice-Prefeita sobre outro assunto, interligado com esse, e se desentenderam. Não retomou contato com a Vice-Prefeita sobre o assunto. Falou com Dr. Ronald, diretor do SAAE, para saber se ele tinha conhecimento, principalmente da prestação de serviços indevida com os particulares, e ele negou ter conhecimento. Percebeu que Ronald não tinha conhecimento nem mesmo da denúncia anônima. Pela possibilidade de a denúncia ser verdadeira, combinou com Ronald a exoneração imediata de Fabio e, incontinenti, pediu à corregedoria a realização de investigação. Conheceu Fabio pela indicação da Vice-Prefeita. Fabio trabalhou por alguns dias no sexto andar, antes que os cargos de ensino médio caíssem por determinação da Câmara, também por indicação da Vice-Prefeita, pois eles tinham ligação muito estreita, provavelmente desde os tempos da polícia civil. A indicação de Fabio foi feita a pedido da Vice-Prefeita, por afinidade política, tanto para o cargo na prefeitura como para o cargo no SAAE. Sim, Fabio era uma pessoa da confiança da Vice-Prefeita, o que foi absorvido pelo depoente, que indicou ao diretor do SAAE a nomeação, para que prestasse serviços ao governo, naturalmente. Fabio só foi para o SAAE após a reforma administrativa feita pela câmara que fez com que deixassem de existir cargos de ensino médio na prefeitura, mas não no SAAE. Disse à Vice-Prefeita que havia recebido uma carta anônima e achou que deveria dar conhecimento a ela para verificação e tomada de providências, já que viajaria no dia seguinte. Recebe muitas cartas anônimas como Prefeito mas não costuma dar andamento a elas justamente por serem anônimas. Nesse caso, quando voltou de viagem, não sabia se o funcionário realmente estava prestando serviços particulares. A Vice-Prefeita, na conversa, negou a possibilidade, de pronto. No retorno de sua viagem, como não soube de providências, resolveu acionar a corregedoria. Pretendia conversar com a Vice-Prefeita Jaqueline mas como tiveram uma desavença no primeiro dia de seu retorno, o diálogo foi rompido entre eles naqueles dias. Ainda assim, entendia que o assunto era grave, diante da possibilidade de ser verdade, então se dirigiu direto ao diretor do SAAE. Com relação ao depoimento de fls. 2.119, o constrangimento era de todos e presumiu que Ronald soubesse da ocorrência, não percebeu, pois imaginou que devido às redes sociais tais fatos seriam expostos, mas ele negou conhecimento do fato e até mesmo da denúncia, por isso, na dúvida, optou pela exoneração. Não pode inferir o constrangimento, por ser algo subjetivo de Ronald, mas era algo que envolvia a todos, pois houve um desentendimento entre o depoente e a Vice-Prefeita, por outro motivo, ainda que possivelmente relacionado ao Fabio, então o ambiente político estava constrangedor. Ronald lhe disse que não sabia dos fatos nem da denúncia, sabia apenas que o pedido era do depoente, em nome da Vice-Prefeita, para a nomeação. Não estranhou o fato do registro de ponto não ser magnético, pois há situações diversas, e não é normal que os titulares dos cargos tomem conhecimento dos horários de todos os funcionários, já que há outras funções hierárquicas para isso. Não sabia que o Dr. Ronald abonava a frequência de Fabio, não é normal mas é

possível que isso aconteça e que a autoridade que realiza o abono não saiba exatamente da situação. Não sabe dizer porque Ronald abonava a frequência do funcionário, pois é um assunto interno, nunca soube disso ou mesmo de outro funcionário. Não considera normal a realização de portarias de exoneração e de cancelamento, mas não sabe dizer o que ocorreu. O que combinou com Ronald e viu que ocorreu foi a exoneração do Fabio considerando a denúncia, que poderia não ser fundada, mas por isso que resolveu acionar a corregedoria. Algumas vezes, o próprio depoente, como Prefeito, assina um decreto e dias depois assina novamente, devido a correção pelo setor técnico, então pode ter havido grafia ou alguma situação hipotética que tenha ensejado a nova portaria, mas não sabe dizer o que ocorreu nesse caso específico. Não acredita que tenha havido uma nova nomeação entre as exonerações, mas é estranho a ocorrência de duas exonerações, a não ser que seja uma correção por erro de grafia, algo até frequente. Não teve conhecimento sobre as portarias de cancelamento e de retificação, mas sem a publicação do ato não tem vigência. Apenas soube que ele seria e foi exonerado, mas não foi atrás dos detalhes de como isso aconteceu. Tem dois tipos de comissionados, os internos e os externos, não estatutários, mas a quantidade maior é de estatutários, em cargos de chefia. Acredita que haja sessenta e poucos comissionados de livre provimento, sem considerar os secretários, mas eram muito mais, pois há uma ação judicial ainda não encerrada sobre o tema. Todos os cargos externos foram de indicação sua, legalmente é o prefeito quem nomeia e exonera. Fez a indicação de Anderson Fornel para o SAAE na mesma época. Todos foram ou eram de sua confiança. Acredita que não haja relação entre Fabio e Tatiane Polis, além de se conhecerem de vista por estar se iniciando o governo. Agiu de ofício quando soube do fato da denúncia anônima, no retorno de sua viagem a Portugal, ainda que tivesse a intenção de conversar com a Vice-Prefeita, então como a denúncia foi para o depoente, com o fim de evitar possível prevaricação futura, tomou a atitude. Como o diálogo entre a Vice-Prefeita e o depoente foi rompido no primeiro dia após o retorno de viagem, falou direto com o diretor do SAAE. Mandou a corregedoria investigar imediatamente e mais tarde, algumas semanas depois, fez uma representação na polícia civil, que foi negada pelo delegado seccional e mantida pelo promotor de justiça, mas foi reformada pelo Conselho Superior do Ministério Público. A vítima dessa representação acredita que foi a municipalidade, o erário público. Não vê ligação entre essa representação e Tatiane Polis. Não sabe exatamente o setor onde Fabio trabalhava no SAAE. De forma geral, reitera o que disse no Ministério Público. Se nega a responder a pergunta do advogado de defesa Haroldo sobre se o correto é o que disse no Ministério Público ou o que disse em juízo. Conversou com Ronald após o retorno da viagem, antes não. Acreditou que até seu retorno, a Vice-Prefeita tomaria as providências cabíveis quanto à denúncia. Com relação ao seu depoimento no Ministério Público, de fl. 2.119, acerca do momento em que Ronald soube das irregularidades envolvendo Fabio, acredita que ocorreu algumas semanas depois de quando houve um escândalo que culminou na abertura do processo de cassação de seu mandato, pois estes fatos eram relacionados à assessora Tatiane Polis e não a Fabio. Mas, com relação ao Dr. Ronald, conversaram apenas os dois e isso resultou na exoneração de Fabio. É subjetivo quando Ronald soube, mas na conversa ele disse que não sabia e considerou isso plausível, já que havia recebido a denúncia anônima poucos dias antes, que poderia ter vindo somente para o depoente. Ante a negativa de conhecimento de Ronald e na hipótese de ser verdade, determinou a exoneração e a investigação.

Foram juntados esclarecimentos da perita grafotécnica (fls. 5.705/5.710).

Em audiência em continuação, foram ouvidas oito testemunhas de acusação e uma testemunha em comum (fls. 5.711/5.712).

A testemunha Eliane Pacheco Lopes de Moura disse que é perita grafotécnica do Instituto de Criminalística de Sorocaba desde 2006. Trabalhou no caso e elaborou dois laudos. No dia 06/08/2018, colheu quatro laudas de padrões gráficos do réu Ronald, na presença da promotoria e da defesa. No dia da colheita do material gráfico, foi solicitado ao réu Ronald para que ele colocasse no papel todas as

assinaturas que ele possui, seja por extenso, rubrica, estilizada, naquele momento ou no passado. No momento da colheita, por verificar algumas discrepâncias com os cartões de ponto, perguntou ao réu Ronald se ele possuía alguma outra assinatura além daquelas que ele colocou, e ele disse que não, em momento algum. Apresentou dois laudos. A análise grafotécnica é feita através de um minucioso estudo comparativo entre as assinaturas questionadas e aquelas oferecidas como padrões de confronto. Primeiramente, são analisados os hábitos gráficos de cada escritor, que são elementos individuais, partindo das assinaturas questionadas. A análise é feita de forma macroscópica e microscópica, para estabelecer os elementos do punho da assinatura. Nesses elementos, quando comparados com os padrões colhidos pela depoente e outros oferecidos, foram constatadas divergências que não permitiram atribuir ao réu Ronald como proveniente do punho dele, de modo que foram consideradas falsas as assinaturas das portarias e dos cartões de ponto. O elemento mais importante de uma assinatura é o genético, que é individualizador de cada pessoa e regido pelo cérebro, sendo que nenhuma outra pessoa consegue reproduzir esses elementos. Há também os elementos genéricos, que são a forma, que podem ser reproduzidos por falsificador, mas os genéticos não. E foram os elementos genéticos os constatados como divergentes entre as assinaturas questionadas e as comparadas, sendo possível concluir que as assinaturas em questão provieram de punhos de pessoas diferentes. As assinaturas de Ronald e do falsificador são geneticamente diferentes, provieram de pessoas diferentes. As diferenças genéticas observadas foram a pressão de punho, os fatores angulados e curvilíneos, estes porque as assinaturas falsas tinham ângulos curvos enquanto os padrões fornecidos por Ronald eram diretos e agudos. Outro elemento é o levantamento da caneta, momentos em que cada vez que levantamos a caneta é um momento escritor. Nas assinaturas questionadas esses momentos são distintos. Andamento gráfico seria a proporção das assinaturas, as falsas possuem um andamento gráfico que começa na parte superior e as padrões começam na parte inferior, com andamento divergente entre elas. Além disso, o direcionamento dos escritos, comandado pelo cérebro, uma vai da esquerda para a direita e outra da direita para a esquerda, e são movimentos genéticos, que não há como serem imitados. Ataque da assinatura seria o primeiro momento no qual a caneta ou o instrumento escrevente encosta no papel. O desenvolvimento é seu caminhar. E o remate seria sua finalização. São também três elementos genéticos e muito importantes. Nas assinaturas falsas, o punho escrevente tem um ataque, um início, em gancho e ele desce e arremata em ângulo e uma reta evanescente, que vai sumindo; depois ele levanta o instrumento escrevente e termina rematando lá em cima no gancho onde começou. Totalmente diferente dos padrões de assinatura do Ronald, em que ele começa em uma linha reta, sobe e faz espécie de um Z e termina com um traço reto e não com o traço anguloso, como nas assinaturas falsas, e ângulos fechados e não arredondados. Posteriormente, na assinatura padrão, Ronald levanta o instrumento escrevente, corta a letra que seria equivalente a um Z, o que não é feito nas assinaturas falsas em nenhum momento. O falsificador apenas completa lá em cima. Os três pontos também estão em posição completamente divergente das assinaturas padrão. Os mínimos gráficos são detalhes como pingos, tremas, cortes no T, e os detalhes no caso da assinatura de Ronald, são os três pontos com os quais ele termina a assinatura. Pelo microscópio, se verifica que os três pontos da assinatura padrão são na verdade traços e não pontos, como constou nas falsas. As divergências são em tamanho e na disposição, sendo esta uma circunstância inconsciente, sempre tentada ser parecida. Não houve evolução na assinatura, porque o padrão contemporâneo é aceito por especialistas da área grafotécnica em até dois anos e não se trata de evolução mas de falsificação. Os padrões genéticos se mantêm mesmo em evolução, pois são imutáveis e próprios de cada indivíduo, comandados pelo cérebro e obedecidos pelo gesto gráfico, que seria a escrita, então nesses padrões, por mais evoluídos que sejam, a pessoa pode reduzir alguma coisa mas não mudar alguma coisa. Foram analisados mais de trinta exemplares de assinatura do Ronald, totalizando quase cinquenta assinaturas, as quais se mantiveram constantes, com variações próprias de um escrito, mas não discrepantes, sem variações de hábitos gráficos e modificações quaisquer. Todas as assinaturas são parecidíssimas entre si e não batem com as assinaturas falsas. Não há margem de erro na técnica utilizada,

considerando os padrões e critérios de autenticidade, ou seja, a certeza de que o padrão é daquela pessoa, de adequabilidade, que é o tipo de caneta e papel, contemporaneidade, pois os padrões tem até dois anos, espontaneidade, pois o Senhor Ronald forneceu as assinaturas e quantidade, pois foram fornecidos em quantidade suficiente. Tem perfeita convicção de que não há margem de erro. Não existiria a possibilidade de usar a técnica do decalque, que é observada com microscópio, analisando o documento por inteiro, na qual o falsificador teria usado um decalque e aí deixaria marcas como sulcos, resquícios de lápis, e isso em nenhum momento foi observado nos documentos analisados. Os padrões utilizados foram de 2018. Os documentos que o assistente técnico da defesa de Ronald tomou como padrão provieram do mesmo ambiente dos documentos falsificados, de modo que não são considerados pela grafotécnica como padrões autênticos, pois padrões autênticos são colhidos com certeza daquela pessoa, não sendo possível tomar como autênticos os que o assistente técnico tomou como padrão. Não utilizou como padrão de confronto fichas de cartório e de banco em nome de Ronald, pois os padrões que possuía eram suficientes à sua conclusão. Além disso, as fichas de cartório, não atendem os requisitos da contemporaneidade, pois remetiam a 1997, e as fichas de banco não possuíam data, embora o assistente técnico citasse data. As assinaturas são falsas e não alteradas. Quanto mais exercitada uma assinatura, mais espontânea ela se torna e com menos variações, portanto é completamente diferente ao que o advogado de defesa disse de que a quantidade de assinaturas aumentaria a variação. A assinatura tende a ser cada vez mais firme e não cada vez mais diferente (fl. 5.713).

A testemunha Edson Jorge Gonçalves disse que no momento tem o cargo de guarda civil municipal concursado e de janeiro a julho de 2017 era assessor do prefeito na época, assessor de segurança dos gabinetes do prefeito e da Vice-Prefeita, no sexto andar da Prefeitura. Na primeira semana ou quinzena de janeiro de 2017, embora já houvesse o controle de ponto biométrico, ainda estava sendo implantado para os novos funcionários, que não batiam ponto nesse momento. Lembra que quando iniciaram o trabalho no sexto andar, Fabio também começou. Nesse período, Fabio respondia diretamente à Vice-Prefeita. Não sabe dizer se ele foi nomeado por indicação política da Vice-Prefeita, apenas que era subordinado direto dela. Fabio foi para um cargo no SAAE após a reforma administrativa de janeiro de 2017. Ratifica os termos de seu depoimento dado no Ministério Público, fl. 2.171, no sentido de que mesmo após Fabio ter ido para o SAAE, permaneceu com uma mesa à sua disposição no sexto andar da Prefeitura e no mês de fevereiro de 2017, durante uma ou duas semanas, usou referida mesa prestando serviços para a Vice-Prefeita, mesmo estando lotado no SAAE, bem como que após sua exoneração na prefeitura Fabio foi para o SAAE apenas no papel, pois permaneceu prestando serviços para a Dra. Jaqueline no sexto andar de maneira informal, mesmo formalmente lotado no SAAE. Pela movimentação e pelas conversas, soube que Fabio foi para o SAAE e ia para lá pela manhã e depois ia para o sexto andar e ficava por lá, à disposição da Vice-Prefeita. A mesa de Fabio ficava na antessala do gabinete da Vice-Prefeita, trabalhando para ela. Ele não assinava nenhum ponto na Prefeitura. Isso foi logo no início que Fabio foi para o SAAE. Posteriormente, ele passou a ficar mais tempo no SAAE, indo para o sexto andar na sequência, mas não sabe precisar quanto tempo depois houve essa mudança. Não sabe dizer o que Fabio fazia para a Vice-Prefeita, não se recorda sobre serviços particulares, apenas que ele ia buscar ou levar os filhos dela na escola, e depois ficava na Prefeitura. Confirma o teor de seu depoimento de fl. 2.171 com relação ao fato de a presença de Fabio na Prefeitura se tratar de um ajuste, pois era notório que a Vice-Prefeita precisava de seus serviços particulares e sua presença lá era necessária para isso. Procurava não se intrometer no serviço das outras pessoas, mas, pelo que ouvia, por um período, Fabio ajudou em abastecimento na casa da Vice-Prefeita em ocasião de falta de água. Foi o próprio Fabio que comentou isso, mas não se lembra de outros comentários feitos por ele. Algumas vezes, Fabio dirigiu o carro oficial da Vice-Prefeita mesmo sem ser da prefeitura, enquanto estava no SAAE. Era o carro exclusivo da Vice-Prefeita, à disposição dela, inclusive as chaves. Depois foi um outro funcionário



realizar essa função de motorista, de apelido China, nome Cristóvão, e foi acompanhado pelo depoente a pedido da Vice-Prefeita, mas de início era o Fabio que ficava com as chaves do carro. Fabio não assinava ponto na prefeitura, somente no SAAE. Depois de ter ido para o SAAE, Fabio ia à Prefeitura e dirigia o carro da Vice-Prefeita. Fora da Prefeitura, não sabe o que ele fazia, mas por volta da hora do almoço, entre 11 horas, 11 e meia, até as 13 horas, ele ficava por ali. Permaneceu no cargo de assessor até 15 de janeiro de 2019, assessor de segurança do sexto andar. Sua função era tudo que envolvia eventual invasão ou pessoas alheias ao serviço do sexto andar, a própria segurança da pessoa do prefeito e da vice, na época e de todas as pessoas do local. Tinha um posto lá e fazia anotações. Ouvia informações do próprio Fabio e de outras pessoas, cujos nomes não se recorda, mas era conversa de copa, de café. Não necessariamente era fofoca, pois ficavam preocupados com o serviço do sexto andar, se aquilo era uma coisa correta ou não, ainda que não fosse competência do depoente, pois faziam parte de um grupo, do governo, então ficavam preocupados com ações dos chefes com relação à governabilidade. Não é um grupo político, grupo do governo, pois não faz parte de partido ou associação. Estavam preocupados com a governabilidade. Foi nomeado pelo prefeito. Fabio afirmou para o depoente que fazia serviço para a Vice-Prefeita fora do horário de expediente, mas não sabe precisar os horários, algum período da manhã ou da tarde. Via Fabio saindo com a chave do carro na mão, saindo dizendo que faria serviço para a doutora e que falava que usava o carro. Se depois Fabio pegava ônibus em vez de usar o carro, não sabe dizer. Algumas vezes viu Fabio sair da prefeitura conduzindo o carro oficial, quando desceu até a lanchonete no andar térreo, pois do caminho é possível ver o estacionamento dos carros oficiais, que ficavam em locais reservados. Não disse que Fabio ficava todas as tardes na prefeitura. Viu Fabio no sexto andar à disposição da Vice-Prefeita mas não o viu fazendo serviços particulares para ela. Depois a tarde ele não ficava na prefeitura, isso depois de maio. Houve vários períodos, primeiro quando Fabio estava na prefeitura, ele chegava cedo e ia embora conforme a necessidade. Depois, quando passou a ser lotado no SAAE, ele ia ao SAAE, não entrava no início do expediente na Prefeitura, mas por volta das 09 ou 10 horas ia à Prefeitura e ficava à disposição. E em um outro momento, a coisa foi encurtando um pouco mais e ele passou a frequentar o sexto andar no período entre 10h30 e 11 horas até umas 13, 14 horas, mas o que ele fazia fora disso do sexto andar, não sabe dizer. Tem câmera no sexto andar, tem duas câmeras, uma na entrada do elevador, onde fica a recepcionista, e outra na sala de espera, onde o depoente implantou a câmera. A cada vinte dias, as imagens de regeneram, por uma questão de espaço. Não sabe afirmar sobre o tipo de ajuste que foi feito, se político, apenas o horário que Fabio ficava no sexto andar. Passou a ser amigo do Prefeito Crespo depois da campanha, e foi em duas vezes em sua casa, sempre o respeitou e admirou, por isso aceitou trabalhar com ele, embora nunca tivesse feito algo assim por princípio, mas no José Crespo acredita. Após janeiro de 2017, Ronald frequentava o sexto andar somente em reuniões convocadas pelo prefeito, pelo que se lembra. Nunca reportou a Ronald a irregularidade que viu acontecendo (fl. 5.714).

A testemunha Alcides Miranda de Oliveira Junior disse que em janeiro de 2017 tinha o cargo de oficial de gabinete nível II, no SAAE, um cargo comissionado, mas é concursado. Continua lotado no SAAE mas agora é lotado em outra secretaria em outro cargo comissionado. Trabalhava nesse período na central, na Avenida Pereira da Silva, mesma unidade onde fica a diretoria geral. Era a mesma unidade onde o réu Fabio foi trabalhar quando nomeado para o SAAE. Conheceu Fabio no início do governo. O depoente foi nomeado em 02 de janeiro e Fabio entrou alguns dias depois, junto com outro funcionário, Anderson Fornel. Exerciam as mesmas funções, no início dos trabalhos. Fabio e Anderson chegaram no SAAE no decorrer de janeiro, após a reforma administrativa, mas não se recorda a data exata, lotados na mesma função do depoente, pois não tinham nível superior. O cargo é de livre provimento em comissão pelo Diretor Geral. Fabio chegou no SAAE com status de assessor da Vice-Prefeita, pois ele trabalhou no início do governo, na prefeitura, direto com a Vice-Prefeita e quando houve a extinção do cargo lá na prefeitura e ele não tinha nível superior,

foi lotado no SAAE, mas já veio dizendo que era assessor da Vice-Prefeita, o que era de conhecimento geral, pois ele falava abertamente isso. Ele se vangloriava de ser assessor da Vice-Prefeita. A carga horária dos servidores comissionados é das 08 às 17, com uma hora de almoço. Era sabido de todos na época que Fabio trabalhava até às 11 da manhã, na sala de rádio, telemetria, e ele saía e anunciava para todo mundo que estava indo buscar as crianças da Vice-Prefeita, às vezes saía meio dia, onze e meia, às vezes às dez e meia. Não se lembra de ter visto Fabio voltar na parte da tarde. Geralmente ele saía às 11 e pouco e não retornava. No pouco tempo que ele cumpria no SAAE, a função determinada, ele fazia bem feito, mas ele saía e não retornava, não trabalhava a tarde. Ele falava abertamente que saía para prestar serviços para a Vice-Prefeita, ouviu isso da boca de Fabio, ele falava isso reiteradamente para todo mundo ouvir. Fabio falava que se a Vice-Prefeita ligasse ele tinha que sair na hora. Fabio ficava à disposição da Vice-Prefeita. Enquanto ele trabalhava, o trabalho era excelente, todo mundo elogiava, até mesmo os chefes, pois ele trabalhava bem, mas ele tinha o compromisso que todo mundo sabia e ele saía dizendo que a Vice-Prefeita o tinha chamado. Ele ficava sempre em prontidão. Ninguém denunciou a situação talvez por receio por represália, já que ele se vangloriava de ser assessor da Vice-Prefeita. Fabio não tinha postura intimidatória, mas só o fato de se dizer assessor da vice já intimidava as pessoas simples que trabalham no SAAE. Talvez o pecado fosse a chefia não ter comunicado a direção geral. Foi Ronald que transferiu Fabio para o setor de telemetria. Fabio tinha cargo de oficial de gabinete, que assessora as diretorias e não a telemetria. Não se recorda do motivo pelo qual Fabio foi transferido pela telemetria. O depoente e o Anderson Fornel faziam o mesmo papel de assessoria da diretoria geral e as outras cinco, mas não sabe porque Fabio foi transferido, mas foi pelo próprio Ronald. O chefe de Fabio na telemetria era o Jaime. O controle de ponto era rígido, por cartão magnético, mas no início ainda não havia o cartão magnético então faziam o cartão de ponto em papel no relógio mecânico. Depois veio o cartão magnético para o depoente e para o Anderson mas o cartão de Fabio era preenchido à mão. A maioria dos funcionários tinha cartão eletrônico. Não se recorda de ter visto Fabio com qualquer tipo de cartão. Só soube depois da exoneração que Fabio tinha cartão manual, pois ele nunca havia dito isso. No SAAE, Fabio só prestava serviço interno, pois não tinha autorização para usar os veículos oficiais. Não sabe dizer por que Fabio tinha um cartão diferente dos demais. Não tem explicação lógica para isso. Ronald assinou o cartão de ponto do depoente por um ou dois meses e depois se recusou a continuar assinando, pois havia um superior hierárquico, a diretora administrativa financeira, que passou a assinar até vir o cartão eletrônico. Mesmo o cartão mecânico era assinado pelo funcionário e pelo superior hierárquico, dando ok nos cartões. No começo, Ronald assinava, porque o depoente era próximo dele, mas depois que foi para o setor vinculado à diretoria financeira, Ronald pediu para ela assinar. O cartão precisava do visto do superior para ter o pagamento do salário. Não sabe dizer porque Ronald assinava o cartão de Fabio, e não o chefe Jaime ou a diretoria de água, do setor de telemetria, não se lembra dessa situação, mas não é praxe, embora no início Ronald tenha assinado o seu próprio cartão. Todos os funcionários da unidade central do SAAE se conhecem, é uma casa térrea, almoçam por lá, estacionam os carros particulares lá dentro. Trabalhava ao lado da sala de rádio, em frente à sala onde Fabio trabalhava. A sala de Ronald ficava mais para o fundo, sem visão do pátio. Não se recorda com certeza se foi no período de janeiro a julho de 2017 que a ré Jaqueline se reuniu com Ronald na autarquia, ou se no período da cassação do prefeito. Depois de ter sido exonerado, Fabio esteve no SAAE com a Vice-Prefeita e com o pai dela, como motorista deles e comentou que trabalhava com ela. Não trabalhava na mesma sala que Fabio, a não ser no comecinho. Fabio trabalhou no comecinho na sala de assessores e depois foi para a sala de rádio. Após um período, o depoente foi remanejado para uma sala ao lado da sala de vidro, que é a sala de rádio, onde Fabio trabalhava. Era o próprio Fabio quem fazia comentários quando encontrava o depoente e o Anderson Fornel, no almoço, ou quando ia ao estacionamento, ou quando passava em sua sala conversar. Às vezes, Fabio falava que ia lá, o que todo mundo entendia que era sob pedido da Vice-Prefeita, pois ele deixava muito explícito isso. Fabio tinha que passar por sua sala para

pegar seu carro, então costumava passar lá bater um papo, pois tinham amizade. Fabio comentava que a Vice-Prefeita tinha ligado, pois se vangloriava de exercer essa função. As telefonistas trabalham seis horas por dia e Fabio entrava às 8 e ficava muito menos que seis horas por dia, então as pessoas comentavam que ele as deixava na mão, mas tinham certo receio por ele ser assessor da Vice-Prefeita. As telefonistas trabalham seis horas e essa era a função do Fabio. Não viu Fabio prestando serviço para a Vice-Prefeita a tarde. Fornel exercia as mesmas funções que o depoente, ia duas vezes por semana na câmara municipal. Fornel não era assessor do prefeito. Por determinação do Diretor Geral, os assessores iam assistir as sessões da câmara para anotar as demandas dos vereadores para agilizar as soluções de problemas do SAAE levantadas pelos vereadores nas sessões. Faziam isso terça e quinta. O depoente é amigo do prefeito, foi assessor dele como deputado, vereador e agora na prefeitura. Não frequenta a casa do prefeito. Da sala do Diretor Geral não dá para ter acesso visual à sala da telemetria. Tem duas entradas no SAAE e Ronald entrava à pé pela entrada principal. Na antessala de Ronald, no primeiro semestre de 2017, ficavam as secretárias de Ronald e da diretora financeira, além da secretária que ficava na recepção e distribuía as coisas para as diretorias. As secretárias não tinham acesso visual ao Fabio. Fabio circulava pela diretoria geral. Ronald não frequentava o refeitório com os demais funcionários. O depoente não reportou o ocorrido para Ronald. Fabio tinha carro próprio e ia com seu carro até a prefeitura. Não sabe dizer se ele usava carro oficial para fazer as coisas da Vice-Prefeita. Ronald assinou o cartão do depoente e de Anderson Fornel antes de chegar o cartão magnético. O cartão na época era manual, picavam e no fim do mês assinavam e Ronald abonava. Ronald era seu chefe imediato mas não de Fabio, o chefe de Fabio era Jaime, mas não sabe dizer se Jaime rubricava o cartão de Fabio (fl. 5.715).

A testemunha Anderson Fornel disse que foi nomeado em janeiro de 2017 para o cargo comissionado de oficial de gabinete, o mesmo do Alcides. Trabalhava na unidade da Santa Rosália, onde ficava a diretoria geral, na mesma sala do Alcides. Fabio foi designado para a mesma unidade. O depoente foi para a prefeitura e não pôde ficar porque não tinha à época curso superior e teve que ir para o SAAE, e ocorreu o mesmo com o Fabio, foram juntos para o SAAE. Fabio foi trabalhar no setor de telemetria. O chefe imediato de Fabio era o Jaime. Pelo que se lembra, o depoente entrava às 08h e saía às 17h, com uma hora de almoço, tinha um refeitório lá dentro. Só via o Fabio de manhã. Fabio saía no horário do almoço e não retornava mais, não o via mais lá. Acredita que todos sabiam que Fabio não trabalhava à tarde, era um fato notório lá. Não tinha indignação nos funcionários, apenas notavam isso. Acredita que Fabio estava lá por indicação da Vice-Prefeita. Confirma o que disse no depoimento no Ministério Público, sobre o SAAE Santa Rosália ficar em uma casa térrea e ser possível ver quem está trabalhando, pois não raras vezes os funcionários estavam no corredor, principalmente quando iam por ele ao banheiro, que ficava nos fundos. Trabalhava na sala de assessores, que ficava na época em frente à telemetria, a sala de vidro. O depoente era vinculado diretamente ao diretor geral, Ronald. Na sala do Ronald, além dele ficavam duas secretárias, Sandra Gato e Janaína, nesse período de janeiro a julho de 2017. Realizava serviços externos na câmara às terças e quintas de manhã. Não monitorava a vida do Fabio, que reportava à telemetria. Chegou a preencher à mão cartão manual, não se lembra até quando, mas por pouco tempo, até providenciarem cartão eletrônico. Depois do cartão eletrônico, parou de ser manual. O Ronald assinava suas frequências, pois era subordinado direto dele. Não se recorda até quando teve o cartão manual, mas confia na informação do RH. Depois que recebeu o eletrônico, não tinha necessidade do cartão manual, mesmo realizando serviço externo. Tinha que registrar a hora que entrou e a hora que voltava e ficava só de manhã na câmara. Ninguém lhe disse que ia ter cartão manual por causa do serviço externo, apenas seria até sair o eletrônico. Pelo que se lembra, acha que foi a dona Sandra que passou o cartão para anotações de entradas e saídas. Parece que era anotado também o período de almoço. Foi o prefeito quem o indicou para trabalhar primeiro na prefeitura e depois no SAAE. Conhece o Crespo de longa data, por ser um homem público, e trabalhou na

campanha eleitoral. Foi Ronald quem lhe pediu para ir à câmara nas terças e quintas. Ia lá para tentar evitar processos contra o SAAE, ia a gabinete de vereador e perguntava se tinha demanda de munícipe e já acionava via WhatsApp para agilização. Ia ao SAAE com seu próprio veículo, mas às vezes, quando tinha veículo do SAAE, ia com carro do SAAE. Atualmente trabalha na prefeitura como diretor de área, indicado, nomeado pelo prefeito. Pode dizer que é amigo do prefeito, o conhece há longo tempo. O prédio do SAAE é pequeno e todos tem condição de ver quem está trabalhando ou não. Da sala da diretoria geral não dá para ver diretamente a sala da telemetria. Não se recorda muito se Ronald frequentava o corredor, raramente o encontrou no corredor. Há outras diretorias no SAAE. Nunca presenciou os diretores indo de sala em sala ver quem está ou não trabalhando. Nunca levou ao conhecimento de Ronald o fato de Fabio não estar trabalhando à tarde. Tinha suas próprias atribuições e não costumava se ater a essas questões para levar ao conhecimento do Ronald. Não sabe apontar especificamente quem sabia dos fatos, mas era notório. Não sabe indicar porque ninguém levou ao conhecimento de Ronald. O cartão manual era preenchido diariamente, às vezes Alcides via mas não ficava prestando atenção. Ronald não ia a sua sala ver se estava preenchendo o cartão. Acredita que não tem como fraudar o sistema magnético. Só responde por si. No final do mês, o sistema gerava um espelho, mas não se lembra se veio só com o magnético. Não havia catraca para entrar no trabalho após passar o cartão magnético, apenas uma porta de vidro. O relógio ficava longe da sala de Ronald, no lado oposto. Não tinha como ele ver quem estava entrando ou saindo, mas nunca notou se Ronald via ou não quem entrava ou saía (fl. 5.716).

A testemunha Silmara Regina Leão de Araújo disse que atualmente é chefe do departamento de administração de pessoal, DAP, no SAAE, desde julho de 2017. Antes desse cargo, era chefe do setor de cadastro de pagamentos e benefícios, também do SAAE, subordinado ao DAP. De janeiro a julho de 2017 era chefe desse setor de cadastros de pagamentos e benefícios. Na época, existia o cartão verde, que era preenchido manualmente a caneta, o cartão mecânico, do relógio de ponto de alavanca, e o relógio eletrônico, através de um cartão com chip que serve de crachá. O setor de cadastros, pagamentos e benefícios só emitia cartão manual sob ordem direta da diretoria geral. Os cartões manuais de Fabio Antunes foram emitidos por ordem direta do diretor geral, ordem direta ao chefe do DAP que passou essa ordem para a depoente. Por padrão, seria cartão eletrônico ou mecânico, mas a diretoria geral mandou que fosse emitido cartão manual para Fabio. A justificativa para a emissão do cartão manual foi dada à Rosângela, à época. A justificativa foi que Fabio não teria um setor definido ainda para prestar serviço. Fabio era lotado na diretoria geral do SAAE. Não ficava na mesma localidade de Fabio, pois ficava na unidade da Camilo Julio. Soube que Fabio ficaria na diretoria geral ou na telemetria, ambas ficavam na Santa Rosália. Telemetria só teria trabalho interno. O diretor geral nunca determinou o cancelamento do cartão manual de Fabio. Fabio tinha também o cartão eletrônico, que funcionava como crachá. Poderia usar o crachá como ponto eletrônico, que é normalmente usado na unidade Santa Rosália. O manual é só se a diretoria mandar. Só havia na unidade da Santa Rosália o ponto eletrônico. Não justificaram para a depoente porque Fabio mantinha o cartão manual mesmo tendo o eletrônico. Para que o funcionário receba o salário, é necessário que o superior hierárquico valide o cartão, principalmente o manual. No caso dos eletrônicos, o superior valida o espelho do cartão. Fabio era comissionado, a carga horária era das 08h às 17h, com intervalo de uma hora para almoço. Telefonistas tem carga horária máxima de seis horas. A ativação do chip do cartão eletrônico é feita quando solicitada. Como Fabio usava um cartão manual, não foi solicitada sua ativação. Poderia ocorrer de o chip não ter sido ativado. Todos os funcionários tem o cartão com identificação, mas somente na unidade de Santa Rosália há o relógio para registro eletrônico. Nas outras unidades, os funcionários tem o crachá mas registram ponto mecânico. Poderia ter ocorrido de não ser ativado o cartão do Fabio. No início, quando Fabio foi admitido, recebeu um cartão e recebia todo final de mês para o mês seguinte. Era o seu setor quem fazia a entrega do cartão. Na época o responsável era o Eduardo, que era do seu setor. O cartão era devolvido no

final do mês. O setor da depoente verificava as marcações para fazer o pagamento. Os assessores tinham cartão, mas não iguais ao do Fabio. Fabio era lotado na diretoria geral, que ficava em Santa Rosália, mas o setor da depoente ficava no centro operacional então não sabe dizer exatamente onde ele ficava, apenas a lotação. Ouviu falar que Fabio trabalhou na telemetria mas não presenciou. Quem assinava os cartões eram o diretor geral. O cartão era entregue ao diretor do SAAE para ser assinado e depois de validado ia para o setor da depoente, não se recorda como, se por malote. Não sabe se Fabio trabalhava a tarde ou de manhã. É concursada há vinte e seis anos, além de ocupar cargo em comissão. Para fazer o pagamento ao funcionário, o setor da depoente precisava ter acesso às portarias de nomeação e exoneração do funcionário. Quanto às portarias de fls. 5.072, 5.073 e 5.074, as assinaturas são de Ronald. Via muitos documentos assinados pelo Ronald e nunca duvidou da assinatura de Ronald nesses documentos. Não tem constrangimento de reportar irregularidade à administração da autarquia, mas pode acontecer com outros funcionários concursados. Não há pagamento de hora extra para comissionados. Na época tinham alguns outros casos de cartões manuais, mas não se lembra quais. Procuradores tinham, Anderson Fornel também. Não sabe dizer se Anderson exercia trabalho externo, mas era mesmo cargo de Fabio. A hipótese de fraude ao cartão magnético é se a pessoa entregou o cartão para outra pessoa passar. Não há fiscalização no ponto, até existem câmeras mas são utilizadas apenas em casos de dúvidas, embora não saiba se a câmera da central está ativa. Acredita que as portarias são assinadas pelo diretor geral. É o DAP que redige a portaria e encaminha ao diretor geral por malote. Não viu o diretor assinando. O documento retornou via malote ao DAP. Vem a via original e com ela dão sequência aos procedimentos de rescisão e exoneração, tiram cópia da original e devolvem esta ao setor de protocolo que tem a guarda das portarias originais. A checagem da assinatura é somente se está com assinatura a caneta, mas não tem como saber se é realmente a assinatura dele. Nunca soube de conversa ou fofoca de que alguém rubricava alguma coisa pelo Ronald. Não foi autorizada por Ronald a assinar documento por ele. Nunca soube de alguém que tivesse sido autorizado por Ronald a assinar documento por ele. Desconhece conversas desse tipo surgidas depois de a promotoria chamar as pessoas para deporem, não sabe de conversas de que alguém assinaria por Ronald quando ele estava muito atarefado ou algo assim (fl. 5.717).

A testemunha Rosângela Dias de Almeida Rodrigues disse que exerce o cargo de oficial de administração e no período de janeiro a julho de 2017 exerceu o cargo de chefe do Departamento de Administração de Pessoal, do DAP. A Silmara era sua subordinada na época e passou a ser sua chefe. Os tipos de ponto que existem são o relógio mecânico, o manual e o eletrônico, que por enquanto só o pessoal da unidade central que usa, da unidade da Pereira da Silva, onde fica a Diretoria Geral. Lá tem o relógio mecânico e o eletrônico. Forneceu seu cartão eletrônico ao Ministério Público para que tirassem cópia, que se encontra à fl. 2.241. Confirma o que disse no Ministério Público de que o procedimento do DAP quando da contratação de funcionário comissionado ou concursado é encaminhado um cartão para registro em relógio mecânico, não é encaminhado cartão manual para ninguém, salvo quando houver determinação da diretoria geral ou eventualmente de alguma diretoria de área. Na época, os crachás eram feitos em São Paulo, então logo que o funcionário entrava ele recebia o mecânico até a confecção do crachá para o ponto eletrônico, no caso dos funcionários que ficam na Pereira da Silva. Tinham também o manual, que era a pedido ou determinação da diretoria, em alguma necessidade. Foi a secretária do Diretor do SAAE, Sandra, que a orientou a emitir cartão manual para Fabio. O setor da depoente fica na Avenida Camilo Julio e na época já era assim. A Sandra Gato deu a orientação por telefone, dizendo que naquele primeiro momento iria registrar o manual, pois ainda estavam identificando a atividade que ele faria e talvez fizesse atividade externa. Entre janeiro e julho de 2017, ninguém solicitou o cancelamento do cartão manual, mesmo depois de ele ter recebido o cartão eletrônico. Ninguém justificou essa ausência de pedido. Não sabe dizer se Fabio foi deslocado para trabalhar no setor de telemetria, pois tal setor ficava na Pereira da Silva à época. O setor da depoente não foi comunicado dessa transferência. Fabio não deve

ter recebido ao mesmo tempo o cartão manual e o eletrônico, pois o segundo era confeccionado em São Paulo. Não sabe se deram a Fabio um cartão mecânico. Nunca solicitaram a troca do cartão manual, em todo o período ele ficou com o manual. Na unidade Santa Rosália, tem os dois tipos de relógio. Todos os funcionários internos da unidade Santa Rosália registravam o ponto no cartão eletrônico. Não questionou o motivo de Fabio ter o cartão manual mesmo prestando serviço interno, pois entendeu que iriam verificar qual seria a atividade dele e que faria atividade externa. No caso do cartão manual, para o funcionário receber o pagamento ele preenche o cartão e o superior imediato assina também. Quem assina é o superior imediato. Não sabia que Fabio estava na telemetria e pelos cadastros o superior direto dele era o Diretor Geral. O setor da depoente nunca foi informado que Fabio foi para a telemetria, essa informação não chegou para a depoente. Funcionário comissionado não recebe hora extra nem pode compensar depois se anotar no cartão. Houve uma exceção em 2017 quando o prefeito pediu que os pontos facultativos fossem compensados, aí nesse caso se fazia uma anotação dos comissionados para a compensação, para que não precisassem trabalhar a mais pois já tinham trabalhado. O setor de cadastro checava se havia assinatura do superior no cartão e se não tivesse assinatura não pagaria o salário. O horário do funcionário era de oito horas com uma hora de almoço. Telefonista a carga horária é de seis horas, todos concursados. Na admissão do funcionário era entregue um cartão para começar o registro. Era entregue mensalmente do centro operacional, por malote, o cartão de ponto e o holerite do mês seguinte. Faziam a distribuição do holerite um dia antes do pagamento e entregavam o cartão do mês seguinte junto. Deixavam com o chefe de cada setor ou com a pessoa encarregada para isso. Esse cartão ia depois para o setor da Silmara, setor de cadastro, pagamento e benefícios, por malote enviado pela diretoria. Os comissionados no SAAE não anotam horário de almoço, só entrada e saída. Na época, além do Fabio, os funcionários que tinham cartão manual eram os procuradores, um engenheiro que fazia fiscalização de obras e alguns funcionários que ficavam em locais distantes, como vigia em caixa d'água. Recebeu uma solicitação verbal da diretoria, através da secretária Sandra Regina Elias Gato, para emissão do cartão manual para Fabio. Confirma seu depoimento perante o Ministério Público. Anderson Fornel também tinha o cartão verde. Não presenciou se Anderson fazia atividade externa pois ficava em outro setor. É condição para pagamento que o cartão verde esteja assinado pelo chefe. Não era a depoente que fazia a verificação da assinatura, era o setor de cadastro. Quando o funcionário era demitido ou exonerado, era levado ao conhecimento da depoente. O documento de fl. 5.072 é uma portaria padrão do SAAE. Quem confeccionava esse documento era o setor da depoente. Essa portaria de fl. 5.072 foi feita pelo setor da depoente e encaminharam à Diretoria Geral por e-mail, onde era impressa e assinada. Em seguida, encaminhavam ao setor da depoente uma cópia e a original ficava guardada no setor de protocolo, na própria unidade Santa Rosália. Teve acesso ao documento original, pois ele volta para o setor da depoente para fazer a publicação no diário oficial, tirar cópia e enviar de volta a original por malote para ser guardada no setor de protocolo. Quem assinou esse documento foi o diretor. Para a depoente, assinatura é dele. Para a depoente, a assinatura nos documentos de fls. 5.073 e 5.074 são do diretor também. Nunca soube se o diretor deu ordem para alguém assinar documentos por ele, nunca recebeu qualquer comando nesse sentido. Na data da portaria de fl. 5.074 já havia sido exonerada e estava saindo de férias então não sabe explicar porque ocorreram duas portarias, talvez a Silmara que entrou em seu lugar saiba dizer melhor. Foi a Silmara quem levantou as verbas rescisórias de Fabio. Não sabe dizer se houve pagamento para Fabio no mês de julho, pois já estava exonerada do cargo e de férias. Não tinha ingerência do diretor nessas questões de pagamentos, seguiam o padrão sem interferências. Nunca ouviu comentários ainda que de passagem sobre o Ronald autorizar outras pessoas a assinarem por ele, mesmo depois de o caso ficar conhecido e o Ministério Público chamar funcionários para deporem (fl. 5.718).

A testemunha Carlos Alberto de Lima Rocco Junior disse que é corregedor geral do município e foi nomeado em início de outubro de 2017, logo após o retorno do

prefeito. É funcionário de carreira da prefeitura. Trabalhou no processo administrativo nº 2017/025.886-7 que investigou a utilização de servidores para serviços particulares, no caso do réu Fabio para a ré Jaqueline, então Vice-Prefeita. Quando chegou à corregedoria, esse procedimento e outro correlato, sobre a utilização de um veículo, já estavam instaurados pelo corregedor anterior. O processo aguardava manifestação da Vice-Prefeita quando assumiu o cargo. Viu que a denúncia partia do prefeito, relacionada a um servidor do SAAE que era usado para serviços particulares pela Vice-Prefeita e seus familiares. Como procedimento investigatório, solicitou à portaria do condomínio onde ela residia informações do controle de acesso de Fabio e se deparou com o registro que gerava uma incompatibilidade com o horário de trabalho dele no SAAE. Pelo que se recorda, pediram um período só de dois meses de início mas depois pediram informações de todo o período de prestação de serviços de Fabio desde a prefeitura. Identificaram que havia vários registros em duplicidade, que em período no qual ele deveria estar trabalhando no SAAE ele havia adentrado ao condomínio. Ele possuía um cartão de registro pessoal. Confirmou com o condomínio que caso fosse identificada a utilização do cartão pessoal por outra pessoa no máximo por duas vezes, o cartão seria bloqueado. Há inclusive procedimento interno do condomínio que prevê multa ao condômino quando da utilização do cartão pessoal por outra pessoa. A investigação abrangeu todo o período em que Fabio trabalhou na municipalidade. Em todo esse período ele ingressava reiteradamente no condomínio, em horário de expediente e dia útil. Havia uma questão relacionada ao ponto facultativo que tinha que ser repostado, por determinação do prefeito, de modo que era rotineiro que os servidores trabalhassem uma hora a mais. Constatavam que Fabio falsificava o horário do cartão de ponto com horas a mais para fazer essa compensação. Pelo que se lembra, Fabio dava respostas evasivas no procedimento, inclusive sobre a utilização do cartão pessoal dele de autorização para entrada no condomínio, dizendo que poderia ter ido com outra pessoa, ou levando de carro. O condomínio não tinha mais as imagens de segurança na época do processo administrativo, mas o procedimento padrão de lá é bloquear o cartão de acesso quando a pessoa que o utiliza não bate com a imagem que há no banco de dados, que aparece para o controlador de acesso quando da utilização do cartão. Pela investigação, concluiu que as respostas evasivas do Fabio não eram verdadeiras. A corregedoria solicitou junto ao SAAE relatórios de atendimentos telefônicos de Fabio junto ao SAAE, são cinco volumes de relatórios que foram enviados ao Ministério Público. Analisaram detalhadamente os relatórios, pois o sistema registrava o horário de início e de conclusão de um chamado, e às vezes se Fabio tinha iniciado um chamado que só se encerrou a tarde, podia constar o nome dele no atendimento. Mas a maioria dos atendimentos em nome do Fabio era no período da manhã. E quando constava o nome dele em atendimentos que fechavam na parte da tarde, eram iniciados na manhã mas encerrados por outra pessoa, talvez utilizando o login de Fabio. As outras constatações evidenciavam que ele não ficava rotineiramente no SAAE na parte da tarde. A defesa escrita de Jaqueline no processo administrativo afirmava que Fabio trabalhava para ela apenas no horário de almoço dele. Teve o cuidado de verificar se esses fatos eram verdadeiros, mas os apontamentos indicavam entrada de Fabio no condomínio com destino à residência dela ou dos pais dela, o que não foi debatido na defesa. A defesa tergiversou um pouco mas não demonstrou a veracidade das alegações. Analisaram os detalhes informados por Jaqueline acerca do itinerário de Fabio durante o horário de almoço e fizeram toda a trajetória no google e em uma hora era absolutamente incompatível, até pelo horário, pois em tese ele sairia do trabalho, ia até a Prefeitura trocar de veículo, ia até a escola OSE Uirapuru pegar o filho de Jaqueline e depois ia até a escola Objetivo Centro, que pelo que se lembra tinha uma diferença de cerca de quarenta minutos de horário de saída de uma escola para a outra, e então levava até o condomínio, sendo que por vezes almoçava naquele local, e depois retornava até a prefeitura para trocar de carro para o dele, particular, e então voltar ao trabalho. Era absolutamente incompatível em uma hora realizar isso, pelo trânsito e pela ferramenta usada. Confirma o que disse no Ministério Público, no sentido de que a corregedoria apurou que Fabio trabalhava no SAAE pela manhã mas se encontrava sempre de sobreaviso, sempre que fosse chamado por ela teria que atendê-la.

Concluíram isso por conta das oitivas realizadas, do servidor Alcides e outras pessoas, que afirmaram que o próprio Fabio dizia isso para as pessoas que trabalhavam no SAAE, falando que permanecia ali porém assim que convocado teria que atender ao chamado da Vice-Prefeita. Essa situação se conectava com outra questão que era a utilização do carro exclusivo da Vice-Prefeita, um veículo Sentra. Esse carro era utilizado mas não se sabia quem era o servidor e houve uma multa mas não foi indicado quem era o condutor, razão pela qual a multa foi dobrada. A SELC, Secretaria de Licitações, acabou identificando que se tratava do Fabio, e Jaqueline acabou explicando que se tratou de um chamado para atender a uma necessidade médica. Chamou a atenção da corregedoria que a multa foi em frente a uma farmácia ao lado da prefeitura, a Droga Raia, e ela estava em busca de um remédio, mas não foi comprado nessa farmácia. Verificaram também que Fabio abasteceu o veículo naquela data, o que não foi coerente pois ele já estava no SAAE. Fabio chegou no SAAE em final de janeiro de 2017. Essa multa, no Nissan Sentra, placas EQP-6000, veículo oficial vinculado ao gabinete da Vice-Prefeita, ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2017, quando Fabio já estava trabalhando formalmente no SAAE. Quando questionaram a Vice-Prefeita sobre o fato de Fabio, funcionário do SAAE, estar dirigindo o veículo oficial do gabinete dela, em horário de expediente, ela apresentou a justificativa de que o encontrou no saguão do Paço e ela pediu que ele a acompanhasse até a farmácia pois ela não estava em condições. Essa justificativa foi contraditória com a versão de Fabio, que afirmou que foi acionado pela Vice-Prefeita por telefone. Jaqueline disse que Fabio estava no Paço e Fabio disse que ela o chamou para estar lá em determinado horário. Sobre a questão da multa, foi instalado um PA autônomo, padrão, pela SELC, que procurou identificar quem era o condutor do veículo. No caso do veículo da Vice-Prefeita, parece que não era o procedimento adotado pela central da frota com relação ao espelho de uso do veículo, mas era um carro que ficava vinculado a ela, inclusive as chaves ficavam com ela. Quando a SELC identificaram que era o veículo de uso exclusivo dela, solicitaram à Vice-Prefeita a identificação do condutor, e como ela não informou, a multa foi dobrada. O procedimento foi feito pela SELC e foi para a corregedoria apenas em momento posterior, então não sabe dizer se ela sonegou propositalmente ou apenas deixou transcorrer o prazo. A sensação que os corregedores tiveram foi que quando Fabio foi nomeado no SAAE, a relação de intimidade entre a Vice-Prefeita e ele permaneceu, tanto é que ela mesma reconhece que ele foi nomeado a pedido dela. Com relação à continuidade da prestação de serviços por ele à Vice-Prefeita e à família, ela não deixou isso evidente mas os corregedores perceberam que ocorria mesmo após ele ir para o SAAE. A corregedoria apurou que Fabio fazia apenas serviços internos no SAAE e identificaram contradições entre as versões de Fabio e Ronald, pois Fabio negava que fazia serviços externos mas Ronald dizia que ele poderia estar em serviços externos. Não chegaram a verificar a razão dessa versão de Ronald. Firmaram posicionamento pela responsabilidade de Ronald a partir da sindicância, pois Ronald assumiu a responsabilidade pela anotação do ponto de Fabio. A corregedoria apurou que Fabio trabalhava no setor de telemetria do SAAE, sob a supervisão do chefe Jaime. Pelo que se recorda, a estrutura da legislação que criou o cargo de Fabio, Oficial de Gabinete I ou II, submete o servidor à diretoria e não ao chefe do setor de telemetria. A justificativa apresentada foi que Fabio estaria ali estrategicamente, como os olhos da diretoria, para ter um feedback do funcionamento dos trabalhos do SAAE. Não acreditaram nessa versão pois as demais evidências demonstravam que Fabio não trabalhava no SAAE na parte da tarde, mas a súmula de atribuições desse cargo é muito vaga então permite alguma flexibilidade. Sobre as portarias de exoneração publicadas no diário oficial, a corregedoria verificou que mesmo após a exoneração, Fabio permaneceu trabalhando e recebeu por alguns dias e em seguida foi feita uma outra portaria para resolver a situação. Segundo Fabio, isso ocorreu porque Ronald tentaria reverter sua exoneração com o prefeito, mas não conseguiu. Não se recorda exatamente se houve incompatibilidade entre a jornada de trabalho de Fabio e a entrada dele no condomínio no período entre as duas portarias de exoneração. O procedimento transcorreu de forma anômala, pois foi instaurado inicialmente para apurar o desvio de conduta de um servidor do SAAE, conforme portaria que delimitou o objeto. Mas a Dra. Elizabeth, da



corregedoria, flexibilizou esse objeto quando mandou a Jaqueline se manifestar em defesa preliminar. Nesse momento, não conheciam a situação do Ronald. Quando concluíram o primeiro relatório e decidiram encaminhá-lo ao Ministério

Público, abriram nova correição para investigar as responsabilidades das chefias, incluindo Jaime e Ronald, a fim de evitar nulidades. No caso de Ronald, que não se submete ao Estatuto dos Servidores, seria para verificar situação de improbidade administrativa ou crime, mas já havia ação judicial proposta, então se perdeu o objeto. Entende que a responsabilidade de Ronald se formou quando ele assumiu a responsabilidade em relação aos pontos. Não havia elemento de conduta infracional da comissão de sindicância, ainda que esta não tenha solicitado todas as informações que a corregedoria considerava necessárias, pois era uma situação complexa. Jaime não exercia superioridade hierárquica a Fabio, o superior hierárquico dele era Ronald. Ficou claro que Jaime não tinha autonomia com relação a Fabio, cujo cargo era estranho ao órgão da telemetria, do qual Jaime era o chefe. Não se recorda qual órgão realizou a autuação de trânsito do veículo oficial da Vice-Prefeita mas acredita que tem nos autos a informação. A competência do órgão que realizou a autuação deveria ter sido questionada em recurso administrativo, mas nem a indicação do condutor foi realizada à época. Continua como corregedor da prefeitura. É corregedor geral e tem conhecimento sobre a estrutura administrativa do município, que é bastante complexa. Realiza as atribuições do corregedor geral. Tem conhecimento de que a Urbes existe e que tem agentes de trânsito. Está nos autos o auto de infração no qual consta o agente e o órgão que emitiu a infração de trânsito. Quem nomeia o presidente da Urbes é o prefeito, quem nomeou o depoente foi o prefeito, quem indicou o depoente foi o prefeito, o cargo é da prefeitura, indicado pelo chefe do executivo. Trabalhou na campanha do prefeito Crespo no segundo turno, no primeiro turno não. Não tem conhecimento que o controle de acesso do condomínio Ibiti do Paço tem divergências, embora tenha acompanhado notícias sobre o assunto nos jornais. Quando tiveram contato com os representantes do condomínio, não se recorda de relato a respeito disso, embora fosse uma situação prejudicial a reconhecer. Não viu, em hipótese alguma, Fabio prestando serviço para a Vice-Prefeita. Não se lembra se a Vice-Prefeita especificamente mencionou se sabia do horário de trabalho de Fabio no SAAE, porém ela sabia o cargo que ele ocupava, até porque reconheceu a indicação dele e sabia que era um cargo de expediente normal, então acredita que ela presumisse que o horário era das oito às cinco. O depoente não refez o trajeto que Fabio fazia, apenas o simulou através do google. Todas as testemunhas ouvidas no processo administrativo tiveram de alguma forma contato presencial com os fatos. Ronald continua trabalhando no SAAE mesmo após a irregularidade apontada contra ele. Nenhuma ação foi tomada por parte da corregedoria pois não tem essa atribuição. Não vê atribuição legal do prefeito para punir Ronald, a não ser a exoneração. Fizeram apuração com relação à funcionária Tatiane Polis. Com relação à questão do diploma envolvendo Tatiane Polis, foi feita pelo corregedor que antecedeu o depoente, Dr. Barata, e já estava concluída quando o depoente assumiu o cargo, inclusive foi o motivador do processo relativo à cassação. Recordar-se que quando ocupou o cargo de corregedor, se não havia sido remetido à Secretaria de Assuntos Jurídicos, foi o próprio depoente quem determinou o encaminhamento para que fosse proposta ação cobrando ressarcimento dos valores do salário dela, essa foi uma das medidas. Existem ainda outras medidas instauradas contra Tatiane Polis, algumas sob sigilo, que é a questão relacionada ao voluntariado e outras que não sabe se pode tratar de forma aberta. É Corregedor Geral do Município e tem cargo de carreira, concursado, bem como é advogado. No processo administrativo, não houve conclusão quanto à responsabilidade de Ronald no sentido de que soubesse da irregularidade antes da determinação do prefeito de exoneração de Fabio. Na realidade, em relação ao Ronald, a corregedoria se posicionou por uma responsabilização, pois havia uma irregularidade, já que o superior hierárquico de Fabio deveria zelar pelas boas práticas de administração. Como ao longo do processo surgiram diversas versões, no sentido de que não era Ronald mas o Jaime o superior hierárquico, concluíram de forma preliminar, pois a corregedoria não esgota o debate, já que não há contraditório e ampla defesa, apontando que havia indícios de prática de improbidade administrativa, crime e

prejuízo ao erário, devido ao não cumprimento da jornada. A corregedoria partiu do pressuposto de que, uma vez que Ronald assumiu a responsabilidade pela anotação do ponto, ele deveria tomar os cuidados necessários, mas não concluíram que ele tinha conhecimento da situação, apenas que, por ser diretor geral, ele seria responsável pelas irregularidades no campo administrativo. As falsificações de assinatura não foram apuradas pela corregedoria, pois não tem estrutura para esse tipo de coisa. Diante da vagueza das atribuições e da natureza do cargo de Fabio, por ser um cargo de assessoramento, em que ele está à disposição do superior, há flexibilidade para a prestação de serviços externos, desde que correlacionada aos serviços prestados pela autarquia. Além da unidade do SAAE na Santa Rosália, há outras unidades do SAAE na cidade. Em tese, Fabio poderia estar na casa de cidadão do bairro para ser os olhos do diretor ali, mas deveria, por prudência, ter sido demonstrada a motivação dessa atuação dele naquele órgão. A corregedoria concluiu que houve falha, ou negligência, no controle de acesso por parte de Ronald. Pelas investigações da corregedoria, verificaram que nenhuma testemunha informou ao Ronald a irregularidade, provavelmente porque o próprio Ronald avocou a responsabilidade em relação ao servidor e, como era uníssono entre as testemunhas, porque o próprio Fabio fazia questão de se apresentar como alguém muito íntimo da Vice-Prefeita, não se sabe se para impedir obstáculos à mobilidade dele ou se para inibir questionamentos. Não ouviu boato nem constatou que Ronald delegava a outro funcionário para assinar documentos por ele. Não chegaram a olhar as assinaturas no sentido de constatar alguma divergência, pois partiram do princípio que os atos administrativos eram pretendidos e foram realizados (fl. 5.719).

A testemunha Rodrigo Fernando Batista Lima disse que trabalha no condomínio Ibiti do Paço. Trabalhou lá de 2008 a 2012 e depois retornou em 2014. Desde de 2014 trabalha lá, sem interrupção. A função é de vigilante, fazendo ronda motorizada pelo condomínio inteiro, de moto ou carro. De janeiro a julho de 2017, fazia ronda motorizada em todas as ruas do condomínio, de moto. Sempre trabalhou em ronda motorizada, no condomínio inteiro, nunca fez trabalho de escritório. Seu horário de trabalho era das 07h às 19h. Conhece o réu Fabio. Fabio é um prestador de serviço antigo lá do condomínio. O depoente e colegas de ronda conheciam a rotina do Fabio no condomínio. Confirma o que disse no Ministério Público, no sentido de que via todos os dias Fabio no condomínio e que ele havia ido ao condomínio todos os dias no ano anterior ao depoimento, inclusive no primeiro semestre de 2017. O depoente trabalhava por escala, na portaria 2, e todo dia, no período da tarde, especificamente no primeiro semestre, via Fabio indo embora. Fabio prestava serviço ora na casa de Jaqueline, ora na casa de Geraldo, pai de Jaqueline. Ele alternava entre as casas. Não sabe dizer se ele ficava mais na casa de quem. Fabio ficava lá dentro das casas. Uma vez viu Fabio trabalhando na casa de um outro morador, não sabe a data mas acredita que por volta em 2014 ou 2015, no ano de 2017 era só na casa de Jaqueline ou Geraldo. Se o depoente constataste que Fabio estaria trabalhando em outra residência, o procedimento padrão da segurança seria bater na casa do morador e informar que o procedimento estava errado pois o funcionário estava usando cartão de outro morador, bem como avisar a administração. Nunca precisou fazer isso, pois nunca viu Fabio trabalhando na casa de outro morador. Usam câmera também para filmar essa situação. Fabio tinha um veículo pick up preta, que ficava parada na casa tanto de Jaqueline como de Geraldo. Fabio tinha um cartão de acesso de prestação de serviço fixo. Existe, por exemplo, o caso de jardineiros, que eram em várias casas, e tem os fixos, que são de algum morador só. Fabio era um funcionário fixo com autorização exclusiva de Geraldo, para prestar serviço para ele e para Jaqueline. Não prestava para mais ninguém. Nunca viu o carro de Fabio parado na frente da casa de nenhum outro morador. Fabio alternava entre as casas e costumava sair do condomínio às 14h, 16h, 17h ou 17h30. Viu algumas vezes Fabio saindo com o Geraldo pela portaria 2, no primeiro semestre de 2017. Isso era de fácil percepção para a equipe de segurança, pois fazia tempo e pegavam amizade com os prestadores de serviço. Cumprimentavam Fabio. Ninguém comentou com o depoente sobre Fabio trabalhando em outra casa e o procedimento de segurança respectivo nunca foi acionado. O depoente ficava na portaria 2 a partir das 14h, e via Fabio

indo embora por aquela portaria. O condomínio tem duas portarias, a 1 próxima da casa de Jaqueline e a 2, próxima da casa de Geraldo. O nome da rua da casa de Jaqueline é Rua Antonio José Matos Correia, que fica perto da portaria 1. O nome da rua de Geraldo é Rua Luis Fernando Valter, que fica perto da portaria 2. De carro deve dar cerca de quatro ou cinco minutos da casa de Jaqueline à casa de Geraldo, considerando o limite de velocidade de 30 km/h. Na parte da tarde, ficava no controle de acesso da portaria 2, pois o movimento era grande principalmente de prestadores de serviço utilizando o cartão. Fabio continua prestando serviços para Jaqueline e para a família dela, todo dia o vê lá. Trabalha fazendo ronda, não fica em guarita, embora já tenha ficado. A partir das 14h, 15h, vai para a portaria 2 por causa do movimento de prestadores de serviço. A ronda motorizada é constante, entra às 07h. Trabalha em regime de 12 por 36 horas, mas na época, em 2017, trabalhava quatro dias por dois de folga. Conseguia ver o horário que Fabio saía do condomínio porque geralmente a partir das 15h ficava na portaria 2, por causa do movimento dos prestadores de serviços, que faziam uso do cartão. Ficava parado ali perto da portaria 2, vendo o movimento dos veículos e os prestadores passarem o cartão. Essa era uma determinação do supervisor de segurança. Era para a partir das 16h ir para a portaria 2, mas se houvesse um movimento grande de prestadores de serviço, deveria ir já a partir das 14h ou 15h, ficando estacionado próximo ao local. Todos os dias em que estava trabalhando, via o Fabio lá, nos dias de folga não o via pois não estava no local. Prestou depoimento na câmara municipal. Não consegue precisar o horário em que Fabio saía, mas era a partir das 14h, 15h, e ele entrava e saía muito do condomínio, saía muito pela portaria 2, via ele saindo. Fabio poderia sair antes das 16h40, pois o cartão lhe dava livre acesso ao condomínio. O acesso ao condomínio quebra raramente. Não tem a memória exata da rotina de todos os prestadores de serviço do Ibiti do Paço, mas tem base e uma noção disso, pois há tempos trabalha lá. Tem vários prestadores de serviços no local que usam cartão fixo. Quando a pessoa ingressa no Ibiti do Paço, não vai conferir onde ele vai. Fabio estava dentro da casa, mas não sabe o que ele fazia lá. Não presumiu nada, apenas disse que Fabio estava lá dentro. O carro de Fabio ficava na frente e ele dentro da casa, mas não sabe o que ele fazia. Já viu Fabio prestar serviço para outro morador, uma vez, antes de 2017, mas não se lembra quem, pois faz tempo. Não sabe se Fabio também prestava esse serviço fora do condomínio. Viu uma vez só Fabio prestar serviço para outra pessoa. Fabio não ia embora em horário específico, mas costumava sair pela portaria 2, voltava e depois ia embora, a partir das 14h. Não sabe o que Fabio fazia, mas já o viu sair pela portaria 2 como motorista, com Geraldo no carro. Não sabe dizer o que Fabio fazia. Viu apenas uma vez ele prestar serviço para outro morador, antes de 2017, e atualmente ele continua prestando serviço para Jaqueline e Geraldo, pois o vê na casa de ambos (fl. 5.720).

A testemunha Jaime Augusto Rossi Farias disse que exerce a função de chefe do setor de rádio, telemetria e call center do SAAE desde 01 de julho de 2016. Trabalha no SAAE há mais tempo, mas na chefia desde essa data, de forma ininterrupta. Era chefe do setor de janeiro a julho de 2017, de forma ininterrupta. O setor de call center ficava na unidade administrativa da diretoria geral, na Avenida Pereira da Silva, e mudou para o Centro Operacional da Avenida Camilo Julio, não se recorda exatamente o período. Entre janeiro e julho de 2017, o setor ficava na Avenida Pereira da Silva. O réu Fabio trabalhou no call center, no 0800, atendendo telefone. Dentro do setor de rádio, telemetria e call center, Fabio fazia apoio no atendimento telefônico. Fabio fazia apenas atividades internas no setor, nenhuma externa em nenhum horário. O primeiro chamado atendido pelo funcionário não é exatamente no primeiro dia de trabalho, pois há um treinamento que leva em torno de uma semana, quinze dias. Fabio chegou ao local no início de março. Não sabe dizer por que Fabio chegou somente em março no setor do depoente, se estava nomeado no SAAE desde janeiro de 2017. Não sabe dizer onde Fabio trabalhou antes de ir para seu setor. Confirma o que disse nos depoimentos do depoente perante a corregedoria e o Ministério Público, no sentido de que Fabio nunca trabalhou na parte da tarde em seu setor, saía por volta de 11h30, 12h, e não voltava mais. Fabio entrava por

volta das 08h, então ficava lá das 08h às 12h, no período em que trabalhou no setor. O depoente dava ao Fabio a orientação do serviço, mas as salas eram separadas. Era chefe do setor. Não dá pra afirmar o horário exato que Fabio fazia todos os dias, mas era o período da manhã, poderia às vezes sair antes do meio dia, mas nunca depois. A carga de trabalho era de oito horas, mas não exatamente das 08h às 17h. Como Fabio entrava às 08h, saíria às 17h. Confirma o que disse no Ministério Público de que Fabio foi encaminhado pessoalmente por Ronald a seu setor, oportunidade na qual Ronald lhe disse que Fabio foi uma indicação política da Vice-Prefeita. Fabio foi designado por Ronald para dar apoio ao atendimento telefônico, pois a demanda é muito grande. Ronald não lhe deu orientação quanto à carga horária de Fabio, apenas disse que Fabio daria um apoio no 0800. Ronald não falou do horário de trabalho de Fabio e o depoente não comunicou a Ronald sobre Fabio ficar somente na parte da manhã. Ronald não mencionou por quanto tempo Fabio daria apoio por dia no 0800, mas ele ficava apenas quatro horas. Não foi o depoente quem definiu o horário de quatro horas para Fabio. No entendimento do depoente, o cargo de Fabio era de oficial de gabinete, então ele estava em seu setor, mas não era de seu setor, não foi feita uma portaria designando ele para o setor. Todos os funcionários do depoente tem carga horária de seis horas. O restante das horas, Fabio poderia estar fazendo serviços relativos ao gabinete, à Vice-Prefeita. No entendimento do depoente, depois que Fabio saía de seu setor ele ia prestar serviços para a Vice-Prefeita ou para Ronald. Ronald não ordenou que o depoente ficasse responsável por Fabio na parte da manhã, apenas o designou para dar apoio no atendimento telefônico no local. Fabio ficava quatro horas ajudando no setor de atendimento telefônico, mas não sabe o que ele fazia na parte da tarde, pois ele não era do setor de rádio e telemetria. Não havia formalidade nisso. Fabio era Oficial de Gabinete e ficava quatro horas no setor do depoente e depois fazendo outras atribuições com a diretoria geral, inauguração de obras, serviços com a vice, serviços oficiais, totalmente pertinentes. Acha pertinente que comissionados sejam convocados para serviços oficiais como inaugurações de obra. Ninguém lhe falou que no período da tarde Fabio voltaria à diretoria geral para prestar serviço. O depoente só se importava com o apoio que Fabio prestava no setor, que era dificultoso. Os funcionários do setor de rádio trabalham seis horas. Fabio ficava na parte da manhã como apoio. O depoente não era chefe de Fabio, pois este apenas ajudava no setor e o resto do horário de trabalho ele cumpriria onde a diretoria designasse. Assina os cartões de seus funcionários, mas o chefe de Fabio não era o depoente, então os cartões não vinham para que assinasse. Fabio não era de seu setor, apenas estava lá como apoio. A chefe do RH deve ter deposto e explicado a situação. Não sabe pelo organograma quem era o chefe de Fabio, mas não era o depoente. Confirma o que disse na corregedoria geral, no sentido de que não se considerava chefe de Fabio, pois não assinava, não tinha controle nem tinha acesso ao ponto dele. Não via o cartão de Fabio pois não era chefe dele. Fabio apenas estava em seu setor, mas não era seu funcionário. Não dava ordens a Fabio, apenas orientação. Fabio nunca descumpriu orientações, sempre trabalhou bem e sempre foi muito educado. Não sabia que Fabio tinha cartão de ponto manual, achava que ele tinha cartão eletrônico. Só teve conhecimento dos cartões verdes quando a Cristina Palma lhe apresentou. Só no Ministério Público teve conhecimento que Fabio tinha cartão manual, desconhecia completamente essa situação. Todos os funcionários do setor tem cartão eletrônico, inclusive o depoente, já que têm serviço interno. Sabia que Fabio trabalhava no período da manhã no seu setor e que depois ele ia buscar os filhos da Vice-Prefeita, no horário de almoço, e não retornava mais. O depoente não questionava o que ele fazia na parte da tarde. Nunca soube o que Fabio fazia a tarde. Ninguém nunca lhe falou se Fabio trabalhava em outro setor do SAAE na parte da tarde. Soube que Fabio não trabalhava a tarde somente quando ele foi mandado embora. Ronald nunca perguntou ao depoente como era o desempenho de Fabio na função no setor de rádio, nunca conversaram sobre isso. Em nenhum momento esteve com Ronald, especialmente antes de depor, para que fosse orientado sobre seu depoimento. Entrava no trabalho entre 07h, 08h, até 20h, 19h, dependendo do dia. O setor do depoente trabalha vinte e quatro horas ininterruptas. O setor de telemetria faz a distribuição da água. O setor de rádio faz a distribuição do

serviço de manutenção, após reclamação de retorno de esgoto, falta de água, vazamento, entrar no call center. O call center é vinte e quatro horas, então o depoente não tem um horário exato e quando sai do trabalho ainda fica disponível por whatsapp, pois o serviço é ininterrupto. O depoente é comissionado, mas é de carreira, e coordena esses três setores. Tem que ver o organograma para saber a quem exatamente Fabio teria que responder. Não sabe quem fazia o controle de frequência de Fabio. Dentro do setor do depoente, Fabio atendia telefone, pois os demais setores eram muito técnicos, como o de telemetria. Não sofreu processo disciplinar. Prestou depoimento na câmara municipal. Foi a primeira vez que teve um funcionário que a política enfiou para trabalhar em seu setor (fl. 5.721).

A ré Jaqueline juntou documentos (fls. 5.768/5.786).

Determinou-se a redistribuição dos autos ao E. TJ/SP, ante ao fato de a ré Jaqueline ter assumido o cargo de Prefeita Municipal de Sorocaba (fl. 5.795).

A ré Jaqueline juntou documentos (fls. 5.819/5.821).

Sobreveio r. decisão do Exmo. Des. Relator determinando o desmembramento do feito com relação aos réus Fabio e Ronald, ante o foro por prerrogativa de função da ré Jaqueline (fls. 6.092/6.093).

Sobreveio informação de decisão proferida pelo E. TJ/SP declinando da competência por foro de prerrogativa de função com relação à ré Jaqueline (fl. 6.098).

Em audiência realizada em carta de ordem expedida pelo E. TJ/SP em data anterior à declinação da competência, foi ouvida uma testemunha de acusação.

A testemunha Eleomar Gusmão disse que trabalha no setor de segurança do condomínio Ibiti do Paço, como supervisor de segurança. Trabalha há mais ou menos vinte anos no condomínio. Trabalhava lá de janeiro a julho de 2017. Os moradores tem seu cartão de acesso, prestadores de serviço tem cartão de acesso requeridos pelos moradores, e também os visitantes. Tudo através de cartão de acesso. Há diferença operacional no acesso entre prestadores fixos e eventuais. O acesso do morador tem o local exclusivo e o acesso do prestador de serviço é diferente. Quando era identificado pela segurança que um prestador de serviço fixo, autorizado por um morador, ia prestar serviço para outro morador, era informado à administração para providências. O cartão é dado pela administração para o prestador ir à casa de um morador, para ele ir à casa de outro morador, este tem que autorizar. Conhece o réu Fabio, que tinha um cartão de acesso de entrada e saída como prestador de serviços fixo. Fabio sempre teve carro, mas não se lembra o modelo. Os carros dos moradores são registrados. O dos prestadores de serviço é registrado apenas na primeira vez que ele entra, mas não a cada vez, então se ele entrar com carros diferentes não há registro, já que o cartão dá acesso direto. Não pode dizer com exatidão se Fabio estava todos os dias no condomínio, mas o via às vezes lá. Os acessos de Fabio devem constar do relatório de acesso ao condomínio. Não pode dizer com exatidão que Fabio estava sempre na casa de Geraldo ou Jaqueline, mas às vezes o via ali na frente, sem saber o que ele fazia lá. O depoente saía pouco da sala de segurança, apenas ia até as portarias. Quem observa onde o prestador vai é o funcionário da ronda. Geraldo e Jaqueline moram no condomínio, em residências diversas. Não se lembra se Fabio prestava serviço para outros condôminos. O acesso dele era para o morador designado, informação que consta no relatório de acesso. Nunca prestou atenção para onde Fabio ia. Dependendo do número de obras do condomínio, o número de cartões fixo de acesso varia, pois em geral funcionários de obras usam cartões de acesso fixo. Atualmente é bem menor o número de obras no condomínio do que no início. Geralmente os cartões fixos é em número menor do que o de visitantes. Se o vigilante da ronda encontrasse um funcionário com cartão de um morador em outra residência, era informado ao morador para que fossem tomadas as providências e isso por vezes era informado ao depoente. Acredita que os vigilantes de ronda conheciam

a rotina de Fabio no condomínio, pois estão sempre passando em todas as ruas. Geraldo mora na avenida da portaria 2 e Jaqueline mora em outra rua, distante, do lado oposto. Jaqueline mora mais próximo da portaria 1. Há duas portarias no condomínio. A portaria 1 tem três acessos de entrada e dois de saída e a portaria 2 tem dois acessos de entrada e dois de saída. A velocidade máxima de veículos dentro do condomínio é de 30 km/h. Não sabe com exatidão quanto tempo levaria da casa de Geraldo para a casa de Jaqueline. O prestador de serviço com cartão fixo não era acompanhado até o local por algum vigilante, a não ser que não soubesse o itinerário ou o morador solicitasse. Há mais de mil e quinhentas residências e cerca de seis mil moradores. O prestador de serviços pode ir ao local de trabalho, se for localizado em outro local ele era questionado. É possível que o prestador de serviços esteja em outro local, embora não fosse permitido. Não se recorda há quanto tempo Fabio frequentava o condomínio Ibiti do Paço. Nunca viu Fabio dirigindo veículo oficial no condomínio. As vezes que viu Fabio foi dentro do horário do expediente. Nunca adentrou a casa de Jaqueline ou de Geraldo, apenas passava e via Fabio em frente à casa de Geraldo. Já o viu lá na hora do almoço e fora da hora do almoço também. De uns dois, três anos para cá tem gerador então não dá defeito no controle de acesso. O relatório de entrada e saída detecta o acesso, a não ser que tenha faltado energia. Antes de ter o gerador no condomínio, poderia acontecer isso se faltasse energia. Se der problema no acesso, tem o TI para sanar o mais rápido possível. O morador entra por qualquer lugar, não precisa ser pela própria cancela do morador, se estiver com problema. Se alguma estiver com problema, ela é isolada e a pessoa é direcionada para a que está funcionando. Já tiveram problemas de furto no condomínio. Não faz ronda, apenas às vezes saía da sala de segurança e aí via o Fabio, vez ou outra de manhã ou a tarde. Não o via diariamente, pois não o procurava ou saía em ronda. O sistema de acesso registra entrada e saída de moradores. As saídas e entradas são registradas, exceto quando eventualmente tivesse algum problema de energia, mas depois que foi colocado gerador, não houve mais esse problema. Os geradores foram colocados em 2017 ou 2018, não sabe dizer a data certa (fl. 6.112).

Foi designada audiência de instrução em continuidade (fls. 6.142/6.143).

A ré Jaqueline pleiteou a realização de audiência na forma presencial, em detrimento da forma virtual determinada (fls. 6.146/6.149), tendo sido indeferido o pedido (fls. 6.153/6.154).

O réu Fabio pleiteou a conversão da audiência virtual em audiência presencial (fls. 6.281/6.285), tendo sido redesignada a audiência (fl. 6.288).

Sobreveio V. Acórdão afastando a competência originária do E. TJ/SP em decorrência do afastamento do foro por prerrogativa de função da ré Jaqueline (fls. 6.352/6.355).

Foram juntadas as certidões de antecedentes criminais dos réus (fls. 6.386, 6.387/6.388 e 6.389/6.390).

O réu Ronald juntou parecer de assistente técnico (fls. 6.391/6.479).

Em audiência em continuação, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma delas Eleomar Gusmão, em oitiva repetida considerando a primeira ter ocorrido por ocasião da carta de ordem em processo desmembrado, e seis testemunhas de defesa (fls. 6.480/6.481).

A testemunha Diogo Alexandre de Brito disse que trabalhou no condomínio Ibiti do Paço de final 2016 ou início 2017 até 2019, como líder de segurança. Sua função era liderar a equipe, fazer rondas e auxiliar equipes de ronda, portaria e tinha acesso a tudo. Andava com a viatura da empresa, passando em todas as ruas, quadras, portarias e condomínio inteiro. Era para ficar atento ao movimento e coisas fora do

comum. Nunca ficou na parte administrativa, sempre na função de ronda motorizada. Tinha acesso a todos os setores, o Ibiti tem duas portarias. Trabalhava das 07h às 19h, sempre nesse horário. Conheceu o réu Fabio lá no condomínio, como funcionário do senhor Geraldo, pai de Jaqueline. Conseguia visualizar o carro de Fabio, em geral próximo à casa de Geraldo, na avenida principal da portaria 2. Via o carro de Fabio praticamente todos os dias no condomínio, uma Fiorino preta, sempre esse carro com ele. Só viu Fábio com outro carro quando era o carro do senhor Geraldo, cujo modelo não se lembra. Presenciou algumas vezes ele saindo com seu Geraldo e família no carro. O carro de Fabio ficava umas duas casas para baixo da casa de seu Geraldo ou às vezes até no recuo da casa de Geraldo. Nunca viu Fabio em frente a alguma outra residência. Sabia que Fabio prestava serviços para senhor Geraldo. Nunca soube que ele prestasse serviços para outra pessoa. Nunca presenciou Fabio prestando serviços para Jaqueline nem viu o carro dele em frente à casa dela. Geraldo e Jaqueline moram longe um da outra, o primeiro na avenida da portaria 2, e a Dra. Jaqueline duas quadras depois da portaria 1. Fabio ficava bastante tempo lá, viam o carro dele sempre, mas ele mesmo viam pouco, pois não ficavam bastante tempo na mesma rua, passavam de hora em hora então o viam quando saía. Fabio tinha um cartão de acesso, pelo que se lembra, fornecido pelo morador. O cartão era fixo. O cartão provisório tem que ser devolvido no dia, e o fixo fica com o prestador de serviço. Não sabe quem forneceu a autorização especial, mas a única pessoa à qual ele tinha acesso para entrar era o senhor Geraldo. Esse cartão especial só permitia a Fabio prestar serviço em outra residência se ele fosse de má índole, e a vigilância estava atenta a isso. Relatavam isso em livro. Se a ronda percebesse que ele estava em local diverso, era relatado para o depoente ou para a administração. O morador seria advertido para que ficasse registrado no cartão outra autorização de acesso. Não se lembra de ter feito algo assim em relação a Fabio. Trabalhava terceirizado no condomínio, era uma empresa rígida. A maioria dos prestadores de serviço era eventual, poucos eram fixos. O cartão fixo permanecia com o prestador e tinha validade de seis meses, devendo ser renovado. Era bem reduzido o número de fixos, era mais para empregada doméstica, prestadores que entravam todo dia, para evitar filas. A velocidade máxima interna era de 30 km/h e alguns pontos 20 km/h. De uma portaria à outra gastaria uns dois ou três minutos, pois era um trajeto curto, separado por duas avenidas. A escala do depoente era dia sim, dia não, mas via o Fabio umas duas ou três vezes por semana, conforme sua escala. Viam mais o carro de Fabio, do que Fabio mesmo. Só com os controles do acesso para saber os horários de entrada e saída de Fabio. Chegou a ver Fabio dirigindo o carro de Geraldo, era em horário de trabalho e dia útil. Não sabe informar exatamente o dia que viu Fabio a tarde no condomínio, pois não se recorda. Não se recorda de ter havido furtos no condomínio em sua época. Antes de depor em juízo, conversou com o promotor José Julio, que lhe fez perguntas. A única coisa que via Fabio fazendo era dirigir o carro de Geraldo algumas vezes, como motorista. Fazia serviço de pintura na casa do senhor Geraldo. Presenciou algumas vezes ele fazendo pintura. Isso foi no período de 2017 a 2019. Desconhece se Fabio prestava serviços a outros moradores no condomínio. Não poderia um funcionário de Fabio ter acesso ao condomínio, pois o cadastro era dele. Não viu Fabio fora do condomínio, pois seu local de trabalho era lá. Há possibilidade de falhas no cartão, mas é meio difícil pois ele teria que entrar passando pelo sistema de câmeras, controladores de acesso e o sistema acusaria se fosse outra pessoa que não a do cadastro e a vigilância seria acionada. A questão de o controle de acesso não informar com exatidão se houve saída ou entrada de alguém é relacionada à parte do TI e está sujeita a erros. Era responsável pela segurança, não pela parte de informática. Quem tinha acesso a controle de acesso e saída era outra pessoa. Viu o Fabio dentro da casa do senhor Geraldo, não de Jaqueline. Viu Fabio em frente à casa de Geraldo fazendo pintura, jardinagem. Isso foi em dia de semana e fim de semana. Não tem certeza do horário e que dia semana exatamente. Não viu Fabio dentro da residência de Jaqueline e de Geraldo. Fazia ronda motorizada, com a viatura da empresa, carro. Não fazia ronda com motocicleta. Seu horário de trabalho era das 07h às 19h, só diurno. Trabalhou noturno apenas há muito tempo, quando trabalhou a primeira vez lá. Sua escala era de 12 por 36, trabalhava dia sim, dia não. Sua função era líder de segurança.

Durante seu plantão, comandava os seguranças e acima dele era o senhor Gusmão. Fazia ronda de hora em hora. Quando não estava na ronda, ficava no prédio de administração, na sala de segurança.

A testemunha Eleomar Gusmão disse que trabalha no condomínio Ibiti do Paço desde 1999, porém ficou fora um período no ano de 2017. Sua função é supervisor de segurança, com horário de trabalho das 07h às 19h. Entrada e saída do condomínio ocorre por cartão de aproximação, caso o proprietário tenha um funcionário que ele queira que tenha acesso à residência com assiduidade, é feito um cartão de acesso fixo. Para visitantes era um cartão provisório. Havia cartão provisório com validade de alguns dias ou meses, sob autorização especial. Não se lembra que tipo de cartão o réu Fabio tinha, mas ele tinha um cartão de acesso. Os cartões de acesso são feitos pela administração sob solicitação do condômino, e o depoente trabalha em terceirizada. Existe uma listagem em que consta o acesso do prestador, se é fixo ou temporário. O cartão fixo permite acesso a apenas uma residência, caso o prestador vá para outra residência e seja localizado pelo segurança, ele será convidado para permanecer no local designado e o morador orientado para não fazer mais isso. Caso uma pessoa estranha use o cartão do morador para entrar ou sair do condomínio, é feito o bloqueio do cartão para que o morador vá até a portaria entender o ocorrido, podendo ser notificado e multado em reincidência. Conheceu o réu Fabio. Geralmente via Fabio na casa do seu Geraldo, quando passava com a viatura, de vez em quando, pois não costuma fazer ronda. Não sabe o que Fabio fazia. Não se lembra sobre o carro de Fabio. É difícil saber se Fabio ingressava no condomínio todos os dias, pois o depoente nem sempre fazia rondas, ficava mais na sala. Quem poderia informar isso seria os rondas, ou os relatórios de acesso. Não se lembra do carro de Fabio. Chegou a ver Fabio apenas na casa de Geraldo, nunca o viu na casa de Jaqueline. Não tem conhecimento se Fabio prestou serviço para outros condôminos. Conheceu Fábio mais recentemente, não nessa época em 2017. A vigilância tomaria providências se visse Fabio prestando serviço em outra residência que não a casa designada no cartão. Sabe onde são as residências de Geraldo e Jaqueline. As casas são um pouco distantes, a de Geraldo fica próximo da portaria 2 e a de Jaqueline perto da portaria 1, por volta de mil metros de distância. O limite de velocidade do condomínio é no máximo 20 km/h, mas para vigilância é menos, por orientação verbal. Acredita que levaria uns dois, três minutos da casa de Geraldo à casa de Jaqueline. Na época, poderiam ocorrer problemas no sistema, que era arcaico, principalmente na saída, e a saída era liberada manualmente então não registrava. Atualmente, o sistema já mudou. Antigamente poderia acontecer isso sim de não registrar a saída com qualquer tipo de cartão. Nunca viu Jaqueline dando ordens para Fabio no condomínio. Não viu Fabio na casa de Jaqueline, apenas na casa do senhor Geraldo. Não tem conhecimento se outros moradores contrataram Fabio, pois não era quem fazia a fiscalização. Se ele trabalhasse em outra residência, ele poderia fazer isso sem que a segurança visse, já que poderia ser no interior da casa. Esse trabalho seria feito apenas clandestinamente, no caso. Não é qualquer pessoa que pode usar o cartão de outra. É possível que o filho de uma pessoa usasse o cartão de outra pessoa. Trabalha de segunda a sexta. O condomínio é dividido em quatro setores e em casa setor fica um ronda, sendo que apenas vai até outro setor quando há algum problema, quando algum dos rondas não pode por exemplo acompanhar alguém em seu próprio setor. Durante o almoço ou a janta, é feita cobertura de setor por ronda mais próximo. Essas coberturas são automáticas, no caso de janta. Quando há uma visita e o morador não atende o interfone, o ronda vai até o local, acionado pela portaria. É a portaria que chama o ronda para cobrir o outro quando o ronda do setor estiver ocupado. Diogo de Brito atuou como líder e ficava na viatura, mas como ronda de moto ele atuou em vários setores. Não há ronda fixo por setor, a cada dia ele pode ser designado para setores diferentes, mas como líder ele faz a ronda por todo o condomínio se quiser.

A testemunha Valdir Roberto da Silva disse que é vizinho da ré Jaqueline. Conhece Jaqueline. Conhece o réu Fabio. Fabio prestou serviço para o depoente antes de 2017, mas depois disso não mais. Até essa época Fabio prestava serviços para outros



moradores, depois não sabe. Em 2016 e 2017, não permanecia na casa todos os dias, por conta de uma reforma e depois um câncer, então costumava ir na parte da parte mas nem todo dia ao local. Nunca viu Fabio prestando serviços para Jaqueline, na casa dela. Via o carro estacionado em frente à casa da Jaqueline ou do pai dela, vez ou outra, na parte do final da tarde. Quem tinha cartão de acesso passava pela portaria, desde que tivesse o cartão. Não se recorda quando Fabio trabalhou no condomínio. Para o depoente, Fabio trabalhou em 2013, 2014, bem antes de 2017. Fabio trabalhou para outra na mesma época que trabalhou para o depoente, mas não viu se em 2017 ele o fazia. O depoente não residia no condomínio entre 2017, 2018, mas ia ao local.

A testemunha Débora Vicente de Melo disse que conhece o réu Fabio. Fabio prestava serviço para outros moradores no Ibiti do Paço. Ele fazia serviços gerais, como consertos de torneira, cano. Ele buscava os filhos da Jaqueline na escola, mas não era todo dia. Ele chegava meio dia e meia, por aí. Depois que Fabio entregava os filhos de Jaqueline, ele deixava lá e saía. Fabio não voltava depois.

A testemunha Deuseline Montenegro Franceschini disse que Fabio lhe prestou serviços e é vizinha de Jaqueline. Pelo que se lembra, acredita que Fabio prestou serviços várias vezes para a depoente em 2017, mas não só nesse ano. Fabio pintou o fundo, muros e fez paredes em sua casa, que é bem grande, passava massa corrida. Toda vez que precisava de um serviço contratava o Fabio. Conheceu Fabio através da vizinha de frente à sua casa, chamada Vanda. Foi Vanda quem indicou o Fabio, pois a depoente precisava de serviços gerais na casa. Na época não sabia se Fabio prestava serviços para outros condôminos, mas depois, por causa do processo, soube de outras pessoas, como Valdir. A depoente trabalha o dia todo fora e sai muito cedo e pedia que Fabio fosse à sua casa na hora que voltava, umas 16h30, 17h, ou em finais de semana também, pois o serviço costumava ser feito em etapas. Fabio não tinha ajudante quando trabalhou em sua casa.

A testemunha Sandra Regina Elias Gato disse que trabalhou com Ronald no SAAE, tendo sido sua secretária. Respondeu que ainda é funcionária do SAAE, tendo começado em 1985. Conheceu a pessoa de Ronald quando ele assumiu a diretoria do SAAE. Acredita que ele tenha assumido a diretoria em 2017, mas não tem certeza. Questionada acerca da dinâmica do SAAE, das atribuições de Ronald e das próprias atribuições, bem como de qual seria sua relação direta com ela, disse que Ronald chegou ao SAAE para ser diretor geral e comandar toda a autarquia. A depoente disse que, à época, já se encontrava no gabinete da diretoria geral, tendo lá permanecido, auxiliando Ronald nas atividades pertinentes ao SAAE. Mostrou as estruturas, apresentou os outros diretores componentes, os funcionários que iriam tratar diretamente com ele, explicando que seriam chefes de setores e departamentos. Disse que não soube de uma reunião realizada por Ronald para admissão de novos funcionários no SAAE. Disse que conheceu a pessoa de Fábio, quando ele começou a trabalhar na autarquia. Disse que isso foi logo na primeira administração do Sr. Ronald e do Prefeito Crespo. Sobre a admissão de Fábio, explicou que, normalmente, trata-se de cargo comissionado, sendo da competência do Prefeito indicar para qual secretaria essas pessoas vão trabalhar e, administrativamente, são nomeados pelo diretor geral do SAAE, que é o gestor, por meio de Portaria. Confirmou que todas as admissões no SAAE para cargos comissionados são assinadas pelo diretor geral, que, à época, era o Sr. Ronald. Confirmou que, especificamente quanto a Fabio, teria visto Ronald assinar a Portaria de admissão, porque todos os documentos que o diretor geral do SAAE assina, passavam pelas mãos da depoente. Explica a depoente que levava até o diretor, aguardava a assinatura e, posteriormente, encaminhava ao setor competente. Disse que as Portarias iam para o RH para que fossem feitas as publicações. Confirmou que quanto às exonerações, o procedimento era o mesmo, afirmando que o diretor nomeia e exonera. Confirmou que isso se deu no caso específico de Fábio. Disse que foi Ronald quem assinou a exoneração. Não se recorda de ter levado a Portaria de Exoneração de Fábio para Ronald assinar, porque hoje já não trabalha mais na diretoria geral. Não se recorda se na época da exoneração estava lá. Não

ouviu nenhum comentário de Ronald no sentido de que ele iria exonerar Fábio. Questionada acerca de quais os tipos de cartões de pontos existiriam no SAAE, disse que em 2017 havia o cartão feito através de crachá, digital, também o cartão de ponto eletrônico, que era o cartão de papelão que se colocava no relógio, ou à manivela ou digital. Havia, para as pessoas que precisavam se locomover, não ficando o tempo todo dentro da autarquia, o cartão manual. Com relação a esse tipo de cartão, o próprio funcionário registraria, de próprio punho, os horários em que entrou em serviço, saiu ou foi almoçar. Diversos funcionários possuíam esse cartão, que se tratava de uma prática muito usual dentro do SAAE, mas atualmente não existe mais. Antes de 2017, essa prática era usual, presenciou a entrega desses cartões a diversos funcionários e houve a diminuição com o decorrer do tempo. Havia unidades nas quais não dava para colocar relógio ponto. E com o decorrer do tempo houve a diminuição. Ainda havia essa prática, com relação aos funcionários que viviam em trânsito. O critério para esse cartão, era, como exemplo, procurador do SAAE que tem uma audiência às oito horas da manhã, para ele ir até o SAAE, registrar o ponto dele, para ele vir pro Fórum, ele iria chegar atrasado. Ele tinha esse cartão para registrar, de próprio punho, que, em determinado dia, havia estado no Fórum. Cita, ainda, um exemplo do Engenheiro que está em sua casa dormindo e ocorre o estouro de uma adutora, ele não precisa ir até o SAAE para registrar o ponto. O cartão é o controle para que o RH faça os pagamentos. Questionada sobre quem escolheria o cartão para cada funcionário, assim que entrava no SAAE, disse que isso dependeria de cada diretoria e conforme a necessidade. No caso do engenheiro, seria o diretor de água ou chefe de departamento, que faria a solicitação junto ao RH. Disse que depende do local no qual o funcionário irá trabalhar e qual atividade. A depender do setor para o qual o funcionário prestar serviços, o chefe irá delegar uma função, por exemplo, para o engenheiro, sendo que vai solicitar um cartão verde, porque vai trabalhar em uma represa. Lá não há relógio de ponto e seria necessário esse cartão, solicitado conforme a necessidade e o serviço que o funcionário vai desenvolver. Quem determina o uso do cartão é o chefe direto. Questionada sobre quem seria o chefe direito de Fábio, disse que, quando ele entrou, não contava com uma função definida, assim como outros oficiais de gabinete, como o Sr. Fornel. Eles começaram conhecendo o SAAE, para que depois fosse verificado o local que precisaria de ajuda para que eles fossem colocados. Como eles precisavam ir à Prefeitura, ou à Câmara, ou in loco ver um serviço, a própria depoente sugeriu que ele tivesse um cartão verde, para que fosse controlado seu ponto, porque ele não tinha, em algumas ocasiões, tempo para registrar o ponto e estava dando problema na folha de pagamento dele. Disse que foi uma maneira encontrada para que fosse regularizado seu ponto para pagamento e para facilitar os serviços que deveria prestar ao SAAE. O responsável direto pelas atividades de Fábio no SAAE era a pessoa de Jaime. Questionado se Jaime teria solicitado esse cartão ou se foi constatada a necessidade pela inconsistência do ponto, disse que pela inconsistência do ponto. Respondeu afirmativamente que o RH teria sinalizado. Questionada sobre as disposições físicas do SAAE, disse que o SAAE é como uma escola. Disse que foi uma escola, tratando-se de um prédio térreo, cheio de salas, todas fechadas, como se fossem salas de aulas. O Sr. Ronald não ficava próximo de onde Fábio ficava, eram prédios separados, na verdade se tratava do mesmo prédio que passara por adaptações, de forma que houve adaptação para vários galpões. Ficava próxima da entrada da portaria e Fábio ficava no meio do prédio. No final, havia o atendimento, que dava para outra rua. Havia três blocos de prédio. Ficava no início, o Sr. Fábio ficava no meio, no setor de Rádio e Telemetria. Sob a diretoria de Ronald, havia uma média de duzentos funcionários, em Santa Rosália. Respondeu negativamente ao questionamento acerca de Ronald controlar a atividade cotidiana desses duzentos funcionários. Não seria incumbência dele cuidar de todos os funcionários, pois abaixo do diretor geral, existem as outras diretorias, que são os operacionais, administrativos, jurídico, então cada um tem essa incumbência. Os que se reportavam diretamente ao diretor geral seriam os diretores de cada área. Como Fábio estava subordinado a Jaime, na sala de Rádio, o Jaime teria que reportar a Ronald eventual irregularidade na prestação de serviço por parte dele, verbalmente, por e-mail, alguma coisa parecida. O ponto, no SAAE, ficava localizado

no corredor do meio, no meio do prédio. Ronald não tinha a incumbência de fiscalizar o ponto ou olhar os funcionários que estariam batendo o ponto. Ronald tinha diversas atividades externas, como reuniões na Prefeitura ou outras Secretarias ou até fora da cidade, a depender do serviço que precisasse prestar e que fosse relacionado ao SAAE. Isso era frequente. Principalmente nessa época, na qual ocorreu o rompimento da adutora, Ronald passava mais tempo lá do que no gabinete. Logo que Ronald entrou, houve o rompimento da adutora desta cidade, um deslizamento com rompimento na represa de Itupararanga. A cidade ficou vários dias sem água, tendo tido a necessidade de um mutirão, para que a cidade fosse abastecida com caminhão pipa, as unidades emergenciais. Isso era novidade para Ronald, já que estava iniciando na autarquia. Ronald estava assustado com tudo aquilo que estava acontecendo, bem como o volume de serviço, que triplicou na ocasião. Tudo precisou ser emergencial, como compras de materiais, atendimentos a hospitais, escolas. Houve esse momento na entrada. Brincou com Ronald dizendo "aqui tem estreia, ninguém passa aqui sem estreia". Foi tudo meio atropelado pela questão da necessidade do momento. O cartão de ponto manual de Fábio era validado por Ronald, porque os oficiais de gabinete, dentro do organograma, eram vinculados ao gabinete do diretor geral. Fábio preenchia, diariamente, os horários que cumpria, depois a depoente encaminhava a Ronald, que assinava e, posteriormente, a depoente levava ao RH para que seu pagamento fosse efetivado. Para que não houvesse a assinatura do ponto manual pela diretoria, o funcionário não deveria estar lotado, segundo o organograma, na diretoria geral. Deveria estar lotado em outra diretoria. A exemplo dos engenheiros. Quem validava os cartões dos engenheiros era o diretor da água. Quanto a esses, não precisavam ser validados por Ronald. Para que Ronald não validasse seria necessário que chegasse alguma informação de que o preenchimento manual estava incorreto. Hoje, registra-se o ponto mediante cartão magnético, não existindo mais o cartão verde. No final do mês o RH faz a impressão de todos os dias nos quais a depoente registrou seu cartão. Consta todo o histórico, se chegou atrasada, se faltou... Há justificativas, sendo que pode assinar concordando com aquilo ou se justificar quanto às inconsistências, como são chamadas. Em seguida, seu diretor assina, concordando. Caso ele não concorde, ele não assina e a depoente tem que dar explicações. Dessa mesma forma ocorria com relação ao cartão verde. No caso de Fábio, não ficou sabendo que tenha sido levado ao conhecimento de Ronald algum descumprimento por parte do funcionário, que o levaria a não validar o ponto. Levava os documentos para Ronald

assinar e já presenciou, por várias vezes, divergências quanto à assinatura de Ronald. São feitas desapropriações diárias para a passagem de água, esgoto ou drenagem, há necessidade de constar da escritura. Trata-se de um documento com obrigatoriedade de reconhecimento de firma em cartório. Inúmeras vezes precisou providenciar um cartão novo junto ao cartório, com uma nova assinatura, porque a atual não batia com a assinatura que constava no cartório. Chegou a tomar ciência de cheques que foram devolvidos pelo banco porque a assinatura não batia. Levava cerca de duzentos ou trezentos documentos por dia para Ronald assinar. Isso fora os outros chefes de departamentos. Levava, diariamente, documentos para assinar ao diretor financeiro, referentes aos documentos contábeis e o diretor administrativo, referentes aos processos de licitações. Ficava com o restante da parte administrativa. A Portaria de Admissão e de Exoneração de servidor é ato do diretor geral. Questionada se teria sido Ronald quem assinou as portarias de nomeação e de exoneração de Fábio, quanto à de nomeação afirmou "eu garanto que sim". Quanto à de exoneração, não se recorda. Garante porque foi a depoente quem levou e o viu assinando. O servidor preenchia diariamente o cartão de ponto e também que acompanhou a entrega do cartão, uma vez por mês, para que o diretor assinasse e fosse levado ao RH. O funcionário levava o cartão no final do mês, a depoente conferia só para ver se estava tudo preenchido e a depoente levava para Ronald assinar. Antes, era assinado pelo funcionário. Levava tudo o que precisava despachar, sendo que havia um horário determinado para isso todos os dias, sentava com Ronald, aguardava ele assinar tudo o que tinha para assinar e recolhia sua parte de documentos. Não soube, dentro do período de 2017, que, nas tardes, Fábio não trabalhava no SAAE. Ficou sabendo quando virou notícia. Para chegar até Ronald,

teria que passar pela depoente. Da sala de Ronald, não havia acesso visual ao local de trabalho de Fábio. Foi secretária de diretores gerais pelo período de 15 anos. Trabalhou com outros diretores antes de Ronald. Deu a sugestão para que Fábio fizesse uso de um cartão verde, sendo que explicou a Ronald que o SAAE contava com essa prática e que isso poderia ser adotado no caso, para que não desse divergência no ponto de Fábio. Questionada se chegava a verificar se o servidor teria, de fato, cumprido a jornada, respondeu que isso seria difícil. Fábio exercia cargo em comissão no SAAE, assim como Fornel e Alcides. Dos três, Alcides não utilizava esse tipo de cartão. Anderson Fornel e Fábio faziam serviços externos. Fábio trabalhou no serviço de 0800. O 0800 conta com um controle de reclamações, bem como das providências que o SAAE toma. A depoente poderia identificar esses controles, caso os visse. Reconheceu nos autos o documento registro de atendimento, entre as fls. 422/1.173. O controle de ponto de Fábio não era rígido ou era flexível, por ser cargo comissionado. Esses cartões de ponto eram para efeito de pagamento. Fábio e Fornel faziam trabalhos externos. Durante o tempo em que trabalhou na diretoria, não ouviu alguém falar mal de Fábio. Não ouviu reclamação acerca de como Fábio desempenhava suas funções, nada que desabonasse sua imagem, postura ou pessoa. Nunca ouviu, dentro do SAAE, essa história de que Fábio não cumpria seu horário. Tomou conhecimento quando saiu na mídia, em jornal escrito de Sorocaba. São idôneos os documentos que reconheceu em audiência. Existe um programa chamado GSAN. O munícipe telefona e cada atendente tem uma senha. O atendente vai abrir um registro de atendimento, constando a reclamação do munícipe. O atendimento é impresso e vai para a sala de rádio. Ali, a pessoa passa para o carro que irá fazer o serviço, tratando de um vazamento de água ou de esgoto, problema de drenagem, retorno de esgoto em residência. Como se tratam de serviços que o SAAE presta, são documentos idôneos. Fábio fazia serviço externo e também esses atendimentos telefônicos. Não diria que Fábio fez isso, mas, comumente, como o oficial de gabinete tem livre acesso fora da autarquia, quando ocorre um vazamento de água grande, um desmoronamento de muro ou de casa, a função do assessor de gabinete seria ir até o local orientar, assim como a Defesa Civil, explicando que existe esse suporte e que seria atribuição cargo à época. Se havia sessão na Câmara, o assessor iria lá assistir. Caso houvesse alguma reclamação quanto ao SAAE, ele traria para o SAAE, comum de acontecer. Não sabe dizer se Fábio foi nomeado por ordem do Prefeito. Quando os oficiais de gabinete chegaram ao SAAE, ficaram em uma sala anexa à da diretoria, para que conhecessem a autarquia, os setores, as pessoas, já que não eram parte do SAAE, e, depois disso, seriam designadas suas funções. Depois, Fábio foi trabalhar no 0800, que era o setor que mais necessitava. Foi a responsável por encaminhar Fábio para essa sala de assessores, a pedido de Ronald. Ronald pediu que fossem colocados lá para conhecerem o SAAE e para ver que tipo de função iriam desenvolver. Depois dessa sala, Fábio foi para o 0800. Acredita que Ronald encaminhou Fábio para Jaime. Fábio exercia uma função comissionada, assim como seu Anderson Fornel e o seu Alcides Miranda. Apenas alguns cargos possuíam o cartão manual. Os comissionados receberam esse cartão porque tinham funções externas, dirigindo-se à Câmara, à Prefeitura ou a atendimento in loco dos serviços que o SAAE prestava. Não consegue dizer muito o que Fábio fazia em atividades externas, porque não o acompanhava, mas um oficial de gabinete que trabalha no 0800, vai até o local da reclamação, caso seja necessário. Um vazamento, por exemplo, em uma residência, Fábio seria o representante do SAAE para ir ao local e levar a demanda ao SAAE. Fábio se reportava diretamente ao Sr. Jaime. Não sabe se o Sr. Jaime controlava as saídas externas de Fábio. Não se lembra se realmente quem autorizava as saídas externas de Fábio seria o diretor geral, como disse no PIC. O controle do horário de almoço dos comissionados era feito pelo próprio funcionário. O funcionário teria um intervalo de uma hora e ele registraria seu ponto dentro desse tempo. Não sabe da existência de uma Portaria regulatória quanto a esses horários, no sentido de serem sempre horários em hora cheia. Confirmou o que disse no PIC, no sentido de que existem horários fixos de almoço, e cada um escolhe dentro de suas necessidades. Se o funcionário quiser mudar alguma coisa, não teria necessariamente que se reportar ao superior, como a própria depoente que tem uma hora de almoço e pode escolher um dentre esses três turnos. Não precisa de autorização. Se, por

acaso, precisasse sair às 13:30 para retornar às 14:30, fora do horário cheio, deveria comunicar ao RH, para que não houvesse divergência no ponto. O horário de almoço era sempre de uma hora.

A testemunha Tatiana Matucci Casagrande disse que trabalha no SAAE desde março de 2007. Quando Ronald entrou no SAAE já trabalhava lá e era diretora administrativo-financeira. Em termos de metragem, não sabe responder o tamanho da estrutura física do SAAE, mas o prédio ocupa um quarteirão, na Avenida Pereira da Silva, nesta cidade, sendo que lá trabalham por volta de 200, 250 servidores. Trabalhava nesse prédio. Havia também terceiros que passavam por lá, pessoal da limpeza, vigilância e estagiários. Ronald foi nomeado diretor geral do SAAE. Sendo Ronald diretor geral, todos os funcionários da autarquia estavam abaixo dele, observando-se as demais hierarquias da autarquia. Sobre o funcionamento da autarquia, vem o diretor geral e depois os demais diretores, diretor administrativo-financeiro, diretor operacional de água, diretor operacional de esgoto, diretor de produção, à época havia o procurador geral autárquico, o diretor de planejamento, o diretor de infraestrutura e logística. Abaixo de cada diretoria, há os departamentos. Abaixo de cada departamento, há os setores. Ronald não tem o poder direto sobre os servidores, que passam antes por alguma diretoria. Sobre o caso específico de Fábio, por uma questão de organograma, o cargo que Fábio ocupava estava ligado à diretoria geral da autarquia, uma vez que ele era um assessor de gabinete. Entretanto, a diretoria geral da autarquia abrange a autarquia como um todo, assim como o Município como um todo. O gabinete do diretor geral é onde o SAAE precisa atuar, seja no interior de um prédio, seja onde o SAAE precisa estar. Era diretora quando Fábio esteve lá. Os oficiais de gabinete são extensão do gabinete do diretor geral. Quando Fábio chegou ao SAAE, ele ficou um tempo em uma sala muito próxima à da depoente, próxima de porta, não visualmente falando. Ele precisava conhecer o SAAE, assim como Ronald que era novo e também outros que chegaram que eram novos. Depois que Fábio teve conhecimento do funcionamento da Autarquia, como eram recepcionados os pedidos para atendimento para quem precisasse, Fábio foi deslocado para fazer um aporte de atendimento junto ao setor de Rádio e Telemetria. Nesse setor são recebidas as demandas, tanto telefônicas quanto pedidos de munícipes, de vereadores, ou de quem quer que seja, para acompanhamento de serviços ou para ir até um bairro para analisar problemas de ligação de água e esgoto ou drenagem, para que se possa efetuar o atendimento. Quando recebiam funcionários que não faziam parte do corpo de funcionários do SAAE, como auxiliares de gabinetes, assessores técnicos, sempre havia discussão de como aquela pessoa poderia contribuir. À época, havia uma defasagem, ainda persistente, no setor de atendimento. Queriam estar mais perto dos munícipes, devido às reclamações de que o SAAE não tinha um bom atendimento. Em uma dessas reuniões, que eram de diretoria, com todos aqueles diretores que a depoente mencionou, discutiu-se acerca de onde Fábio poderia ajudar, tendo sido colocado por um colega da depoente, que esse local, que estava com problema, seria o local ideal. Respondeu que se tratava do diretor jurídico à época, Luís Fernando, que era procurador-geral. Esteve presente nessa reunião, sentada ao lado do Luís Fernando. As atividades destinadas a Fábio não foram feitas, de forma impositiva, por Ronald. Fábio estava dando um suporte no atendimento telefônico. Esse atendimento telefônico é vinculado à diretoria de água e recebe os chamados operacionais, que são vazamentos, reclamações quanto a demora no atendimento ao pedido de ligações. As ligações são recepcionadas e distribuídas. Fábio era um plus, porque ele estava no local aonde chegavam as demandas e ele, ao mesmo tempo, tinha acesso externo, para que a execução dessas demandas fosse agilizada. Fábio atendia ao telefone, deslocava-se até o local para ver se a demanda foi executada, coletava pedidos junto à Câmara de vereadores. Muitos munícipes fazem seus pedidos por meio da Câmara e não diretamente ao SAAE, então o Fábio tinha esse porte dentro do SAAE. Tinha conhecimento de que a designação funcional de Fábio permitia que ele realizasse trabalho externo. Ele realizava trabalho externo. Fábio ficava no Setor de Rádio e Telemetria e, dentro desse setor, o chefe era a pessoa de Jaime, a quem Fábio se reportava. Tanto Ronald, como a depoente em sua diretoria, só ficariam sabendo de problemas quanto à

atividade de Fabio se o diretor dele reportasse. É humanamente impossível a depoente, como diretora, acompanhar o que os servidores fazem. Quando Ronald entrou, em menos de um mês de SAAE, ocorreu o rompimento da adutora. Conseguiram colocar água no Município em menos de dez dias, algo que foi surreal. Foi tudo muito junto e não há possibilidade de acompanhar de perto o trabalho dos servidores. Não havia logística para verificar se, fisicamente, a pessoa estava trabalhando. Havia três modalidades de pontos em 2017, o cartão crachá, cujo ponto era identificado por aproximação ao relógio, um cartão que ficava na chapeira, cujo relógio era automático, você colocava, ele puxa o cartão, solta o cartão, além de um cartão que era chamado de cartão verde. Nesse cartão, o servidor anotava sua jornada de trabalho. Tem conhecimento de que Fábio fazia uso desse cartão verde. À época da criação desse cartão, não havia WhatsApp, nada disso, tinha-se BIP que se usava. O servidor poderia estar de plantão em sua residência ou cobrindo um serviço urgente. Nesses casos, se o horário do servidor é às 17:00, provavelmente ela não vai embora às 17:00. Para que a pessoa, do local, pudesse retornar à sua residência, havia a designação do cartão verde. Era fornecido a engenheiros, que permaneciam de plantão para eventualidades, procuradores, tendo em vista audiências em Fórum e servidores que cumpriam demandas externas, porque poderiam sair para fazer uma demanda às três horas da tarde e ficar até às sete da noite. Era comum que servidores que não fossem de alto escalão utilizarem o cartão verde. Quando entrou no SAAE, assim que sua chefe deixou de ser chefe do setor de contabilidade, ela teve um cartão verde. Qualquer pessoa bate qualquer cartão, qualquer pessoa pode registrar o crachá. O ponto magnético é tão vulnerável quanto o cartão verde, como hoje ainda é. Nos dias atuais, estão em um prédio novo, totalmente diferente, no qual há câmeras, então é possível identificar. Mas ainda assim é possível se burlar, pois não há necessidade de bater o ponto mostrando o nome. Se encostar o crachá no ponto, ele vai identificar, na situação atual. Antes tinha câmera, mas os cartões ficavam em chapeira, ao lado do registro de ponto. A depoente já bateu cartão que não era seu, porque se chega à chapeira, bate o cartão e ele é devolvido na chapeira. Se a pessoa não tiver o cuidado de observar se aquele cartão é dele mesmo, ocorre o registro. No prédio da Pereira da Silva nunca houve controle de acesso. Havia duas entradas e qualquer pessoa podia entrar e sair por qualquer delas. Nesse prédio, o ponto físico ficava localizado no corredor central. Trata-se de um prédio antigo, que era uma escola. Estruturalmente, ele faz um E. Fabio não ficava próximo à sala de Ronald. Depois do período em que Fábio ficou próximo à sala da diretoria, ele foi remanejado para perto desse corredor central, que não era próximo à diretoria. A sala da depoente ficava ao lado da sala de Ronald. Embora no mesmo prédio, não ficava próximo, não tinha visão. A rotina de Ronald, como diretor geral, é maluca, pois há muito trabalho, são muitas horas dentro do SAAE, assim como muitas horas fora. Essa é a vida de um diretor geral. Em campo, acompanhando o que está acontecendo na cidade, sendo dentro e fora o tempo todo. A cultura do SAAE é que o cartão de ponto verde precisa ser assinado pelo servidor e pelo seu chefe. Ainda hoje funciona assim. Chefe seria o que está no organograma. A depoente tem o cargo de contadora e quem assina seu espelho, além de si mesma, é a chefe do setor de contabilidade. Quem assinava o cartão de ponto de Fábio era Ronald, porque no organograma os oficiais de gabinete estavam abaixo do diretor geral. Para Ronald deixar de validar o cartão, teria que ter sido reportado a ele que o funcionário não estava. Deveria ser reportado pelas pessoas que o acompanhavam dentro da sala, Jaime e sua equipe. Não tinha ciência sobre irregularidades de serviços prestados por Fábio, no período em que fora diretora juntamente com Ronald, e não haveria como ter chegado uma notícia dessa à diretoria sem que alguma providência fosse tomada. A depoente disse que tomou conhecimento dessa história pelos jornais. As portarias de nomeações de todos os servidores são feitas pelo diretor geral. Sua nomeação como contadora, quando ingressou no serviço público, foi assinada pelo diretor geral da autarquia. A exoneração também é feita pelo diretor geral que estiver ocupando a cadeira à época em que se der. O diretor geral assinaria nomeação, exoneração e cartão de ponto verde daqueles que estivessem abaixo dele no organograma. Quanto aos procuradores, é assinado pelo chefe do jurídico. A depoente era o braço direito de Ronald, porque o financeiro é

o braço direito de um diretor geral. Levava muitos documentos para ele assinar. Em média de mais de cem documentos por dia, tranquilamente. Presenciou várias vezes documentos serem devolvidos por divergências nas assinaturas de Ronald. O cartão de assinatura de Ronald do Banco do Brasil era constantemente renovado. Já teve problema também no Itaú e no Bradesco, bem como na Caixa Econômica, pois, quando Ronald entrou não havia pagamento eletrônico, de forma que os borderôs eram fisicamente assinados e levados até um PABI, que seria um posto de atendimento da Caixa Econômica Federal dentro do SAAE. Era necessária a assinatura do diretor financeiro e do diretor geral, pois só essas assinaturas conjuntamente poderiam liberar pagamento. Ouviu diversas vezes, na Caixa, que o pagamento estaria sendo liberado por causa da assinatura da depoente, porque a de Ronald cada dia era diferente. Sempre se pedia que renovasse assinatura. Visualmente, conhecia bem a assinatura de Ronald, porque ele assinava documentos em sua presença. Se for apresentado um papel para dizer se assinatura seria dele, são diferentes. Jamais assinou documento por Ronald e tampouco presenciou ele pedindo que alguém fizesse isso. Ronald sempre assinou documento na nossa frente, qualquer documento que fosse necessário. Ingressou no SAAE em 2007, por concurso, sendo efetiva, de carreira. Não ouviu nada que desabonasse as condutas de Fábio, ao tempo em que ele desempenhou suas funções. Também não chegou a ouvir elogios a Fábio. Fábio desempenhava suas funções na Telemetria e também fazia serviços externos. Não pode afirmar se Fábio prestava serviços o tempo todo, em sua jornada integral, porque não tinha contato com ele, mas nunca ouviu nada em contrário, porque seria inadmissível que, diante de uma informação acerca de um funcionário que estivesse batendo o ponto e não estivesse trabalhando, não se tomasse alguma atitude, ainda mais que era diretora financeira e administrativo e o RH está embaixo do administrativo. O RH respondia para ela e, até hoje, o RH responde à diretoria administrativo-financeira, dentro do organograma. Foi diretora por quatro anos. Se algo estivesse em desacordo, o chefe da telemetria deveria ter reportado, por e-mail ou pedindo uma reunião com a diretoria. O problema poderia ser levado de forma verbal, caso a pessoa não quisesse se comprometer, mas nunca aconteceu isso, no caso de Fábio, não recebeu nenhuma notícia desse tipo. Era usual o cartão verde dentro do SAAE, nas condições que já explicou, para procuradores, engenheiros, assessores de gabinetes. Para o caso do Fábio, seria normal. Quando ingressou no SAAE, o diretor era Pedro Dal Pian. Nessa época, já havia o cartão verde. Quanto ao próximo diretor, Milton Cepellos, também havia o cartão verde. Depois dele, também continuou funcionando dessa forma. Geraldo Caiuby, tinha, também Adhemar e Rodrigo Maldonado. Durante essas cinco formações citadas, o cartão verde foi utilizado. Anderson Fornel também fazia serviços externos. Idas à Câmara e à Prefeitura faziam parte desses serviços externos. O servidor e o responsável constante do organograma assinam os cartões de ponto e os cartões são submetidos ao RH para que sejam efetuados os pagamentos dos servidores. O 0800 fazia um registro de atendimento quando era necessária a abertura de RAs no sistema do Gesan. A depoente confirma que o documento de fl. 422 dos autos é um desses registros. Viu a doutora Jaqueline no SAAE uma ou duas vezes. Uma das vezes, foi cumprimentar os funcionários pelo dia do Servidor Público.

A testemunha Priscila Gonçalves de Toledo Pedroso disse que é funcionária do SAAE desde 2008. Ainda exerce suas funções. Acompanhou a posse de Ronald na diretoria geral do SAAE. Quando da posse dele, era chefe do setor de Tecnologia da Informação. Ronald assumiu em janeiro de 2017, sendo que a depoente assumiu em novembro de 2016. Fisicamente, no prédio, ficava em localização oposta à sala na qual ficava Ronald. Não conheceu Fábio, já que não tinha contato com o setor no qual ele trabalhava. Sua área era muito específica. Além de tecnologia da informação, a depoente também trabalhava com gerenciamento de contratos. Ficava em uma sala distante, não tendo contato com os outros serviços, sendo mais com a parte administrativa, voltada para compras públicas. Só teve conhecimento acerca de Fábio com o processo e quem lhe contou foi Ronald. Anteriormente, não tinha conhecimento de suas atividades, pois não tinha nada a ver com as atribuições da depoente. Ronald trabalhava internamente e executava trabalhos externos, tudo a depender da

agenda. Quando um funcionário é admitido no SAAE para cargos comissionados, a Portaria é assinada pelo diretor geral. Quanto a todos os demais servidores, não sabe dizer. A Portaria de exoneração também é assinada pelo diretor geral. Há o ponto eletrônico, que era feito com crachá, por meio de um relógio eletrônico, e havia também o ponto manual. O ponto manual era conhecido como cartão verde. Esse tipo de registro era utilizado para quem tinha necessidade de executar serviços externos. Todo o funcionário que a chefia estabelecesse e justificasse o motivo da utilização do cartão verde, ao invés do ponto eletrônico, o usaria. Conhece diversos colegas que tiveram esse cartão verde, inclusive servidores de carreira também. Quando Ronald era diretor geral, frequentemente estava na sala dele, quando ele assinava documentos de várias espécies. Levava a ele documentos voltados a compras públicas. Todo documento que se tratasse de compras públicas, levava-os, pessoalmente, a Ronald, que os assinava em sua frente. Sempre haveria algum problema com relação ao reconhecimento da assinatura de Ronald em documentos, de modo que precisavam refazer os documentos, principalmente os documentos que precisavam de reconhecimento de firma junto ao Cartório. Nunca utilizou o cartão verde e a rotina é que todo chefe reconhece que aquele ponto aconteceu, que aquela atividade aconteceu. O chefe de Fábio, por este ser comissionado, provavelmente seria o diretor geral. Não faz ideia de quantos funcionários estariam diretamente ligados à diretoria de Ronald, mas vários, com certeza. Havia um pouco de diferença de uma assinatura de Ronald para outra. Ronald nunca pediu para a depoente assinar documentos por ele e jamais viu ele pedindo isso para alguém. Ronald era bem criterioso quando assinava documentos, fazendo uma série de perguntas antes de assinar. Ronald assinava os documentos só com pessoas específicas, não assinava com qualquer um. A depoente era uma dessas pessoas. Se fosse outro servidor de sua sala, ele não assinaria. Não tinha conhecimento algum sobre Fábio. Não chegou a conhecer Fábio dentro do SAAE, assim como não conhece diversas pessoas que lá trabalham. Nunca chegou a ouvir qualquer tipo de comentário sobre Fábio. O cartão verde, se necessário, é utilizado pelas pessoas que fazem serviços externos. Viu a doutora Jaqueline algumas vezes no SAAE, pouquíssimas.

Foi redesignada a audiência em continuação (fls. 6.530/6.531).

Sobreveio V. Acórdão proferido pelo E. STJ, negando conhecimento a agravo interposto pela ré Jaqueline (fls. 6.546/6.554).

Em audiência, foram ouvidas três testemunhas de defesa (fl. 6.555/6.556).

A testemunha Júlia Conceição Costa Braz disse que conhece Fábio. Conhece-o do Ibiti. Residiu no Ibiti por 22 anos, ainda possuindo residência lá. Há dois anos e meio, com o falecimento de seu marido, passou a residir em São Caetano do Sul - SP. Ainda tem casa lá e, de vez em quando, ele vai lá fazer a manutenção. Fábio fazia manutenção em sua casa e seu marido trabalhava com obras. Ele fazia manutenção sempre que precisavam, mas após o expediente. Ele pegava o serviço e, às vezes, levava um amigo dele que a depoente conhece pelo apelido de Neguinho. Fábio deixava de manhã o Neguinho e, após o expediente, voltava para verificar o serviço. Ele fazia uma vistoria. Ele também ia aos sábados e domingos, quando necessário. Segundo o que sabe, para todo mundo no Ibiti funciona assim. Tem conhecimento de que ele fazia o serviço para outros condôminos, sempre foi assim. Conhece Fabinho há uns vinte anos, sempre no Ibiti. Quando uma pessoa começa a trabalhar lá, não sai mais de lá, porque o condomínio é grande e, quando a pessoa trabalha bem, um indica para o outro. Como o marido trabalhava com obra, Fábio sempre fazia a parte de pintura. Ele era como um prestador. Levava o "Neguinho" de manhã e à tarde, ia buscar. Via se estava tudo conforme o combinado. E isso era feito até terminar o serviço. Não era vizinha nem de Jaqueline, nem do pai dela. Conhece o seu Geraldo, já falecido, de caminhadas que ele fazia com a esposa. Às vezes, era chamado por eles para ver umas plantas que eles tinham no fundo do quintal. Às vezes, havia confraternização no condomínio, momentos em que se encontravam. Não sabe quem indicou Fábio. Seu marido trabalhava com obras e conheceu Fábio através de seu



marido, que foi quem o levou para prestar serviços. Não conhece Deusilene, mas pode ser que conheça, embora não reconheça o nome. Não chegou a ver Fábio algum dia no condomínio na hora do almoço, nem daria para ver pois na hora do almoço estaria almoçando. Seu marido faleceu em 29 de janeiro de 2020. Na verdade, não se mudou do condomínio, foi passar um tempo em São Paulo e está até agora lá porque ficou muito abalada. Daí veio o Covid e teve que ficar por lá mesmo, mas pretende voltar para o condomínio. Mudou-se para o condomínio entre 1999 e 2000, mas tem o terreno lá desde 97 ou 98. Via Fábio à tarde lá, quando ele ia buscar o Neguinho. Não o via em outro momento porque ele trabalhava em outro lugar. Seu marido era empreiteiro, pegava pessoas para trabalhar de acordo com a necessidade da obra, por exemplo, para fazer telhado ou para pintura. Fabinho também era prestador de serviços e tinha pessoas a seu serviço. Quando seu marido precisava de um pintor, pedia ao Fábio, que levava o Neguinho de manhã. Davam café e almoço para ele. No final do expediente, Fábio ia buscar o Neguinho. Tanto com relação a seu marido, quanto com relação a sua casa e as casas dos vizinhos. Fabio pegava as pessoas para fazer serviço dentro do condomínio. Vários moradores confiavam no Fabinho, que aos sábados e domingos trabalhava lá. Fábio trabalhava para todo mundo, para quem precisasse. Ele levava o rapaz que trabalhava para ele e dava instruções. O rapaz ficava e, se houvesse algum problema mais sério, ligavam ou mandavam mensagem para Fábio, que respondia que iria no final da tarde. Se estivesse algo errado, ele consertava no final da tarde. Fábio não era marido de aluguel. Não se lembra de Fábio trabalhar como cuidador de idosos, nunca ouviu ninguém falar sobre isso. Fabio era empreiteiro, assim como seu marido. Seu marido pegava um serviço e colocava as pessoas para trabalhar. Seu irmão também faz isso, chega à tarde, vai buscá-los. Não se lembra que horas Fábio deixava a pessoa no condomínio, não sabe se às sete horas, no horário que pode entrar, não sabe se oito ou um pouco antes. Ele chegava e autorizavam sua entrada. Não sabe falar um horário certinho. À tarde, às vezes ele vinha às cinco, às vezes às seis, não dá para precisar. Não se recorda do veículo de Fabio, mas ele teve dois carros, que não sabe dizer características. Fábio não tinha uma ficha de cadastro para entrar, quando ele chegava, autorizavam sua entrada. Às vezes, faziam para o funcionário dele, talvez seu marido, mas não tem certeza também, porque não dava para saber quanto tempo iria demorar. Dependendo do tempo é que se faz o cadastro no condomínio. Se é algo que não vai demorar, não se faz cadastro.

A testemunha Sérgio Zenko Yamashiro disse que conhece Jaqueline, Ronald e Fábio. Explicou que mora no condomínio no qual o seu Geraldo, pai de Jaqueline, mora. Na verdade, morava. Conhece Fábio faz tempo. Reside no Ibiti há uns 22 anos. É proprietário do imóvel. Fábio já fez serviço para o depoente, faz até hoje de vez em quando. Acha que conheceu Fábio na casa de um outro vizinho, não se recorda ao certo, se foi Dona Júlia. Fábio prestava serviços aos sábados ou fim de tarde, depois das 16h, 17h. De vez em quando ele ainda presta serviços. Não solicita a prestação de serviços há uns dois, três ou quatro meses. Ultimamente não encomendou mais serviço. Como está aposentado agora, faz os serviços. Fábio não interfonava para ir à sua casa, parece que ele já tinha acesso. Nunca ligou na época para isso. Combinava os serviços quando encontrava Fábio na rua ou na casa de alguém. Fechava serviço, marcavam dia e hora e ele comparecia. Lembra de um rapazinho que era ajudante de Fabio, mas não se recorda seu nome. Em sua casa, esse outro rapaz nunca foi, só Fábio. Não se recorda se encontrava Fábio lá em horário de almoço, pode tê-lo visto, mas não se recorda o horário. Sua residência fica próxima à residência do Seu Geraldo, duas casas para cima. Não tem certeza quanto às datas nas quais Fábio teria começado a lhe prestar serviços, mas faz tempo. Já viu o companheiro que prestava serviços com Fábio, mas não sabe seu nome, é meio moreninho, parece que era magro. O companheiro de Fabio nunca foi em sua casa. Era vizinho do Sr. Geraldo e da Dona Neide. Não tem certeza se eles, como pessoas idosas, necessitavam de cuidadores. Não sabe dizer se Fábio prestou serviços como cuidador de idosos no condomínio. Viu Fábio no condomínio várias vezes, mas, quanto a essa função, não sabe. Não conhece o réu Ronald. Fábio não presta serviços ao depoente há três ou quatro meses, porque este agora está fazendo seu próprio serviço. Antes disso,

Fábio prestava serviços esporadicamente. Não era direto, mas já fez várias vezes. Os serviços eram de jardinagem, pintura. Fábio não era contratado como jardineiro mensal. Ligava para ele e, de vez em quando, ele fazia. Ele fez várias vezes, talvez, chutando, sem ter certeza, uma vez a cada quatro meses. Pode ser umas três vezes por ano. Fábio ia no sábado, ou à tarde, depois das 16 ou 17 horas, em domingo não podia. Não sabe o que Fábio fazia durante o horário de expediente em dia útil. Sua quadra e lote era AH9. Acha que não havia cadastro de Fábio junto à administração para atuar em sua residência.

A testemunha Simone Hartkoff São Leandro disse que conhece Jaqueline e Fábio, não conhecendo a pessoa de Ronald. Conhece Jaqueline e Fábio do Ibiti. Morou lá até 2018. Tinha um acordo com Jaqueline, sendo que levava os filhos à escola e Jaqueline os ia buscar. Em uma época, às vezes, o Fábio ia buscar e, outras vezes, o pai de Jaqueline. Às vezes, a própria Jaqueline. Isso ocorria no horário de almoço. Seu filho saía entre meio-dia e quinze ou meio-dia e meia, já não se recordando ao certo pelo decurso de tempo. Fazia o trajeto do Ibiti até a escola em menos de uma hora. Levava o próprio filho e o filho de Jaqueline. Não sabe precisar se, após deixar as crianças, o Fábio ficava no condomínio. Fábio era conhecido no condomínio e prestava serviços de pintura. Inclusive, bem antes, ele já havia pintado sua casa. Havia indicação em um grupo. Ele já havia sido indicado pra fazer trabalhos de pintura lá no Ibiti. Fábio prestou serviço para outros moradores. Não sabe dizer o que Fábio fazia à tarde ou de manhã, porque trabalhava e não ficava lá. Duas vezes na semana, ia buscar o filho na escola, já que ele tinha inglês. Fazia o percurso do Ibiti até o Colégio Uirapuru em torno de 20 minutos e mais 20 minutos a volta. Talvez mais cinco minutos, a depender do trânsito, mas, geralmente, em torno de 20 minutos. Por duas vezes na semana, como seu filho fazia inglês, era a depoente quem o buscava. Esse acordo foi em 2016 ou 2017 mas não se lembra especificamente que mês. Teve início em 2016 e não foram anos completos. Não sabe dizer dias e meses. Acha que em 2016 foi completo, quanto a 2017 não sabe dizer até quando foi. Fábio utilizava, na maioria das vezes, o carro do seu Geraldo. Não sabe dizer se Fábio ia até o condomínio para pegar o carro. Não sabe se ele trabalhava com esse carro ou se ficava direto com ele. É corretora de imóveis, há períodos em que fica em casa e outros não. Levava de manhã e voltava só no final da tarde, dependendo da demanda. Não sabe se Fábio ficava à tarde no condomínio, até porque sua casa ficava na entrada do condomínio, de forma que já entrava e já saía. Sua casa ficava perto da Portaria 2. Muitas vezes, o seu Geraldo ia buscar as crianças, sendo que ficava com o carro. Seu Geraldo dirigia também. Ele ia com a esposa e, às vezes, demoravam para retornar porque paravam para fazer compra. Lembra-se porque ficava preocupada com a demora, reafirmando que seu Geraldo dirigia nessa época.

Em audiência em continuação, o Ministério Público pleiteou que os interrogatórios ocorressem na seguinte ordem: Fábio, Ronald e Jaqueline, o que restou impugnado pela defesa do réu Fábio, assim como a possibilidade de interrogatório de forma virtual do réu Ronald, a qual restou rejeitada pelo Juízo, concedida nova entrevista do patrono com o referido réu. Em seguida, procedeu-se aos interrogatórios dos réus e da ré (fls. 6.560/6.561).

O réu Fábio Antunes Ferreira, em interrogatório, disse que responderia, de forma exclusiva, às perguntas da defesa. Não assinou o cartão de forma falsa, assinou de acordo com o horário que entrava, das oito às cinco e veio de lá da diretoria isso. Passava para Sandra Gato, secretária do Ronald, os horários da semana e não sabe se ela levava até ele. Passava para ele, como foi orientado desde o primeiro dia que entrou no SAAE. Cumpru os horários de expediente. Entrava às oito, tinha um horário de almoço de uma hora a uma hora e meia, depois retornava e ficava até às 17:00. Na telemetria, atendia a chamados sobre esgoto, canos estourados. Eram serviços internos. Havia os serviços externos. Após às quatorze ou quinze horas, saía para verificar serviços externos para o SAAE, sendo que também ia até a

Câmara. Atendia às ordens da diretoria, quanto aos serviços externos. No tocante aos serviços externos, ia sozinho até o endereço, para que não fosse deslocada uma viatura com cinco ou seis funcionários do SAAE. Fazia a verificação se se tratava de um vazamento, se haveria a necessidade de deslocamento de um caminhão ou trator. Exemplificou que poderia chegar ao endereço e verificar que a denúncia poderia se referir a um cavalete, uma coisa mínima, que poderia esperar alguns dias. Fazia isso para não deslocar um pessoal com urgência. Disse que, às vezes, chegava no SAAE depois das 17:00 horas ou, às vezes, não retornava porque já era mais tarde e não tinha porque retornar depois das 17:00. Dirigiu-se à Câmara Municipal em nome do SAAE por várias vezes. A finalidade seria atender a serviços dos vereadores. Era encaminhado para adiantar essas demandas. Seu relacionamento com os demais servidores do SAAE era normal. Ficou pouco tempo no SAAE, cerca de quatro ou cinco meses. Ficava só na rádio, de modo que não conhecia muita gente. No início, ficou um pouco na diretoria com os outros assessores, até ser designado para o 0800. A carga horária da rádio era de seis horas, de modo que chegava lá às sete e meia, vinte para as oito, sendo que ficava até às duas da tarde, mais ou menos e, após isso, prestava serviço externo. As chamadas que passavam das 14:00 e iam até às 16:00 eram para fechar o horário. Às vezes, saía na hora do almoço e voltava para ficar até cumprir sua carga horária de oito horas.

O réu Ronald Pereira da Silva, em interrogatório, disse que responderia somente às perguntas de seus próprios defensores. A denúncia não é verdadeira, pois não cometeu as irregularidades mencionadas, não falsificou sua própria assinatura ou pediu para alguém que o fizesse. Jamais cometeu esse tipo de delito e não sabe se o funcionário Fábio, em horário de trabalho, prestava algum tipo de serviço à Sra. Jaqueline. Possui carreira na iniciativa privada desde o ano 2000 até o ano de 2017, trabalhando com gestão de empresas privadas, sobretudo na área de petróleo. No final de 2016, foi convidado pelo prefeito eleito José Crespo para assumir o SAAE, especialmente por se tratar de um órgão mais técnico. Houve a necessidade de uma pessoa com experiência na área de administração de uma empresa como a autarquia SAAE, tratando-se de uma empresa na área de saneamento. Aceitou o convite, o desafio. Apesar de ser de Sorocaba, à época estava trabalhando em uma empresa em Curitiba. Aceitou o convite com o objetivo de vencer vários desafios, como o déficit de mão de obra que havia no SAAE. A maioria dos cargos na autarquia são ocupados mediante concurso público e poucos cargos são de livre provimento. Havia morosidade para a realização de concursos, ao passo que o SAAE precisava de agilidade para o atendimento à população. O órgão precisava de uma gestão mais eficiente e, por tudo isso, assumiu o SAAE em janeiro de 2017 para trabalhar por Sorocaba. Quando assumiu, estava o caos, verdadeiro caos na parte de reclamações por parte da população e de vereadores ao SAAE. Havia muitas reclamações sobre o SAAE, inclusive em jornais, existindo várias publicações acerca disso. Os próprios funcionários também queriam uma solução, já que têm orgulho por fazer parte da autarquia. Trata-se de um órgão independente da Prefeitura, mas com uma questão técnica muito presente. As pessoas queriam prestar atendimento à população e, naquele início de gestão o maior problema era a mão de obra. Assim que assumiu, conversou com o Prefeito sobre isso e solicitou a abertura de um concurso público. O SAAE não possuía autonomia para abrir um concurso. Não havia uma lei para isso e teria que ser feito pela Prefeitura para todos os entes federativos. Seria um concurso do SAAE junto com a Prefeitura. Foi ouvido pelo prefeito, que, posteriormente, indicou ou recomendou três pessoas da confiança dele, sendo Anderson Fornel, Fábio Antunes e Alcides Miranda. Recebeu a informação do prefeito, juntamente com o currículo dos três indicados. Como sabia da necessidade de mão de obra, convocou uma reunião com a diretoria, com o intuito de saber em qual setor da autarquia esses funcionários deveriam ser alocados, visando uma efetividade no serviço. O curador autárquico, Luiz Fernando Zaccarioto participou dessa reunião e teria dito que havia muita reclamação acerca da capacidade de atendimento do SAAE. Decidiu-se nessa reunião que os funcionários Fábio Antunes e Anderson Fornel iriam para o setor de atendimento e Alcides Miranda para o setor operacional. Antes da contratação, os três funcionários foram encaminhados ao departamento de recursos

humanos, onde são feitas as entrevistas com funcionários e análises de documentação. Eram cargos de segundo grau e não de nível universitário. O RH faz a tramitação desde a admissão do funcionário e passa uma Portaria para o diretor geral assinar. Assinou a Portaria em janeiro de 2017 e, posteriormente, o RH coordenou um treinamento, como acontece, normalmente com os RHs de todas as empresas. Isso para que o funcionário se adapte, conheça as pessoas, especialmente quem precisa trabalhar com atendimento ao público sobre diversas demandas. Os três pilares do SAAE são água, esgoto e drenagem, atendendo a mais de 550 bairros existentes no Município. Os funcionários também iriam prestar serviços no call center e, ainda, na Câmara Municipal, coletando as demandas dos vereadores. Muitos munícipes entendem que é mais rápido fazer suas solicitações para vereadores, ao invés de procurarem o SAAE diretamente. O atendimento englobava idas à Câmara Municipal para angariar as demandas dos vinte vereadores. Houve um evento no final de janeiro, o rompimento da adutora de Sorocaba. Desligou-se fisicamente do SAAE, tendo ido à Serra de São Francisco para coordenar os trabalhos de reposição da adutora que acabou por ocasionar a falta de água na cidade. A cidade ficou quase dez dias sem água e o trabalho na adutora demorou cerca de um mês e meio. Esses problemas de início de gestão foram resolvidos e a contratação dos três funcionários se deu dessa maneira. Não conhecia as pessoas de Anderson, Fábio e Alcides antes da indicação do Sr. Prefeito. O SAAE tinha e tem até hoje, cerca de 1200 funcionários. Assinou as três Portarias mencionadas na denúncia, sendo uma de contratação do Fábio e duas de exoneração do Fábio, não pediu para ninguém assinar por ele. Nunca foi processado por nada, não tem essa índole e é uma pessoa enérgica com relação a qualquer situação irregular que ocorra em qualquer ambiente de trabalho ou na vida pessoal. É pessoa correta, ilibada, não tem nenhum problema com a justiça, nem nunca teve. Nunca falsificaria assinatura ou pediria para alguém falsificar. Não há sentido em falsificar a primeira Portaria e a última. As pessoas que prestaram depoimentos em Juízo, Tatiana Casagrande, Priscila Leite e Sandra Gato disseram que a assinatura do interrogado se modificava com o tempo, o que, de fato, ocorria. Isso ocorre ainda hoje e no SAAE precisava assinar de seiscentos a setecentos documentos por dia, entre editais de licitações, cheques de contrato, contracheques, borderô. Como se tratava de muitos documentos, teve sua assinatura modificada com o tempo. Cartórios e Bancos sempre pediam que o interrogando renovasse sua assinatura por causa das modificações. Acredita que possui alguma descoordenação ou necessidade de simplificar a assinatura. Há dois laudos nos autos que compravam que as assinaturas da época eram suas. O Ministério Público, por meio do IC, solicitou uma coleta de provas de sua assinatura um ano e meio depois de ter assinado, mas a perícia comparou com assinaturas da época. Portanto, a acusação é incabível e absurda, estando consternado porque teve sua imagem envolvida com grande repercussão, sendo que não tem participação em nenhum tipo de crime ou delito. Jamais pediu para alguém falsificar sua assinatura ou de que as pessoas que estava ali no SAAE não cumpriam horário de trabalho. Se tivesse ciência, seria o primeiro a sanar essa irregularidade, com exoneração ou alguma outra medida. Cerca de 300 funcionários trabalhavam no setor administrativo do SAAE, no qual o interrogado ficava. O SAAE funcionava em um prédio antigo, possuía uma sala fechada e, fora sua sala, havia a recepção, na qual ficava a secretária do interrogando. Os outros setores e ambientes eram todos "recortados", tratando-se de um antigo colégio, que fica situado na Avenida Pereira da Silva, em Santa Rosália. Ali ficava a sede administrativa anterior, à época dos fatos. Da sala, não tinha como fiscalizar os horários desses 300 funcionários, especialmente de Fábio. O volume de um cargo de diretor geral de uma empresa como o SAAE é enorme, englobando atendimento ao público, demandas de vereadores e Prefeito, imprensa, Tribunal de Contas, Ministério Público, reuniões, atendimento à população, eventos da Prefeitura, entrevistas. Seria impossível ficar preocupado e não passou pela sua cabeça a existência de alguma irregularidade nos cartões de ponto que assinava. Acreditou que os funcionários estavam fazendo as anotações corretas quanto aos horários de trabalho. Ficava em sua sala assinando documentos e atendendo ao telefone, não teria como fazer essa fiscalização. Logo que assumiu, foi feita a reunião para se decidir quais setores os funcionários indicados integrariam,

decidiu-se que seriam úteis na área de atendimento, o que foi uma decisão do colegiado, foi procurado pela pessoa de Sandra Gato, o que constou no depoimento dela, que sugeriu que, como esses funcionários também prestariam serviços externos, fosse fornecido o cartão verde a eles. Desconhecia a existência desse cartão verde, tinha para si que existia apenas um tipo de cartão. Questionou acerca do funcionamento desse cartão, tendo Sandra explicado que se tratava de um cartão que estava regulamentado no SAAE há muitos anos, sendo que muitos funcionários o possuíam, especificamente pessoal de engenharia e pessoal que vai a campo ou procuradores que precisam ir ao Fórum. Os funcionários faziam anotação, à mão, quanto aos horários de trabalho e, ao fim do mês, quem estivesse no organograma ligado ao funcionário, assinaria e o RH faria o pagamento. Quando os funcionários entraram no SAAE, chamou a pessoa de Jaime, para que ele os alocasse no setor de telemetria e rádio, setor do qual Jaime era o chefe. Falou a Jaime que esses funcionários seriam dele, que cuidasse deles e fizesse com que prestassem serviços adequados na área de atendimento. Jaime ficou feliz, porque estavam precisando de pessoas nessa área. Foi assim que o cartão verde foi concedido. Concordeu com a opinião de Sandra, uma funcionária com mais de trinta anos de SAAE. Não foi sua a ideia de dar cartão verde para ninguém. Viu que era regular e institucionalizado por meio de uma Portaria. Não imaginou que alguém iria utilizar o cartão, se é que isso aconteceu, pra burlar horário de trabalho. Alcides Miranda recebeu o eletrônico porque ele iria ficar em um local apenas, na estação de esgoto S1. E Fábio e Anderson Fornel receberam o cartão verde, segundo recomendação de Sandra e concessão do próprio interrogado por ter entendido que era regular. O cartão verde ainda existe no SAAE. Esses funcionários foram alocados no atendimento e tinham a prerrogativa de atendimento ao município que receberia uma equipe do SAAE para a realização de um reparo,

ou um evento da Prefeitura que houvesse a necessidade de um componente do SAAE. Ou na Prefeitura, tendo em vista que há municípios que, por meio do "156" da Prefeitura fazem solicitações à Ouvidoria, e não ao SAAE de forma direta. Esses dois funcionários faziam reuniões semanais na Prefeitura para coletar as demandas relacionadas ao SAAE, para maior agilidade na resposta à população. As três funcionárias concursadas, Sandra Gato, Tatiana Casagrande e Priscila Leite levavam os documentos para que o interrogado assinasse e, quanto aos cartões de ponto, era Sandra Gato quem os levava. Entendia isso como uma mera formalidade, não entendia que estaria avalizando algo. No organograma do SAAE havia uma ligação da diretoria geral com outros setores, de modo que Sandra pedia que os cartões fossem assinados para que o RH pudesse efetuar os pagamentos. Todos sabiam, inclusive a Sandra, que o chefe de Fábio era a pessoa de Jaime, que cuidava dele e passava os trabalhos. Jaime deveria controlar, mas nunca ouviu nada dele no sentido de que funcionário não trabalhava ou fazia horários diferentes. Nesse período de cinco meses e meio, por duas vezes, chegou a perguntar a Jaime sobre os funcionários de gabinete, como estariam, sendo que Jaime teria elogiado tanto Fábio, quanto Anderson. Tanto o cartão verde como o eletrônico são frágeis e podem ser burlados desde que a pessoa tenha má-fé e tenha intenção de lesar o erário público. Não teve a ideia sobre o cartão, do qual não conhecia a existência e que foi sugestão da pessoa de Sandra Gato. A sugestão dela foi em vista das atribuições que aqueles funcionários teriam, a prestação de serviços externos também, além do call center, fora do SAAE. Chegou a ver a Portaria sobre esse tipo de cartão porque queria entender o que estava autorizando. Tanto o cartão eletrônico quanto o cartão verde são fáceis de burlar, caso uma pessoa tenha essa intenção. Por exemplo, um funcionário pode entrar no SAAE, picar o cartão eletrônico e ir embora. O cartão eletrônico não fica em uma catraca de entrada ou saída, mas no meio do prédio, em um relógio, na parede. Não há câmera perto. A pessoa pode pedir para outra pessoa picar e ficar com o cartão, ou pode picar o cartão e sair. Não havia controle de acesso no SAAE, como não há ainda hoje. Embora exista um porteiro, a pessoa sai e entra a hora que quiser. A concessão do cartão verde não se deu para facilitar alguma irregularidade. Houve duas portarias de exoneração porque a data da primeira Portaria caiu em uma quinta-feira e na sexta-feira o Sr. Fábio foi trabalhar no SAAE. Diante disso, consultou o RH e ouviu a sugestão de que deveria fazer uma outra portaria na segunda-feira,

porque, como o funcionário foi trabalhar, iria receber aquele dia. Para não dar prejuízo à autarquia, o que não sabia, mas estavam comentando, fez a segunda portaria, para reforçar a primeira. Assinou todas as portarias e todos os cartões de pontos. A exoneração de Fábio ocorreu porque recebeu uma ligação do prefeito, José Crespo, à época, determinando sua exoneração, tendo dado como motivo que recebera uma denúncia, que iria ser investigada, mas pretendia a exoneração imediata. A denúncia era que o funcionário prestava serviços particulares para Jaqueline em horário de trabalho. Era uma denúncia anônima. Seguindo a recomendação do prefeito e entendendo a gravidade da questão, concedeu a exoneração. Ficou espantado com o teor da denúncia e promoveu a exoneração imediata. Chamou o jurídico pedindo um parecer quanto ao ocorrido, tendo aberto um processo administrativo disciplinar. Optaram por enviar esse processo à Corregedoria Geral do Município, para que fosse feita uma apuração mais isenta, fora do SAAE. A conclusão da Corregedoria foi a de que o SAAE deveria entrar com um processo de improbidade administrativa contra a Sra. Jaqueline e o Sr. Fábio, tendo o interrogado ficado isento de qualquer tipo de punibilidade. Houve recomendação para a cessação do cartão verde para esses funcionários. O SAAE entrou com processo contra as pessoas de Jaqueline e de Fábio e o juizado ou juiz pediu para apensar os processos. Não sabe o nome, mas ficaram juntos. Não é verdade que não tenha tomado providências quando soube dos fatos. Tomou várias providências, como a exoneração, a abertura de PAD e fez uma solicitação a Jaime para que nunca deixasse de dar ciência ao superior, tendo dito a ele que ele deveria ter mandado e-mail ao interrogando ou feito qualquer tipo de alerta. Ouviu de Jaime que ele não queria se meter em confusão e que o Fábio falava que era ordem da Vice-Prefeita, quando o Fábio precisava sair. Jaime não disse ao interrogado se isso acontecia todos os dias ou de vez em quando e também não indicou os horários. A providência que pôde tomar, tomou. Tudo foi uma surpresa e tem a vida pública para fazer o bem para a população, para a comunidade. Não conhecia Jaqueline ou Fábio, não teve amizade. É sério no trabalho, motivo pelo qual está consternado. Acha um absurdo ter tido seu nome envolvido, pois pode até ter cometido alguma falha, mas não um crime.

A ré Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho, em interrogatório, disse que responderia às perguntas da defesa somente. Quando assumiu como Vice-Prefeita, em janeiro de 2017, o então prefeito, Sr. José Crespo, teria dito que, como ele, a interrogada poderia indicar três pessoas para ocuparem cargos de confiança em seu gabinete. O Prefeito tinha feito indicações para vários cargos e proporcionou a oportunidade à interrogada para indicar três pessoas. Indicou as pessoas mais próximas, Edite, que foi policial civil, tendo trabalhado sob as ordens da interrogada, Otávio, conhecido como China, que era amigo do prefeito e que foi trabalhar com a interrogada e Fábio, que era pessoa conhecida e gozava de sua confiança. Foram três pessoas na ocasião, em janeiro de 2017. Fábio e seus outros dois indicados cumpriam jornada de trabalho em seu gabinete. Cumpriam a jornada e, às vezes, até mais. Na Prefeitura, havia o cartão de ponto eletrônico, que depois passou a ser por biometria e eles tinham que fazer a aferição da presença e da saída com esse cartão. Todos cumpriam rigorosamente a jornada de trabalho. Acredita que Fábio permaneceu trabalhando em seu gabinete por menos de um mês porque, tão logo assumiu, em janeiro de 2017, o prefeito fez uma reforma administrativa, de forma que os cargos de nível médio da Prefeitura foram extintos, tendo permanecido os cargos de nível superior. Isso no que se refere aos cargos de confiança. O próprio prefeito chamou Fábio e Fornel, que também era um cargo de confiança do Prefeito e trabalhava na Prefeitura, tendo em vista que os dois não tinham nível superior, e disse a eles que os iria realocar no SAAE, por se tratar de pessoas de confiança. Não soube previamente dessa indicação do Prefeito para o Fábio trabalhar no SAAE. Quando Fábio saiu do gabinete do prefeito, disse que, por causa da reforma ocorrida na prefeitura, não poderia ficar ali e que ele e Fornel iriam trabalhar no SAAE, que foram designados para o SAAE. Quem lhe noticiou isso foi o próprio Fábio. Pelo que se recorda, segundo o próprio Fábio, no SAAE ele ficou assessorando na diretoria e depois foi para o 0800, para a telemetria. Não teve nenhum contato com a chefia do Fábio para indicar algum serviço, nem com o chefe mediato, nem com o

imediatamente. De forma alguma, dirigiu a jornada de trabalho de Fábio. Como deve acontecer em repartições públicas e empresas privadas, a jornada de trabalho deve ser dirigida pelos superiores mediatos e imediatos. Quando Fábio esteve sob suas ordens na Prefeitura, o que ficou bem claro pelos depoimentos das testemunhas, ele cumpria sua jornada de trabalho. No SAAE, não tinha como fazer esse tipo de acompanhamento, porque ele não era funcionário da interrogada. Nega ter se utilizado de serviços particulares de Fábio de fevereiro de 2017 a julho de 2017. Disse que o que aconteceu e ficou bem claro em sua oitiva no PIC do MP, em sua oitiva na Ação Civil Pública e na CPI da Câmara Municipal, era que, em 2016, ainda trabalhando como Delegada de Polícia e em vias de se afastar para concorrer à vice-prefeitura, não tinha muito tempo para ir buscar J. e G.. Seu filho, J. O., estudava no Colégio Uirapuru, junto com esse garoto, sendo que quem levava de manhã era uma vizinha de nome Simone e a interrogada ia buscá-los. Vez ou outra, não era sempre, não tinha condições de buscar. Nessas ocasiões, o pai da interrogada ia buscar as crianças, o que foi confirmado no depoimento da pessoa de Simone, além de outras testemunhas. Quando seu pai não podia, pedia para o Fábio e pagava vinte reais a ele como se fosse a tarifa de Uber. Isso em 2016 e aconteceu algumas vezes. Em 2017, a partir de fevereiro, já que janeiro era período de férias escolares, Fábio já estava no SAAE e perguntou a ele, esclarecendo que sabia que ele tinha que cumprir sua jornada, se no dia em que não pudesse ir ou seu pai não pudesse buscar J. e G., se ele poderia ir, respeitando os horários dele, que seriam manejados por ele. Isso se daria no horário de almoço, já que seu filho saía por volta de meio-dia e quinze, meio-dia e vinte, mais ou menos. Fábio respondeu que não haveria problema, que no horário de almoço dele ele poderia ir. Fábio ia com o carro da interrogada ou com o carro de seu pai, pegava as crianças e as deixava no condomínio. O trato com Simone, desde sempre, desde que as crianças estudavam no Uirapuru, era que Simone levava as crianças, saindo por volta de dez para as sete, sete horas e a interrogada as buscava. Até 2016 sempre foi buscá-los, sendo que em 2016 ou final de 2015, viu-se impossibilitada. O pai da interrogada ia buscar as crianças, pois tinha plenas condições de dirigir. Seu pai dirigiu até 2019, quando por conta de um Parkinson incipiente, a família resolveu não permitir mais que ele dirigisse. Daí em diante dirigia, às vezes ele ia de Uber, quando precisava. O trato é que a interrogada iria buscar, ou seu pai, ou o Fábio, quando não podiam ir. Fábio era remunerado com o pagamento de vinte reais pela viagem. Entretanto isso não se dava habitualmente, o que se pode ver compulsando tanto a Ação Civil Pública, quanto o Processo-Crime, há nos relatórios de atendimento do Fábio, não se recorda se a partir das folhas 450 ou 480, não tem em mãos, que, no SAAE, ele atendia meio-dia e quinze, meio-dia e vinte, constando atendimento até à noite, o que demonstra que não havia habitualidade de Fábio buscar as crianças na escola em seu horário de almoço. Isso está demonstrado nos relatórios de atendimento. A denúncia foi feita de forma retaliatória pelo então Prefeito, cassado por duas vezes, José Crespo, porque chegou ao conhecimento da interrogada, em 2017, um fato de suposto peculato, uso de documento falso, falsidade ideológica e outros, tendo feito uma investigação e exposto o fato a ele. O fato envolvia uma assessora pessoal direta do Prefeito. Depois de ter demonstrado a existência da prática ilícita, não só de crimes, como de infrações administrativas, houve uma altercação, houve uma desinteligência. O Prefeito se destemperou e, de forma humilhante, constrangedora e criminosa, a interrogada foi escorraçada da prefeitura a partir do momento que noticiou esse fato. Foi impedida de entrar em seu próprio gabinete. Teve que recorrer ao Judiciário, mediante mandado de segurança, para poder exercer suas funções. Dias depois dessa situação, o prefeito apareceu com a notícia dessa denúncia envolvendo Fábio, que ele ia buscar o filho da interrogada na hora do almoço. Isso aconteceu dias depois de ter feito a denúncia com relação à funcionária do então Prefeito. Ficou evidenciada uma atitude retaliatória, e, quando chegou ao seu conhecimento, perguntou a ele como ele sabia e como teria chegado ao conhecimento dele, sendo que desconhecia essa situação de que, segundo o ex-prefeito, o Fábio não cumpria sua jornada. Segundo a interrogada, o Prefeito disse que isso chegou ao conhecimento dele através de uma denúncia. Seria importante que essa denúncia digitada, manuscrita ou de qualquer forma fosse

encartada ao procedimento de apuração que, com certeza, seria instaurado, mas o ex-Prefeito, embora bacharel em Direito, afirmou que teria jogado fora essa denúncia que alegara ter recebido e assim ela não faria parte do procedimento de apuração. Não tinha conhecimento se o Fábio não voltava ao SAAE no período da tarde. Seu conhecimento é sobre o que ficou cabalmente demonstrado nos depoimentos, na verdade fática, que Fábio, em horário de almoço e mediante remuneração, ia buscar seus filhos quando a própria interroganda ou seu pai não podiam. Sempre com seu próprio veículo ou com o veículo de seu pai, não tendo se utilizado de qualquer recurso público. No horário de almoço, ele trazia as crianças, como já havia acontecido em 2016. Estranhou o fato de ter sido utilizado nos autos, pela Corregedoria Municipal, anotando que o Corregedor era um cargo de confiança indicado pelo prefeito que fez a denúncia, para fazer um parâmetro de percurso ou de horários de percurso, relatórios extraídos do Google, tendo afirmado que Fábio não conseguiria fazer esse percurso em seu horário de almoço. Conseguiria fazer esse percurso em horário de almoço, porque ela própria e a Simone faziam esse percurso de dezoito a vinte minutos ou, no máximo, vinte e dois minutos, saindo do Ibiti. A interrogada saía da Prefeitura com seu carro, ia até o Uirapuru, deixava as crianças e voltava para a Prefeitura com seu carro, porque almoçava na Prefeitura e fazia esse percurso tranquilamente de vinte a vinte e dois minutos. Isso foi utilizado pela Corregedoria para dizer que Fábio não conseguiria cumprir esse encargo que era remunerado e com o veículo da interrogada, sem o uso de qualquer recurso público, no horário de almoço dele. Fábio não tinha acesso somente às casas da interrogada e do pai da interrogada. Conheceu Fábio em 2009 ou 2010, quando veio de Itapetininga para exercer suas funções de Delegada nesta cidade. Fábio fazia serviços para vizinhos, pessoas conhecidas ou não conhecidas. Sempre foi muito discreta e pouco conhecia as pessoas do Ibiti, mas Fábio prestava serviços eventualmente para outras pessoas. Ele chegou a fazer pinturas para a interroganda uma, duas, três vezes. Em finais de semana, finais de tarde, ou, antes, em 2012, ele chegou a pintar sua casa, a casa de seu pai, a casa da Simone e as de vários outros moradores do Ibiti, e, segundo o que sabe, de outros bairros também. Nas vezes em que trabalhou na casa da interrogada, Fábio ia acompanhado por uma pessoa, da qual não se recorda o nome porque o trato era com ele, mas havia um auxiliar. Não sabe dizer se se tratava de um funcionário dele. Fábio era pessoa de confiança e tinha acesso à sua casa, quando necessário. Em sua casa ninguém ingressava a não ser a empregada doméstica, seu pai, sua mãe, seu ex-marido e Fábio, quando havia a necessidade de verificar algo. Como exemplo, se estava trabalhando

e Fábio estivesse no condomínio, por volta de seis ou sete horas, a interrogada pedia que ele verificasse se estava tudo bem com as crianças. As crianças não tinham contraturno, ou seja, não havia a necessidade de que Fábio as levasse a outros lugares. Seu pai conhecia Fábio há muitos anos e às vezes ele ia à casa de seu pai. Para não precisar ficar autorizando na Portaria, seu pai, ingenuamente, autorizou um cartão, como se Fábio fosse cuidador, jardineiro, enfermeiro, várias atribuições. Desconhecia que seu pai havia feito esse cartão, apenas depois foi verificar na administração. Era uma autorização para Fábio ingressar e sair do condomínio. Não chegou a ter contato com o Sr. Jaime, chefe de Fábio no SAAE. Conheceu Jaime apenas durante os procedimentos que se sucederam depois da denúncia feita pelo ex-prefeito, em audiência. Não conversou com o diretor do SAAE para que ele aguardasse por alguma providência, por ocasião da exoneração de Fábio. Não haveria qualquer possibilidade de conversar com o ex-prefeito, tendo em vista que após a denúncia que fez com relação à situação ilícita envolvendo a assessora dele, tinha sido proibida de entrar na Prefeitura e não se falavam, inexistindo qualquer possibilidade mínima de fazer qualquer tipo de pedido a ele nesse sentido. Estavam com as relações estremecidas ou rompidas e não faria esse tipo de pedido. É absolutamente falsa a alegação da denúncia de que a interrogada teria agido conscientemente com relação aos 111 crimes de falsidade ideológica cometidos por Fábio, quanto ao cartão de ponto, pois não sabia que o cartão de ponto na autarquia, no SAAE, não era o mesmo, eletrônico, que havia na Prefeitura. Ficou sabendo apenas pelo então corregedor que disse que foi constatado, segundo ele, que Fábio não retornava todas as tardes e que ele lançaria horários que não teria



cumprido. Não teria como ajustar, induzir ou incutir algo nesse sentido, por desconhecimento acerca da forma do cartão de ponto, entende como um sofisma. É falsa a alegação constante da denúncia de que de 28 de abril de 2017 a 08 de maio de 2017 e de 14 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, enquanto no cargo de Prefeita por substituição, teria utilizado, indevidamente, de serviços de Fábio em horário de expediente, por 11 dias úteis, pois jamais se utilizou dos serviços de Fábio em horário de expediente. Nos horários de almoço, por meio do que havia sido combinado e remunerado pela interrogada, quando houvesse necessidade, Fábio ia buscar J. O. e G.e, mas nunca em horário de expediente, que deveria ser cumprido no SAAE e, além disso, desconhecia os horários que ele fazia. Cuidava dos horários dele, enquanto ele foi seu funcionário na Prefeitura, assim como cuidava de seus funcionários policiais civis. Com relação às fls. 5.820/5.821, relatórios do controle de acesso do Condomínio Itibi do Paço, há nos autos vários outros relatórios como esses, deficientes e confusos, devendo estar em folhas que antecedem ou que sucedem a essas. Quando teve início o procedimento na Corregedoria, já sabia que se trataria de um procedimento tendencioso, pois instado, promovido e requisitado pelo então prefeito, quem, por sua vez, havia causado uma situação em decorrência da denúncia e investigação, feitas pela interrogada, acerca de fatos criminosos que culminaram em condenação em Segunda Instância da assessora do Prefeito. Não sabe se ele também foi condenado. Logo que soube desse procedimento, e imaginando que ele não seria voltado à verdade real, como Delegada, procurou saber e investigou por conta, como sempre fez enquanto delegada de polícia. Fez um pedido à administração do condomínio, requerendo os relatórios de entradas e saídas à sua residência e à residência de seu pai, com a anuência dele. Nos relatórios que foram juntados nos autos da Corregedoria, do Processo-crime e da Ação Civil Pública, foram observadas falhas quanto à entrada da interroganda, bem como à entrada de seu pai. Há várias falhas, como, por exemplo, entrava e não saía durante dez ou quinze dias ou entrava duas vezes e não saía nenhuma vez ou só saía e não entrava. Há em determinado campo do relatório a anotação de que entrou em casa e ficou trinta dias sem sair, o que é impossível já que, além de mãe-solo, também trabalhava como Vice-Prefeita e também como Prefeita, no período de cassação, sendo que afirma que não havia possibilidade de entrar e ficar quinze ou vinte dias sem sair ou sair duas vezes, o que evidencia falha no relatório. Depois desses fatos virem à tona, há alguns meses, agora existe a biometria facial no condomínio. Antes, existia esse cartão que gerou relatórios duvidosos. Existe até uma anotação no sentido de que seu pai teria saído às vinte e três e trinta, sendo que seu pai nunca saiu à noite depois das vinte horas. Não é verdadeira a alegação constante da denúncia de que teria concorrido para as falsidades ideológicas, pedindo ao Fábio ou ao Valter que mudasse o cartão de ponto, ajustasse, porque, em primeiro lugar, não sabia que Fábio possuía cartão que não fosse eletrônico e, em segundo lugar, ele obviamente teria que usar esse cartão de ponto eletrônico. Se fosse um cartão manuscrito, quem deveria fazer a conferência desse cartão seria o superior imediato de Fábio. Se existia dúvida quanto ao não cumprimento da jornada por Fábio, isso seria da alçada de seus superiores hierárquicos. Ajuste ou instigação atribuídos a si, são ilações no sentido de corroborar uma tese de que cometera um ilícito ou ilícitos que jamais cometera. Em seus 32 anos de serviço público, como Oficial de Justiça aos 18 anos e como Delegada aos 22 anos, nunca sofreu nenhum procedimento criminal, civil ou administrativo. É uma mentira atrás da outra a alegação de que Fabio ficava apenas no imóvel da interrogada e de seu pai, conforme afirmado pelos seguranças do condomínio, pois, conforme os depoimentos de outras testemunhas, vizinhos ou não, ficou claro que Fábio tinha o costume de prestar serviços para várias outras pessoas, não só no condomínio, mas fora dele. A testemunha que era chefe de segurança, Eliseu, segundo o que se recorda, teria dito que nunca viu o carro de Fábio em frente à casa da interroganda. Isso pode até ter acontecido eventualmente em um final de semana ou final de tarde. Não sabe o que Fábio poderia fazer por ela ou por seus pais nesses alegados horários de expediente, já que seu pai dirigia, a interroganda trabalhava e seus filhos não tinham contraturno. Isso ficou bem claro no depoimento de sua empregada à época, assim como no depoimento dos vizinhos.

Sempre foi franca, transparente e legalista, e jamais usaria de fraude ou mentira para convalidar algo que não fosse a verdade, por isso se apressou em comunicar aos veículos de imprensa que o trabalho de motorista seria o único prestado por Fabio, apenas durante o horário de almoço dele. A verdade é o que falou, corroborada pelas testemunhas. O procedimento na corregedoria foi tendencioso e direcionado. Jamais faria uso da opinião pública, a não ser para explicar o que teria acontecido de fato. Se o ex-Prefeito, que ofereceu a denúncia, pôde usar de todos os meios para tanto, também poderia utilizar os meios de comunicação para falar a verdade e se defender. Deveria ficar quieta diante do que a desqualificava e a desprestigiava? O procedimento na Corregedoria já teve o condão de prejudicar a interrogada, porque estava claro que o ex-prefeito se utilizou do termo marido de aluguel, misógino, para desqualificar a interrogada, causando, ainda, sério prejuízo à sua família, e fez isso dias depois de a interrogada ter dado a notícia ao então Prefeito do fato envolvendo a assessora. No depoimento do ex-Prefeito na Ação Civil Pública ou no PIC do Ministério Público, ele falou que tinha chamado a interrogada em seu gabinete para falar sobre o fato envolvendo o Fábio não trabalhar à tarde no SAAE, mas trabalhar para a interrogada, e que deixava isso para a interrogada resolver, porque ele viajaria. De fato, ele viajou para o exterior, não se recordando se para Portugal ou Alemanha. Isso nunca aconteceu e, se tivesse acontecido, seria uma forma de chantagem à interrogada para que não prosseguisse com o caso envolvendo a assessora. Se tivesse ocorrido, a resposta seria de que ele deveria resolver como a lei determina. Não falou para Fabio buscar seu filho por cento e trinta e quatro vezes, de janeiro a agosto de 2017, pois teria que falar isso diariamente isso a Fabio, ao invés de cuidar da própria vida, se preocuparia de forma pequena em falar com funcionário alheio como ele teria que preencher seu cartão de ponto.

Na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, o Ministério Público juntou pareceres técnicos (fls. 6.566/6.610), os quais restaram impugnados pela ré Jaqueline (fl. 6.613), tendo a defesa do réu Ronald pleiteado prazo para manifestação (fls. 6.614/6.615).

Foi deferida a juntada dos documentos e concedido prazo de trinta dias para manifestação do assistente técnico do réu Ronald (fl. 6.625).

Na fase do artigo 402, a ré Jaqueline pleiteou o arrolamento de nova testemunha (fl. 6.637/6.638), o que restou indeferido pelo Juízo (fl. 6.641).

A ré Jaqueline interpôs embargos declaratórios (fls. 6.647/6.650), respondidos pelo Ministério Público (fls. 6.655/6.659).

Os embargos declaratórios foram rejeitados (fls. 6.660/6.661).

O réu Ronald trouxe aos autos respostas aos pareceres técnicos juntados pela acusação (fls. 6.664/6.724).

A ré Jaqueline reiterou o pedido de oitiva de testemunha referida (fls. 6.730/6.731).

Foi indeferido o pedido de oitiva da testemunha referida e determinada a apresentação de alegações finais pelas partes, de forma sucessiva (fl. 6.733).

Em alegações finais por escrito, o Ministério Público postulou pela procedência integral e, no tocante às penas: com relação a Fabio, quanto ao crime de falsidade ideológica majorada e continuada, pela exasperação da pena base e aplicação de duas causas de aumento, ante a continuidade delitiva e o cometimento do crime prevalecendo-se de seu cargo de funcionário público; com relação a Ronald, quanto ao crime de falsidade ideológica majorada e continuada, pela exasperação da pena base e aplicação de duas causas de aumento, ante a continuidade delitiva e o cometimento do crime prevalecendo-se de seu cargo de Diretor Geral do SAAE, bem

como, quanto aos dois crimes de falsificação de documento público majorada, pela exasperação da pena base e aplicação de uma causa de aumento, ante o cometimento do crime prevalecendo-se de seu cargo de Diretor Geral do SAAE, além da causa de aumento referente à continuidade delitiva no tocante às duas portarias de exoneração, tudo em concurso material; e, com relação a Jaqueline, quanto ao crime de falsidade ideológica majorada e continuada, pela exasperação da pena base e aplicação de duas causas de aumento, ante a continuidade delitiva e o cometimento do crime prevalecendo-se de seu cargo de Vice-Prefeita, bem como, por fim, quanto ao crime de responsabilidade de prefeitos, pela exasperação da pena base e pela aplicação de causa de aumento relativa à continuidade delitiva, tudo em concurso material (fls. 6738/6.958)

Também em alegações finais por escrito, a Defesa de Jaqueline pleiteou sua absolvição, reiterando a falta de oitiva de testemunha arrolada na fase do artigo 402, do CPP, como questão passível de nulidade da presente decisão (fls. 6.961/6.977).

Da mesma forma, a Defesa de Ronald pugnou por sua absolvição, bem como, subsidiariamente, pela fixação das penas base nos mínimos legais e pela proporcionalidade em eventual exasperação pela continuidade delitiva do crime de falsidade ideológica majorada e continuada (fls. 6.978/7.087).

Por fim, também por escrito, em alegações finais, a Defesa de Fabio postulou sua absolvição, por existirem circunstâncias que excluem o crime ou isentam o réu de pena (fls. 7.088/7.106).

É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, anoto que o indeferimento da oitiva da assim chamada testemunha referida, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, em nada macula a presente sentença, considerando se tratar de pessoa alegadamente conhecida do réu Fabio, por ter sido, aparentemente, seu funcionário, de modo que não se tratou de fato novo surgido na instrução, mas previamente sabido, sendo portanto intempestivo o arrolamento, consoante já decidido às fls. 6.641 e 6.733.

No mérito, a ação procede parcialmente, com relação aos réus Fabio e Jaqueline, e improcede com relação ao réu Ronald.

Com efeito, após detida análise do extenso conjunto probatório, entendo que restaram devidamente comprovadas as condutas imputadas a Fabio e Jaqueline, à exceção da quantidade de delitos praticados em continuidade delitiva, como se verá. De outra banda, a autoria e a materialidade com relação a Ronald não restaram suficientemente demonstradas, também como exporei a seguir.

Dos crimes imputados ao réu Fabio.

A prova documental e testemunhal produzida comprovou de forma contundente a prática da conduta delituosa pelo réu Fabio, conforme narrada na denúncia.

É certo, e incontroverso, que Fabio foi nomeado, regularmente, como funcionário de livre provimento, inicialmente, para o gabinete da então Vice-Prefeita de Sorocaba, com o início do referido mandato eletivo, em 02/01/2017.

Não obstante, em decorrência de alteração nos requisitos de cargos dessa natureza na Prefeitura Municipal, especialmente com a exigência de ensino superior, Fabio deixou de preenchê-los, de modo que sua exoneração era de rigor. Ato contínuo, houve a determinação por parte do Prefeito à época, José Crespo, ao Diretor Geral do SAAE, réu Ronald, de nomeação de Fabio ao cargo de Oficial de Gabinete II, concretizada através da Portaria nº 43/2017, de 26/01/2017, copiada à fl. 5.072.

Cumpra observar que tal determinação restou suficientemente caracterizada pelo depoimento de José Crespo e admitida nos interrogatórios de Ronald e de Jaqueline.

Paralelamente, não há dúvidas acerca da íntima relação de confiança estabelecida entre Fabio e Jaqueline e o pai desta, senhor Geraldo.

Essa proximidade está evidenciada nos autos tanto pelo depoimento de José Crespo, como pelo interrogatório de Jaqueline, além dos depoimentos de testemunhas outras, como Anderson Fornel e Alcides Miranda, os quais afirmaram que Fabio apresentava-se ostensivamente como funcionário assessor de Jaqueline, durante seu expediente no SAAE, bem como das testemunhas Rodrigo, Diogo e Eleomar, todos funcionários da segurança do Condomínio Ibiti do Paço, onde Jaqueline e Geraldo residiam à época dos fatos, atestando que conheciam Fabio por ele estar diariamente naquele residencial, prestando serviços para o genitor de Jaqueline, inclusive por autorização expressa deste, através de um cartão de acesso exclusivo e permanente, renovado a cada seis meses por cerca de seis anos.

Prudente apontar que a prova acerca da autorização do acesso de Fabio ao Condomínio Ibiti do Paço, por parte de Geraldo Barcelos Coutinho, genitor de Jaqueline, encontra-se às fls. 1.697/1.706, destacando que à fl. 1.697 consta autorização datada de 13/02/2017, com vigência até 13/08/2017, para acesso diário, com a menção expressa "acesso total", nas funções de motorista, socorrista e segurança.

Ademais, consta às fls. 1707/1785 relatório de acessos ao Condomínio Ibiti do Paço através do cartão pessoal de Fabio, no período de 01/01/2017 a 24/11/2017.

Como visto, os acessos são diários desde o início da prestação de serviços de Fabio na prefeitura, como funcionário de confiança de Jaqueline, incluindo o período no qual foi remunerado como funcionário do SAAE, a partir de 23/01/2017, até sua exoneração em 04/07/2017, conforme documento de fl. 5.074.

Além disso, importa destacar que Jaqueline, em seu interrogatório, afirmou que Fabio era uma das pouquíssimas pessoas que tinha acesso a sua residência. E, ainda, os já mencionados funcionários da segurança do Condomínio atestaram que Fabio continuou prestando serviços para Jaqueline e Geraldo após julho de 2017.

Prova inusitada e espontânea da continuidade dessa relação próxima, aliás, é o fato de que a notificação pessoal de Fabio para apresentação de resposta à acusação, datada de 25/01/2019, ocorreu no endereço residencial de Jaqueline, à Rua Antonio José Mattos Correa, 203, Jardim Ibiti do Paço, nesta cidade, conforme fls. 5.302/5.304.

Abundam, portanto, as provas da relação de proximidade e confiança entre Jaqueline e Fabio, bem como entre este e o pai de Jaqueline, Geraldo.

Prosseguindo, é importante fixar que há dois períodos de interesse com relação aos acessos de Fabio ao Condomínio Ibiti do Paço, quais sejam, entre 23/01/2017 e 12/03/2017 e entre 13/03/2017 e 04/07/2017, pois conforme o documento de fl. 422, relatório de atendimento do "call center" do SAAE, foi justamente no dia 13/03/2017 que Fabio começou a trabalhar naquele setor.

Assim, os relatórios de acesso precisamente copiados às fls. 1.942/1.949 indicam que o cartão pessoal do referido réu foi utilizado para adentrar ao residencial em horário de expediente, ou seja, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, entre 23/01/2017 e 12/03/2017, nos seguintes dias: 23, 24 e 26 de janeiro; 01, 03, 07, 09, 13, 16 e 24 de fevereiro; e 06, 08, 09 e 10 de março.

Cumpra apontar que durante esse período, em diversas oportunidades Fabio acessou ao

residencial após às 17h, e em finais de semana, bem como, especificamente no dia 03/03/2017, apenas durante seu alegado horário de almoço, ou seja, entre 12h e 13h, evidenciando continuidade e assiduidade em sua presença naquele residencial.

E os relatórios de acesso de fls. 1.949/1.974 indicam que o cartão pessoal de Fabio foi utilizado para acesso ao Condomínio Ibiti do Paço em horário de expediente, ou seja, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, entre 13/03/2017 e 04/07/2017, nos seguintes dias: 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de março; 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 de abril; 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 31 de maio; 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de junho; e 03 e 04 de julho.

As demais datas insertas nesses períodos em que há registros de acesso nos citados relatórios, aqui não mencionadas, correspondem a sábados, domingos ou feriados, ou, ainda, a dias úteis em que o acesso ao condomínio se deu após as 17 horas.

Destaco que a maior parte dos horários indicados de entrada e saída no segundo período se referem a momentos próximos ao mencionado horário de almoço de Fabio, sempre, no entanto, em quantidade de tempo muito superior mesmo à uma hora de intervalo.

Ou seja, os relatórios indicam verossimilhança na tese defensiva de Fabio e de Jaqueline, no sentido de que ele prestaria a ela o trabalho de motorista, para buscar o filho da segunda na escola.

De outra banda, os relatórios indicam permanência de Fabio no residencial sempre por período superior a uma hora, sendo que, por vezes, apontam que passou boa parte da tarde no local, o que enfraquece a tese defensiva subsidiária de que o acesso era feito por funcionário de Fabio e não por ele mesmo, afinal não há dúvidas de que o serviço prestado a Jaqueline era feito de forma personalíssima.

Ademais, os relatórios se harmonizam com o depoimento da testemunha Rodrigo, segurança de ronda motorizada do Condomínio, que afirmou com convicção que via diariamente Fabio saindo do Condomínio após as 14h00.

E, em que pese a possibilidade de, conforme a defesa de Jaqueline aponta e a testemunha Eleomar confirma, existir alguma defasagem nos dados dos relatórios de acesso, considerando entradas e saídas não anotadas em decorrência de falha sistêmica, não consta dos autos qualquer suspeita de que o mesmo sistema anote acessos sobressalentes, ou não efetivamente realizados.

Ou seja, a falha sistêmica se daria pela falta de inclusão de algum acesso no relatório mas não na inclusão de acesso inexistente no mesmo relatório, já que para a inclusão do acesso é necessária a utilização do respectivo cartão.

Além disso, os relatórios também se coadunam com as oitivas das testemunhas Alcides, Anderson e Jaime, as quais apontaram que era comum Fabio trabalhar apenas até o horário de almoço, ou próximo disso, e não voltar mais. Anderson e Alcides, aliás, afirmam que Fabio gabava-se publicamente de ser um assessor pessoal de Jaqueline e de que saía naquela hora por convocação direta dela, por telefone.

De outra banda, nenhuma testemunha trouxe relatos seguros de que Fabio efetivamente desempenhava seu mister na autarquia na parte da tarde, ainda que por serviços externos de interesse dela. Jaime afirmou presumir que Fabio exercesse atividades típicas do cargo de assessoria, embora sem presenciar ou saber efetivamente de sua ocorrência, assim como Tatiane e Sandra, que disseram que Fabio fazia trabalhos externos, sem, contudo, detalharem se presenciaram ou como tiveram ciência desse fato para além de se tratar de uma expectativa legítima relacionada à natureza do

cargo em si.

Nem mesmo a tese defensiva de que os relatórios de atendimento do setor de “call center”, copiados às fls. 422/1.173, evidenciariam que Fabio trabalhava na autarquia na parte da tarde pode ser acolhida, pois restou claro, inclusive pelo depoimento de Jaime, chefe do setor, que o atendimento apenas recebia a reclamação, que em seguida era direcionada ao setor de rádio ou de telemetria, que era onde a ocorrência tinha seguimento até ser encerrada pelos técnicos, de modo que o fato do nome de Fabio aparecer no encerramento na verdade ocorria porque ele era quem iniciava o atendimento, tanto que não teria condições de dar o correto encaminhamento técnico à situação.

Ademais, as testemunhas Valdir, Sergio, Deusilene e Julia afirmaram que em geral Fabio prestava serviços para eles ao final da tarde e em finais de semana, o que também é coerente com os relatórios de acesso já mencionados, que indicam permanência dele no condomínio em tais horários e dias, tudo a trazer ainda maior credibilidade a essa prova documental e, concomitantemente, reforçando a narrativa inicial de que os serviços foram prestados por Fabio no horário de expediente, ou seja, até as 17h em dias úteis entre 23/01 e 04/07/2017, para Jaqueline e os familiares desta.

Dessa forma, restou isolada a versão do réu, conforme declarada em interrogatório judicial, à medida que devidamente comprovado que Fabio prestava serviços particulares a Jaqueline e ao genitor dela durante os horários de expediente, nos dias úteis mencionados supra, e não desempenhava trabalhos externos de interesse do SAAE.

Consequentemente, indubitosa a conduta delituosa consistente na inserção de declarações falsas em documento público com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme definida no artigo 299, “caput”, do Código Penal, por parte de Fabio.

Destaco que as declarações falsas se referem ao cumprimento de seu horário de trabalho no SAAE nos cartões de ponto de funcionário desempenhando o cargo de Oficial de Gabinete II, entre janeiro e julho de 2017, com o fim de ser remunerado indevidamente, à medida em que, na verdade, em parte dos expedientes dos dias mencionados acima, o réu prestava serviços particulares a Jaqueline e ao genitor dela.

Os cartões de ponto objetos da inserção das informações falsas estão copiados às fls. 5.058/5.071, sendo visível que neles constaram que Fabio cumpriu o expediente completo, com saída às 17h ou depois desse horário, nos dias citados supra nos quais, segundo o relatório de acessos do Condomínio Ibiti do Paço e a extensa prova testemunhal, ele estava naquele residencial, prestando serviços particulares à corré Jaqueline ou a familiares dela.

Também segundo a prova testemunhal, notadamente nos depoimentos de Silmara, Rosângela e Sandra, funcionárias de carreira do SAAE, sendo as duas primeiras vinculadas ao departamento pessoal, bem como de Anderson, que tinha o mesmo cargo de Fabio na autarquia, e, ainda, o laudo pericial grafotécnico de fls. 4.843/4.862, não há dúvidas de que a inserção dos horários foi realizada pelo próprio funcionário, dado este, aliás, que jamais restou questionado pela Defesa.

É certo, ainda, que o argumento invocado por Fabio em sua defesa prévia, no sentido de que inseria os dados sem consciência de se tratar de uma falsificação, não pode ser acolhido, dado que ele sabia que estava sendo remunerado pelo SAAE enquanto trabalhava para Jaqueline ou familiares dela ao menos em parte dos dias, justamente em decorrência da estreita relação de confiança havida entre eles.

Assim, repita-se, não há dúvidas de que Fabio praticou o delito a ele imputado na denúncia.

Não obstante, a denúncia aponta a prática do delito por cento e onze vezes, de forma continuada, o que não se verificou devidamente comprovado.

Com efeito, os dias em que Fabio esteve no Condomínio Ibiti do Paço em horário de expediente e anotou o cumprimento da jornada completa em seu cartão de ponto são em número inferior, a saber, oitenta e cinco dias. Além disso é certo que os delitos de falsificação se deram em sete documentos públicos, correspondentes aos sete cartões de ponto referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2017.

Ainda que baste a inserção de uma informação falsa para o cometimento do crime de falsidade ideológica, a existência de mais informações falsas em um mesmo documento não implica no cometimento de mais de um crime, no caso concreto, notadamente por se tratar de situação habitual, dotada de arranjo prévio, no qual Fabio realizaria as inserções para ser remunerado pelo SAAE também pelos serviços particulares que prestava a Jaqueline e familiares.

Assim, entendo que Fabio Antunes Ferreira praticou o crime de falsidade ideológica por sete vezes, considerando os sete documentos com informações falsas, em continuidade delitiva, pois sob mesmas condições de tempo, lugar maneira de execução e fim, nos termos do artigo 71, "caput", do Código Penal, sendo de rigor sua condenação, nesses termos.

Dos crimes imputados à ré Jaqueline.

A prova documental e testemunhal produzida comprovou de forma contundente a prática das condutas delituosas pela ré Jaqueline, conforme narrado na denúncia.

É certo, e incontroverso, que Jaqueline, na condição de Vice-Prefeita em início de mandato, indicou o réu Fabio Antunes Ferreira ao então Prefeito, para que fosse por ele nomeado como assessor vinculado ao gabinete da vice-prefeitura, a partir de 02/01/2017.

Não obstante, em decorrência de alteração nos requisitos de cargos dessa natureza na Prefeitura Municipal, especialmente com a exigência de ensino superior, Fabio deixou de preenchê-los, de modo que sua exoneração era de rigor. Ato contínuo, houve a determinação por parte do Prefeito à época, José Crespo, ao Diretor Geral do SAAE, réu Ronald, de nomeação de Fabio ao cargo de Oficial de Gabinete II, concretizada através da Portaria nº 43/2017, de 26/01/2017, copiada à fl. 5.072.

Cumprir observar que tal determinação restou suficientemente caracterizada pelo depoimento de José Crespo e admitida nos interrogatórios de Ronald e de Jaqueline.

Paralelamente, não há dúvidas acerca da íntima relação de confiança estabelecida entre Fabio e Jaqueline e o pai desta, Geraldo, como já exaustivamente afirmado nesta decisão, no tópico referente ao primeiro réu.

Destaco, novamente, que a prova acerca da autorização do acesso de Fabio ao Condomínio Ibiti do Paço, por parte de Geraldo Barcelos Coutinho, genitor de Jaqueline, encontra-se às fls. 1.697/1.706, e à fl. 1.697 consta renovação de autorização datada de 13/02/2017, com vigência até 13/08/2017, para acesso diário, com a menção expressa "acesso total", nas funções de motorista, socorrista e segurança.

Ademais, consta às fls. 1707/1785 relatório de acessos no Condomínio Ibiti do Paço através do cartão pessoal de Fabio, no período de 01/01/2017 a 24/11/2017, os

quais, como visto, ocorreram por oitenta e cinco vezes durante o horário de expediente de Fabio no SAAE, das 08h às 17h, entre os dias 23/01/2017 e 04/07/2017.

Além disso, destaco, também repetindo-me, que Jaqueline, em seu interrogatório, afirmou que Fabio era uma das pouquíssimas pessoas que tinha acesso a sua residência. E, ainda, os já mencionados funcionários da segurança do Condomínio atestaram que Fabio continuou prestando serviços para Jaqueline e Geraldo após julho de 2017, tanto que a notificação pessoal de Fabio para responder à acusação ocorreu na residência de Jaqueline, em 25/01/2019, à Rua Antonio José Mattos Correa, 203, Jardim Ibiti do Paço, nesta cidade, conforme fls. 5.302/5.304.

Não há qualquer dúvida, portanto, acerca da relação de proximidade e confiança entre Jaqueline e Fabio, bem como entre este e o pai de Jaqueline, Geraldo, a qual perdurou não somente durante o tempo em que Fabio esteve nomeado como Oficial de Gabinete II no SAAE, mas por anos depois.

Conforme já mencionado, há dois períodos de interesse com relação aos acessos de Fabio ao Condomínio Ibiti do Paço, quais sejam, entre 23/01/2017 e 12/03/2017 e entre 13/03/2017 e 04/07/2017, pois conforme o documento de fl. 422, Fabio começou a trabalhar no "call center" do SAAE em 13/03/2017.

Repito, ainda, para melhor organização da presente fundamentação, que os relatórios de acesso copiados às fls. 1.942/1.949 demonstram que o cartão pessoal de Fabio foi utilizado para adentrar ao Condomínio Ibiti do Paço em horário de expediente, ou seja, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, entre 23/01/2017 e 12/03/2017, nos seguintes dias: 23, 24 e 26 de janeiro; 01, 03, 07, 09, 13, 16 e 24 de fevereiro; e 06, 08, 09 e 10 de março.

E, novamente, os relatórios de acesso de fls. 1.949/1.974 indicam que o cartão pessoal de Fabio foi utilizado para acesso ao Condomínio Ibiti do Paço em horário de expediente, ou seja, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, entre 13/03/2017 e 04/07/2017, nos seguintes dias: 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de março; 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 de abril; 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 31 de maio; 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de junho; e 03 e 04 de julho.

Cumprе apontar que durante esses períodos, em diversas oportunidades Fabio acessou ao residencial após às 17h, e em finais de semana, bem como, especificamente no dia 03/03/2017, apenas durante seu alegado horário de almoço, ou seja, entre 12h e 13h, evidenciando que sua presença, ou ao menos a utilização de seu cartão pessoal de acesso, autorizado por Geraldo Barcelos Coutinho, genitor de Jaqueline, era contínua e frequente no condomínio.

De se destacar que a prova oral corrobora as informações constantes do referido relatório, ainda que este seja passível de erro sistêmico, como também restou demonstrado pela Defesa.

Isso porque a maior parte dos horários indicados de entrada e saída no segundo período se referem a momentos próximos ao horário de almoço de Fabio, ainda que em quantidade de tempo muito superior mesmo a uma hora de intervalo.

Ou seja, há verossimilhança na tese defensiva de Jaqueline, confirmada pela testemunha Simone, no sentido de que Fabio buscava os filhos de ambas na escola, durante horário de almoço, embora sempre permanecesse no condomínio por período muito superior ao devido, considerando aí as situações em que Fabio ia ao residencial, acessava com seu cartão, e saía com o veículo de Geraldo para buscar os menores, retornava ao condomínio e apenas depois saía novamente com seu cartão pessoal de acesso.



Além disso, as testemunhas Rodrigo e Diogo, seguranças do residencial à época, afirmaram com convicção e contundência que conheciam Fabio por ele estar diariamente no local, e sempre prestando serviços, ou ao menos com seu veículo estacionado como se estivesse realizando tal mister próximo às residências de Geraldo ou de Jaqueline, lembrando que a autorização contínua e costumeiramente renovada de acesso pessoal de Fabio ao condomínio era provida por Geraldo.

Não há dúvidas, ainda, de que os serviços prestados por Fabio a Jaqueline decorriam de uma relação de íntima confiança, de forma personalíssima, conforme admitido no próprio interrogatório da ré, ao afirmar que Fabio era uma das únicas pessoas que costumavam ingressar em sua casa, além de seus pais, a empregada doméstica e seu ex-marido, inclusive para checar os filhos de Jaqueline, quando esta estivesse trabalhando.

Essa narrativa denota, ainda, habitualidade no contato, tudo a conferir maior relevância à prova dos relatórios de acesso.

Eventual defasagem nos dados dos relatórios de acesso, considerando entradas e saídas não anotadas em decorrência de falha sistêmica, o que restou demonstrado pelo depoimento da testemunha Eleomar e pelos documentos copiados às fls. 5.820/5.821, não implica em incorreções do sistema em sentido contrário, ou seja, de que o sistema acusaria entradas e saídas não realizadas, de modo que devem ser reputadas verdadeiros os horários de entrada e saída registrados.

Ademais, considerando a quantidade de acessos através da utilização do cartão pessoal de Fabio no período sob análise, oitenta e cinco, não há como se considerar que em todas elas tenham ocorridos falhas que não indicaram saída ou entrada em horários fora do expediente.

Isso porque os documentos copiados às fls. 5.820/5.821 indicam falhas com frequência bem menor do que diária, além de se referirem a anos mais recentes, 2018 e 2019, e não ao período em questão. E, ainda, as testemunhas Rodrigo e Diogo asseveraram que efetivamente viam Fabio diariamente no condomínio, tendo a primeira afirmado com convicção que o via sair do condomínio normalmente na parte da tarde, após as 14h, como de fato o relatório bem aponta.

Ainda conforme já apontado no tópico anterior, tampouco a tese defensiva de que os relatórios de atendimento do setor de "call center", copiados às fls. 422/1.173, evidenciariam que Fabio trabalhava na autarquia na parte da tarde pode ser acolhida, pois restou claro, inclusive pelo depoimento de Jaime, chefe do setor, que o setor de atendimento, onde Fabio foi informalmente designado, apenas recebia a reclamação e abria o procedimento interno, que em seguida era direcionado ao setor técnico competente, rádio ou telemetria, que era onde a ocorrência tinha seguimento e era encerrada, sendo que o nome de Fabio constava no apontamento de encerramento por ter sido o responsável pela abertura do chamado.

No mais, as testemunhas Anderson e Alcides afirmaram que Fabio gabava-se publicamente de ser um assessor pessoal de Jaqueline, situação efetivamente demonstrada, e de que saía naquela hora por convocação direta dela.

Nesse ponto, cumpre analisar mais uma tese defensiva inverossímil, que consiste na alegação de que Jaqueline não teve qualquer ingerência na nomeação de Fabio para o SAAE.

Em que pese a existência de indubitosa relação de inimizade profunda e publicamente conhecida entre a ré e o então Prefeito José Crespo, que deu início à investigação dos fatos ora em apuração junto à Corregedoria Municipal, é notório que o rompimento de relações institucionais e pessoais entre ambos se deu após a nomeação

de Fabio para o SAAE.

E é também sabido que a nomeação de Fabio para cargo à disposição do gabinete da vice-prefeitura se deu por indicação de Jaqueline, já que de confiança dela.

Paralelamente, inexistem quaisquer elementos mínimos ou indiciários a apontar que a nomeação de Fabio para o SAAE, após a reforma administrativa que alterou os requisitos para os cargos de livre provimento na Prefeitura, tenha ocorrido à revelia de Jaqueline, à medida em que esta manteve contato próximo e de íntima confiança com Fabio, quem, por sua vez, era ainda mais próximo do genitor de Jaqueline, morador do mesmo condomínio dela.

Ainda que as testemunhas Anderson e Alcides, admitidamente próximas de José Crespo, tivessem motivação política em seus depoimentos, não recai qualquer suspeita sobre os seguranças Rodrigo e Diogo, cujos depoimentos são coerentes com os primeiros, e apontam que Fabio realmente ia diariamente ao condomínio e ficava na residência de Geraldo Coutinho ou de Jaqueline.

Ora, não há qualquer verossimilhança na narrativa de que a nomeação de Fabio para o SAAE ocorreu sem indicação de Jaqueline, apenas vinte e dois dias depois de sua nomeação para a Prefeitura, esta admitidamente sob indicação direta de Jaqueline, com quem Fabio tinha proximidade e relação de confiança a ponto de ser das únicas pessoas aptas a entrar em sua casa, e que frequentava diariamente o condomínio Ibiti do Paço, além da casa do genitor da própria Jaqueline.

Não há dúvidas que Fabio era pessoa de confiança de Jaqueline e não de José Crespo, de modo que a nomeação dele para o SAAE foi feita em decorrência da indicação anterior à Prefeitura.

E é certo que tanto a nomeação e exoneração de Fabio na Prefeitura, quanto para o SAAE, pouco alteraram a rotina de frequência de Fabio no Condomínio Ibiti do Paço, como já repisado.

De outra banda, nenhuma testemunha trouxe relato seguro de que Fabio efetivamente trabalhava para outros moradores do Condomínio nesse período em específico, ainda que possa ter trabalhado esporadicamente.

As testemunhas Valdir, Sergio, Deusilene e Julia não precisaram as datas em que Fabio lhes prestou serviços, ressaltando que as prestações para eles costumavam ocorrer ao final da tarde e em finais de semana, o que aprofunda a incriminação de Jaqueline, quem, por sua vez, se utilizava pessoalmente ou facilitava para a utilização por seus familiares dos serviços de Fabio, durante o expediente no SAAE, ou seja, até as 17h em dias úteis entre 23/01 e 04/07/2017.

A autorização renovada de acesso por parte de Geraldo, somada aos depoimentos dos seguranças do condomínio e aos relatórios de acesso do cartão de Fabio, sem que tenha sido demonstrada qualquer circunstância que descaracterize a presença dele no condomínio, a serviço de Jaqueline ou Geraldo, durante tais dias e horários, são provas determinantes para se concluir pela participação de Jaqueline nos delitos de falsidade ideológica relacionados aos cartões de ponto de Fabio no SAAE, como instigadora do crime.

Isso porque sem a atuação de Jaqueline, na condição de Vice-Prefeita e, portanto, apta a indicar nomes de sua confiança para cargos de assessoramento, ainda que em autarquia, bem como em arranjo prévio com Fabio no sentido de que parte do trabalho dele seria desempenhado através de serviços particulares a ela e a seus familiares, não existiriam as circunstâncias que ensejaram a falsidade ideológica.

Restou, assim, isolada a versão da ré, conforme declarada em interrogatório

judicial, à medida que devidamente comprovado que Fabio prestava serviços particulares a Jaqueline e ao genitor dela durante os horários de expediente, nos dias úteis mencionados supra, e não apenas em seu horário de almoço, enquanto deixava de desempenhar trabalhos externos de interesse do SAAE, embora fizesse constar de seu cartão de ponto informação falsa de que cumpria a jornada, para fins de ser remunerado pela autarquia.

Induvidosa, portanto, a participação de Jaqueline na conduta delituosa consistente na inserção de declarações falsas em documento público, copiados às fls. 5.058/5.071, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme definida no artigo 299, "caput", do Código Penal, por parte de Fabio.

Não obstante, assim como em relação a Fabio, não pode ser acolhida a narrativa inicial de que o delito foi praticado por cento e onze vezes, de forma continuada, à medida que os crimes de falsificação se deram em sete documentos públicos distintos, correspondentes aos sete cartões de ponto referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2017.

Ainda que a inserção de uma informação falsa seja suficiente para a caracterização do crime de falsidade ideológica, a existência de mais informações falsas em um mesmo documento não implica necessariamente no cometimento de mais de um crime, no caso concreto, notadamente por se tratar de situação habitual, dotada de arranjo prévio, no qual Fabio realizaria as inserções para ser remunerado pelo SAAE também pelos serviços particulares que prestava a Jaqueline e familiares.

Assim, da mesma forma que Fabio, Jaqueline participou da prática do crime de falsidade ideológica por sete vezes, considerando os sete documentos com informações falsas, em continuidade delitiva, pois sob mesmas condições de tempo, lugar maneira de execução e fim, nos termos do artigo 71, "caput", do Código Penal, sendo de rigor sua condenação, nesses termos.

Ademais, não há dúvidas também acerca da prática do crime de responsabilidade de prefeitos, por parte de Jaqueline, nos dias em que assumiu tal cargo em função da vacância temporária, decorrente de viagem internacional do então Prefeito, José Crespo.

A denúncia aponta especificamente onze dias úteis, quais sejam, 28/04, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05, 08/05, 14/06, 19/06, 20/06, 21/06 e 22/06, todos do ano de 2017.

Como já apontado anteriormente, em todos esses dias o cartão pessoal de acesso de ao Condomínio Ibiti do Paço foi efetivamente utilizado em horário que atinge o horário de expediente dele no SAAE.

No dia 28/04 (fl. 1.960), constam os seguintes apontamentos: entrada às 14:20:26 e saída às 15:26:58; no dia 02/05 (fl. 1.961), constam entrada às 11:38:01 e saída às 16:54:10; no dia 03/05 (fl. 1.961), constam entrada às 11:14:11 e saída às 13:41:55; no dia 04/05 (fl. 1.961), constam entrada às 11:57:48 e saída às 16:44:52; no dia 05/05 (fl. 1.961), constam entrada às 11:35:43 e saída às 13:01:01; no dia 08/05 (fl. 1.962), constam entrada às 14:32:32 e saída às 17:00:04; no dia 14/06 (fl. 1.969), constam entrada às 11:34:42 e saída às 17:39:13; no dia 19/06 (fl. 1.969), constam entrada às 12:52:37 e saída às 17:01:33; no dia 20/06 (fls. 1.969/1.970), constam entrada às 11:37:39, saída às 13:50:55, nova entrada às 14:41:18 e nova saída às 14:49:34; no dia 21/06 (fl. 1.970), constam entrada às 11:37:39 e saída às 16:31:18; e no dia 22/06 (fl. 1.970), constam entrada às 11:13:50, saída às 11:50:22, nova entrada às 12:40:05 e nova saída às 17:22:21.

Em geral tais horários se aproximam daqueles apontados pela própria Jaqueline, pois

iniciados ao redor do horário de almoço, porém sempre por mais tempo e por vezes perdurando até o final da tarde.

Cumpra repisar, nessa parte, que as testemunhas Rodrigo, Diogo, Anderson, Alcides e Jaime foram contundentes em apontar que Fabio era visto diariamente no condomínio, sempre na residência de Jaqueline ou do pai desta, e ia embora na parte da tarde, bem como que, por volta do horário de almoço, ele saía do SAAE, alardeando que a serviço de Jaqueline, e não mais retornava à autarquia.

Nenhuma testemunha atestou que nesses dias em específico Fabio teria prestado serviços para outro morador no condomínio ou teria emprestado seu cartão de acesso a outra pessoa.

É, portanto, indubitável que Jaqueline utilizou-se, em proveito particular próprio e alheio, ou seja, de seu genitor Geraldo Barcelos Coutinho, de serviços remunerados por autarquia municipal, prestados por Fabio Antunes Ferreira, nesses dias em questão.

Tal conduta se amolda perfeitamente ao fato típico previsto no artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei 201/67, conforme bem definido pela Acusação.

De outra banda, anoto que não há como se considerar o cometimento do crime por onze vezes, à medida que a lei incriminatória não prevê limites temporais para a caracterização do delito, bem como não há dúvidas de que o acerto havido entre Jaqueline e Fabio se deu para que houvesse a prestação dos serviços particulares enquanto ele ocupasse o cargo de livre provimento e não por vezes seguidas.

Assim, e de acordo com a interpretação mais benéfica à ré, compreendo que a caracterização da conduta ocorreu por uma única vez, ainda que diluída no tempo, ficando, pois, afastada a continuidade delitiva.

Destarte, de rigor a condenação de Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho pelos crimes de falsidade ideológica majorada e continuada, por sete vezes, e de responsabilidade de prefeitos.

Dos crimes imputados ao réu Ronald.

De maneira sensivelmente diversa daquelas envolvendo os demais réus, o conjunto probatório documental e testemunhal produzido não logrou demonstrar de forma suficiente a prática de qualquer das condutas delituosas imputadas ao réu Ronald, conforme narradas na denúncia.

De proêmio, anoto que não há dúvidas sobre o fato de que Ronald foi indicado pelo então Prefeito recentemente eleito de Sorocaba, José Crespo, ao importantíssimo cargo de Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, autarquia municipal de elevada e estratégica relevância dentro da estrutura pública da cidade.

É certo que Ronald iniciou seu mister no referido cargo em 02/01/2017, oriundo do setor privado, portanto sem familiaridade profunda com as especificidades da autarquia que passou a comandar naquele momento.

Segundo o próprio interrogatório de Ronald, aliás, o SAAE contava na época com cerca de mil e duzentos funcionários, além de ser responsável por obras, controle, manutenção, cobranças e demais obrigações relativas a todo o sistema de abastecimento de água e esgoto da cidade de Sorocaba.

É importante, destarte, definir a dimensão da responsabilidade funcional do cargo de Diretor Geral da autarquia em referência, dada a qualidade e a quantidade de

obrigações diárias e institucionais do ocupante do referido cargo.

Não há dúvidas, ainda, que Ronald recebeu determinação do então Prefeito, José Creso, para que nomeasse ao cargo de Oficial de Gabinete II, o réu Fabio Antunes Ferreira, além de outras duas pessoas, Anderson Fornel e Alcides Miranda, em data próxima a 23/01/2017, após alteração na normativa relativa aos cargos de assessoramento em livre provimento da Prefeitura.

Pois bem.

Narra a denúncia que Ronald teria praticado os crimes de falsificação de documento público majorado, por três vezes, em concurso material e continuidade delitiva, e de participação em falsidade ideológica, conforme já apurado em relação a Fabio e Jaqueline.

No entanto, as descrições fáticas contida na denúncia contêm, ao ver deste juízo, contradições intrínsecas que não foram superadas após a fase instrutória, não tendo aptidão, portanto, para embasar decreto condenatório.

Senão, vejamos.

Segundo a acusação, os delitos de falsificação de documento público consistem na confecção das portarias de nomeação e exoneração de Fabio Antunes Ferreira, copiadas às fls. 5.072/5.074, sem que o Diretor Geral tivesse apostado sua assinatura, mas determinado que terceira pessoa desconhecida o fizesse em seu nome.

O Ministério Público chegou a esse fato após o laudo pericial grafotécnico, ainda em sede investigatória, ter apontado que as referidas assinaturas não provieram do punho de Ronald, conforme fls. 5.103/5.136.

É certo, no entanto, que Ronald em nenhum momento negou a autoria das assinaturas, tanto que as respectivas portarias tiveram seus efeitos jurídicos competentes.

Ou seja, segundo a Acusação, Ronald teria determinado a terceiro a falsificação de sua própria assinatura com o fim de proferir ato administrativo que efetivamente tinha intenção de concretizar. Não obstante, a inicial não narra as razões pelas quais Ronald teria realizado essa ação contraditória.

Cumprido apontar, de início, que a própria materialidade das falsificações não está demonstrada nos autos de maneira indubitosa, a despeito do laudo pericial e da oitiva em Juízo da Sra. Perita Criminal.

Isso porque a defesa trouxe pareceres técnicos de eminentes peritos que de fato trouxeram dados que infirmam a metodologia utilizada na perícia, concluindo que as assinaturas realmente provieram do punho do réu, conforme fls. 5.607/5.680 e 6.664/6.724.

Com efeito, a perícia utilizou-se de padrões emitidos por Ronald cerca de um ano depois da última portaria, em ambiente diverso, já ciente de que era investigado por crime, portanto em circunstâncias psicológicas tais que ensejam menor segurança no fornecimento da assinatura do que na prática diária dos despachos típicos do cargo que ocupava na autarquia.

Importa dizer, ainda, que, conforme a oitiva da perita, os pareceres dos assistentes técnicos da Acusação (fls. 5.547/5.605 e 6.566/6.610) e as alegações finais desta, a perícia recusou qualquer padrão de maior contemporaneidade de assinaturas oriundo do próprio SAAE, à medida em que partiu do pressuposto, ao ver deste juízo injustificado, de que todo e qualquer ato com assinatura atribuída a Ronald viria de ambiente contaminado e suspeito da mesma falsidade.

Ainda que seja em geral admitido pela literatura acerca de perícias grafotécnicas que a contemporaneidade comporta padrões colhidos em até dois anos antes ou depois das assinaturas sob análise, não há dúvidas que o ambiente no qual fornecidos tais padrões também influenciam o resultado.

De outra banda, a Sra. Perita Criminal foi contundente ao expor que os elementos genéticos das assinaturas, imutáveis, são diversos, de modo que inexistiam dúvidas acerca do fato de que as assinaturas das portarias não provieram do punho de Ronald.

Ocorre que para a caracterização do delito não basta a mera existência de assinatura falsa, notadamente porque a Acusação descreve o itinerário criminoso a partir do fato de que Ronald teria determinado a terceira pessoa que realizasse a falsificação de sua própria assinatura.

Todavia, mesmo diante do extenso conjunto probatório produzido, absolutamente nada indica que Ronald teria feito tal determinação a alguém, a despeito da constatação da falsidade pela perícia técnica.

Ou seja, ainda que as assinaturas efetivamente tivessem sido falsificadas por terceira pessoa, em que pese Ronald avocá-las como suas, não há nos autos qualquer prova ou mesmo indício de que a falsificação teria ocorrido por determinação de Ronald.

E, ante o embate de metodologias firmado entre a perita e os assistentes técnicos das partes, cujas competências são publicamente reconhecidas, a falta de qualquer prova ou indício no sentido de que Ronald tenha determinado a terceira pessoa que assinasse as portarias em seu nome, além da admissão do réu de que foi ele quem assinou os documentos, não infirma apenas o aspecto da autoria dos delitos mas também a própria materialidade.

Nesse sentido, inexistem provas suficientes à condenação de Ronald quanto aos delitos de falsificação de documento público, sendo de rigor sua absolvição.

Com relação aos crimes de falsidade ideológica, a situação é similar, embora mais complexa.

Com efeito, é certo que o então Prefeito Municipal José Crespo determinou a Ronald, como Diretor Geral do SAAE, a nomeação de Fabio Antunes Ferreira e outras duas pessoas, Anderson Fornel e Alcides Miranda, para os cargos de assessoramento em livre provimento, Oficial de Gabinete II, sendo que o último já era funcionário do SAAE.

Considerando a estrutura da autarquia e sua autonomia administrativa, competia ao Diretor Geral a nomeação dos referidos funcionários, os quais, a princípio, ficariam sob supervisão hierárquica direta da própria Direção, dada a natureza do cargo.

É certo que foi realizada a nomeação deles, ainda que haja a dúvida acerca da autenticidade da assinatura do Diretor Geral sobre a Portaria de nomeação de Fabio, ora superada para os fins desta decisão.

Também é indubitoso que, inicialmente, foi fornecido a Fabio e a Anderson cartões de preenchimento manual, sendo que Alcides afirmou que utilizava o cartão mecânico.

Como visto, para fins de apuração dos delitos, é importante separar os períodos de atuação de Fabio no SAAE entre de 23/01/2017 a 12/03/2017 e de 13/03/2017 a 04/07/2017, tendo em vista o marco temporal de início das atividades de Fabio no

atendimento ao público documentalmente demonstrado à fl. 422, datado de 13/03/2017.

Não há dúvidas que à época da nomeação dos três funcionários, foi pautada em reunião da diretoria da autarquia a alocação deles, conforme o depoimento das testemunhas Tatiane e Sandra e o interrogatório de Ronald. Ainda segundo a prova oral, após tal reunião, escolheram coletivamente onde alocaariam os funcionários, tendo em seguida ocorrido trâmite de treinamentos e etc.

Embora nenhuma testemunha ou mesmo a Defesa tenha precisado o tempo transcorrido nesse treinamento, é certo que, segundo Jaime, chefe do setor de atendimento, Fabio desempenhava muito bem seu trabalho naquele local, de modo que prudente concluir que chegou lá após ter realizado treinamento específico e satisfatório.

Segundo os documentos de fls. 422 e seguintes, repise-se, Fabio teria realizado o primeiro atendimento sob seu próprio registro em 13/03/2017, portanto cerca de cinquenta dias depois de sua nomeação, em 23/01/2017.

Com relação à imputação a Ronald de participação nos delitos de falsidade ideológica, esse é o período mais sensível, notadamente porque nos relatórios de acesso ao Condomínio Ibiti do Paço copiados às fls. 1.942/1.949, exaustivamente citados, há registros da presença de Fabio no residencial em dias úteis inclusive na parte da manhã.

Não obstante, as testemunhas ouvidas, notadamente Anderson Fornel e Alcides Miranda, indicados juntamente com Fabio para o mesmo cargo de assessoria no SAAE, apontaram que começaram juntos o trabalho naquela função, inicialmente sob supervisão hierárquica direta de Ronald e, em seguida, Fabio teria ido para o setor de telemetria.

As testemunhas também foram eloquentes em afirmar que Fabio trabalhava até próximo da hora do almoço apenas, de modo que mesmo ante a extensão relativa desse período, é certo que a percepção geral dos funcionários da autarquia era a mesma do período seguinte, ou seja, após o primeiro atendimento registrado em nome de Fabio no setor de atendimento, rádio e telemetria.

Pois bem.

É certo que Anderson e Fabio continuaram sob chefia imediata da Diretoria Geral, sendo que Ronald era a pessoa responsável pelo visto sobre o cartão de ponto deles, para fins de remuneração.

Não obstante, Anderson teria sido designado para comparecer à Câmara Municipal e realizar serviços externos, enquanto Fabio foi designado para atuar, ao menos temporariamente, no setor de atendimento, após a mencionada reunião de diretoria.

Segundo o depoimento de Anderson, ele recebeu o cartão magnético algum tempo depois, um ou dois meses, não sabendo precisar quanto, mesmo realizando atividades externas.

Essa informação, contudo, restou infirmada pelos depoimentos de Silmara e Rosângela, ambas do departamento de pessoal à época, que afirmaram que Fabio e Anderson utilizavam o cartão manual, por determinação da Diretoria Geral, de modo que é possível que Anderson tenha recebido o novo cartão apenas em momentos posteriores, o que não restou demonstrado nos autos, já que não consta que Anderson foi exonerado na mesma época que Fabio.

Ademais, a testemunha Sandra, também funcionária do SAAE, afirmou que, na condição de secretária de Ronald, por este ter acabado de ingressar na autarquia à época, informou a ele sobre a possibilidade legal de utilização do cartão manual pelos

assessores, o que facilitaria a realização de trabalhos externos.

Ou seja, a probabilidade é de que os dois oficiais de gabinete continuaram usando o cartão manual mesmo após o prazo para recebimento do cartão magnético, os quais deveriam ser firmados por Ronald para fins de remuneração.

Nesse sentido, a primeira tese acusatória da participação de Ronald nos crimes de falsificação ideológica fica seriamente enfraquecida, à medida que inexistem provas no sentido de que Ronald teria deliberadamente determinado a emissão de cartão manual para Fabio com o fim premeditado de validar as falsificações de horários.

Vale apontar que também a anotação de ponto através do cartão magnético poderia ser burlada facilmente, bastando que Fabio, ou terceira pessoa, passasse na autarquia ao final do expediente para "bater" o cartão, independentemente de ter efetivamente trabalhado ou não, interna ou externamente.

Destarte, a emissão do cartão manual não era condição para que o ilícito se caracterizasse, nem há provas no sentido de que foi emitida para tais fins, sendo comum sua utilização por funcionários em cargos de assessoramento ou mesmo concursados que realizam serviços externos.

Continuando, melhor sorte não tem a tese acusatória seguinte.

Isso porque, conforme o já citado laudo pericial grafotécnico (fls. 4.843/4.862) apontou, as assinaturas atribuídas a Ronald no cartão de ponto de Fabio provieram de punho de pessoa diversa.

A narrativa da Acusação torna-se, nesse ponto, pouco verossímil, à medida que aponta que a participação de Ronald na falsificação ideológica teria ocorrido a partir de determinação dada por ele a terceira pessoa para falsificar sua própria assinatura nos referidos cartões, com o fim de validá-los.

Como visto no tópico anterior, em que pese a constatação da falsidade das assinaturas, infirmada pelos pareceres dos assistentes técnicos da Defesa, inexistem quaisquer elementos outros que permitam concluir que Ronald determinou a alguém que falsificasse sua própria assinatura, sendo certo que o réu assume a autoria de referidas assinaturas.

Nesse sentido, inexistindo prova de que Ronald determinava a terceiros a falsificação da própria assinatura, torna-se eventual a narrativa acusatória, o que não se pode admitir na seara criminal.

Com efeito, ou a Acusação afirma que Ronald validava os cartões, cientes de suas declarações falsas, ou que determinava a terceiros que o fizessem em seu nome.

Inexistindo prova de que determinou a terceiros a validação falsificada dos cartões, sendo falsa sua assinatura, não há como se atribuir a Ronald a participação nos crimes de falsidade ideológica.

Não obstante, e ainda que a confissão não possa funcionar como prova isolada de autoria, sendo certo que Ronald assume a assinatura dos cartões, cumpre apontar algumas razões pelas quais é duvidosa sua ciência sobre as declarações falsas.

De início, anoto que não há qualquer prova ou indício de que Jaqueline ou Fabio teriam estendido seu arranjo a Ronald, inexistindo, ainda, informação de qualquer contato prévio entre eles.

Tampouco há, nos autos, informação de que algum funcionário do SAAE teria reportado



a Ronald o fato de que Fabio não trabalharia na autarquia na parte da tarde, sendo que Anderson, Alcides e Jaime expressamente afirmaram que nunca informaram Ronald acerca desse fato.

É certo que Fabio era explícito quanto à relação de proximidade que tinha com a ré Jaqueline, situação que pode ter gerado nos colegas receio em ser objeto de denúncia. Não obstante, inexistem dados concretos e objetivos que permitam inferir que Ronald tinha ciência desse fato, ou mesmo desse comportamento autorreferente de Fabio.

Nessa toada, não há dúvidas de que Ronald havia acabado de assumir um cargo de elevadíssima responsabilidade e inúmeras atribuições, para o qual era relativamente estranho, dado que oriundo da iniciativa privada, e ainda se deparou com uma situação de grande insatisfação de usuários do serviço público e acidente que resultou em falta de água em todo o Município, tudo nos primeiros meses de trabalho, justamente quando Fabio esteve vinculado à autarquia.

Tampouco há dúvidas de que a Ronald eram levados, por diretores de área e sua secretária, centenas de documentos diários para serem assinados, conforme os depoimentos de Sandra, Tatiane e Priscilla, de modo que irrazoável a presunção da acusação de que Ronald conferia validade aos sete cartões manuais de Fabio, emitidos ao longo de sete meses, consciente de sua falsidade, mesmo sem qualquer prova dessa consciência, ainda mais através de determinação para que terceira pessoa o fizesse, falsificando sua própria assinatura.

Tendo restado claro que a Ronald não cabia supervisionar a frequência do funcionário Fabio, cuja rotina de trabalho era acompanhada pelo chefe imediato no setor em que fisicamente lotado, não há como se lhe atribuir participação na falsificação do ponto, sob pena de inadmissível responsabilização criminal de cunho objetivo.

Em suma, finda a fase instrutória, não foram produzidos elementos probatórios aptos a demonstrar a prática de qualquer delito por Ronald Pereira da Silva, sendo de rigor sua absolvição de todas as imputações.

Passo à dosimetria das penas, quanto aos réus Fabio Antunes Ferreira, pelo crime de falsidade ideológica majorada continuada (artigo 299, § único, c/c artigo 71, "caput", do Código Penal) e Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho, pelos crimes de falsidade ideológica majorada continuada (artigo 299, § único, c/c artigo 71, "caput", do Código Penal,) e de responsabilidade de prefeitos (artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei 201/67).

Na primeira fase, verifico que os réus são primários e sem antecedentes. No mais, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que fixo as penas base nos mínimos legais, ou seja, em um ano, para ambos os réus quanto aos crimes de falsidade ideológica, e em dois anos para Jaqueline, quanto ao crime de responsabilidade de prefeitos.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantendo-se as penas inalteradas.

E na terceira fase, observo a incidência da causa de aumento prevista no § único, do artigo 299, para ambos os réus, com relação aos crimes de falsidade ideológica, eis que tanto Fabio como Jaqueline agiram prevalecendo-se de suas condições de funcionários públicos, ficando as penas aumentadas em 1/6. As penas de ambos atingem o patamar de um ano e dois meses.

Além disso, ainda com relação ao crime de falsidade ideológica majorada, incide a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva, no patamar máximo, ou seja,

2/3, considerando o cometimento dos delitos por sete vezes no total.

Assim, as penas para Fabio e Jaqueline, para o crime de falsidade ideológica majorada em continuidade delitiva, alcançam o patamar de um ano, onze meses e dez dias.

A pena do crime de responsabilidade de prefeitos fica inalterada nessa fase.

Torno definitiva, portanto, a pena imposta a Fabio Antunes Ferreira, pelo delito de falsidade ideológica majorada em continuidade delitiva, em um ano, onze meses e dez dias de reclusão, além de multa correspondente a 10 (dez) dias multa, no valor mínimo legal, considerando inexistência de prova sobre sua capacidade financeira.

E torno definitiva a pena imposta a Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho, pelo delito de falsidade ideológica majorada em continuidade delitiva, em um ano, onze meses e dez dias de reclusão, além de multa correspondente a 10 (dez) dias multa, fixado cada dia-multa no valor de meio salário mínimo nacional cada, considerando a capacidade financeira decorrente de sua qualificação profissional. Bem como, torno definitiva a pena imposta à ré Jaqueline pelo delito de responsabilidade de prefeitos, em dois anos de reclusão. Ante o concurso material entre os delitos, a pena imposta a Jaqueline fica definida em três anos, onze meses e dez dias de reclusão.

Os réus são primários e não possuem antecedentes criminais, de modo que o regime de cumprimento das penas será aberto.

Presentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, notadamente porque os crimes não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, as penas privativas de liberdade impostas ao réus ficam substituídas por uma pena de multa e e uma pena restritiva de direito, na forma do artigo 44, §2º do Código Penal. Fixo a pena de multa substitutiva em 10 dias-multa de 1/30 de salário mínimo cada, para o réu Fabio, e em 10 dias multa de 1/2 salário mínimo cada, para a ré Jaqueline. A pena restritiva de direitos consistirá em prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, fixado o valor da prestação em três salários mínimos para o réu Fabio e em 30 salários mínimos para a ré Jaqueline, considerando os diferentes montantes da pena privativa de liberdade imposta a cada um deles, bem ainda suas diferentes capacidades financeiras.

A(s) instituição(ões) beneficiária(s) das prestações pecuniárias serão definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.

Anoto, ainda, que, nos termos do artigo 1º, inciso II, § 2º, do Decreto-Lei 201/67, em decorrência da condenação de Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho por crime de responsabilidade de prefeitos, fica a ré inabilitada para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, pelo prazo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e:

A) CONDENO o réu FABIO ANTUNES FERREIRA, como incurso no artigo 299, "caput" e parágrafo único, por sete vezes, na forma do artigo 71, "caput", ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, ficando a pena corporal substituída por uma pena de multa e uma restritiva de direitos, a saber: (a) multa correspondente a 10 (dez) dias multa, no valor unitário mínimo legal, e (b) prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada com destinação social, no valor de três salários mínimos. A entidade beneficiária da prestação pecuniária deverá ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais;

B) CONDENO a ré JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO, como incurso no artigo 299, "caput", e parágrafo único, por sete vezes, na forma do artigo 71, "caput", ambos do Código Penal, e no artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei 201/67, em concurso material, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, às penas privativas de liberdade, respectivamente, de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário correspondente a meio salário mínimo, e de 02 (dois) anos de reclusão, totalizando, ante o concurso material, 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto. A pena corporal fica substituída por uma pena de multa e uma restritiva de direitos, a saber: (a) multa correspondente a 10 (dez) dias multa, no valor unitário de meio salário mínimo e (b) prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada com destinação social, no valor de trinta salários mínimos. A entidade beneficiária da prestação pecuniária deverá ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Em razão da condenação, com o trânsito em julgado, fica a ré Jacqueline inabilitada para exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, por cinco anos.

C) ABSOLVO o réu RONALD PEREIRA DA SILVA, das imputações previstas no artigo 299, "caput", e § único, por 111 (cento e onze vezes), c/c artigo 71, "caput", na forma do artigo 29, "caput", todos do Código Penal; no artigo 297, "caput", e § 1º, na forma do artigo 29, "caput", ambos do Código Penal; e artigo 297, "caput", e § 1º, por duas vezes, c/c artigo 71, "caput", na forma do artigo 29, "caput", todos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal; nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Os réus podem recorrer em liberdade, inexistindo qualquer razão para a decretação de prisão preventiva.

Sucumbentes, arcarão os réus com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Sem prejuízo das demais anotações de praxe,, com o trânsito em julgado:

- 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;
- 2) Lancem-se o nome dos sentenciados no rol do IIRGD;

P.I.C.

Sorocaba, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA